빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



01강
대외무역법

국제무역사 | 1급 자격과정

■ 커리큘럼

1강	대외무역법	16강	수입 거래 절차
2강	수출입 거래	17강	계약이행단계
3강	관세법	18강	보세구역
4강	과세	19강	선하 증권(B/L : Bill of Lading)
5강	무역 거래	20강	선하 증권(B/L)의 기능
6강	무역계약	21강	선하 증권(B/L)의 종류
7강	청약(Offer)	22강	B/L의 특정기재사항
8강	승낙(Acceptance)	23강	B/L의 증권성
9강	무역계약의 체결	24강	항공화물운송장(Air Way Bill)
10강	무역 거래대금 결제방식	25강	신용장(L/C : Letter of Credit)
11강	결제조건(Payment Terms)	26강	환어음(Bill of exchange)
12강	무역관리	27강	Incoterms® 2020
13강	수출거래 절차	28강	INCOTERMS 조건
14강	계약이행단계	29강	해상운송(海上運送)
15강	물품의 선적	30강	항공운송(航空運送)

1 대외무역법

1. 무역의 정의

1) 무역이란?

(1) 무역을 진흥하고 공정한 거래 질서를 확립하여 국제 수지의 균형과 통상의 확대를 도모함

(2) 국민 경제를 발전시키는 데 이바지함을 목적으로 함

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 수출과 수입 물품 등

(1) 물품

(2) 용역

- 경영 상담업
- 법무 관련 서비스업
- 회계 및 세무 관련 서비스업
- 엔지니어링 서비스업
- 디자인
- 컴퓨터시스템 설계 및 자문업
- 문화산업에 해당하는 업종
- 운수업

(3) 전자적 형태의 무체물(無體物)

- 소프트웨어

- 부호 · 문자 · 음성 · 음향 · 이미지 · 영상 등을 디지털 방식으로 제작하거나
  처리한 자료 또는 정보

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 무역 지원제도 용어

(1) 유통업자란 사업자등록증상의 도매업자, 조달청 및 중소기업 협동조합을 말한다.

(2) 내국신용장이란 한국은행 총재가 정하는 바에 따라 외국환은행의 장이 발급하여
국내에서 통용되는 신용장을 말한다.

(3) 수출 유망중소기업이란 산업통상자원부장관이 정한 수출유망중소기업
지원요령에 따라 수출 유망 중소기업으로 지정된 업체를 말한다.

(4) 구매확인서란 외화획득용 원료 · 기재를 구매하려는 경우 또는 구매한 경우
외국환은행의 장 또는 산업통상자원부장관 이 지정한 전자무역기반사업자가
내국신용장에 준하여 발급하는 증서를 말한다.

2. 대외무역 법령상의 내용

1) 외화획득의 범위 또는 외화획득에 준하는 행위

(1) 멕시코의 축산업자로부터 수수료를 달러로 받고 미국의 식품업체로 수출을 알선

(2) 대금을 달러로 받고 주한 미군에 군용품을 제작해 납품

(3) 대금을 달러로 받고 인천항을 경유하던 외항 선박에 선박용 소모품을 공급

2) 무역업 고유번호

(1) 산업통상자원부장관은 전산 관리체제의 개발 · 운영을 위하여 무역거래자별로 무역업고유번호를 부여할 수 있다.

(2) 무역거래자는 우편, 전자우편 등을 활용해 한국무역협회장에게 신청할 경우 즉시 무역업고유번호를 발급받을 수 있다.

(3) 무역업고유번호를 부여받은 자는 합병, 상속, 영업의 양수도 등 지위 변동 시 변동사항에 대한 증빙서류를 갖추어 신청하면 기존 무역업고유번호를 승계받을 수 있다.

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 전략물자의 수출

(1) 전략물자 판정의 유효기간은 판정일로부터 2년

(2) 무역거래자가 전략물자 판정과 관련하여 신청한 서류의 보관기간은 5년

(3) 전략물자 수출허가 · 상황허가 · 경유 또는 환적허가 · 중개허가의 유효기간은 1년

4) 수입물품의 원산지 표시

(1) 수입 후 실질적 변형을 일으키는 제조공정에 투입되는 원재료

(2) 실수요자가 직접 수입하는 경우 원산지를 표시하지 아니할 수 있음

5) 국내생산 물품의 원산지 판정 기준

(1) 우리나라에서 법령에 정한 “단순한 가공 활동”이 아닌 제조 · 가공을 하였으나 수입원료의 세번과 상이한 세번(HS 6단위 기준)의 물품으로 세번 변경이 안 된 물품을 최종적으로 생산

(2) 해당 물품의 총제조원가 중 수입원재료의 수입가격(CIF 가격 기준)을 공제한 금액이 총제조원가의 85%퍼센트 이상이면 우리나라를 원산지로 하는 물품

6) 원산지인증수출자

(1) 관세청장 또는 세관장은 수출물품에 대한 원산지증명능력 등 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 수출자를 원산지인증수출자로 인증할 수 있다.

(2) 인증을 받은 수출자는 협정에서 정하는 범위에서 해당 물품에 대하여 자율적으로 원산지를 증명할 수 있으며, 기획재정부령으로 정하는 바에 따라 원산지증명에 관하여 간소한 절차를 적용받을 수 있다.

국제무역사 | 1급 자격과정

(3) 품목별 원산지인증수출자의 인증 유효기간은 5년으로 한다. 다만, 최근 2년간 원산지 조사를 거부한 사실이 있거나, 최근 2년간 원산지증빙서류 보관의무를 위반한 사실이 있는 자에 대해서는 관세청장이 정하는 바에 따라 인증 유효기간을 달리할 수 있다.

7) 자유무역협정(FTA)관세법상 원산지결정기준

(1) 해당 물품의 전부를 생산 · 가공 또는 제조한 국가를 원산지로 한다.

(2) FTA세율을 적용받기 위해 한국 세관에 원산지증명서를 제출할 때, 제출하려는 원산지증명서의 유효기간은 발급일부터 1년이다.

(2) “부가가치기준”이란 해당 물품이 2개국 이상에 걸쳐 생산된 경우 해당 물품에 대하여 일정 수준 이상의 부가가치를 창출한 국가를 원산지로 인정하는 기준을 말한다.

(3) 원산지가 아닌 국가를 경유하면서 그 국가에서 생산과정 또는 작업과정이 추가된 경우에는 해당 물품의 원산지를 인정하지 아니한다. 다만, 수입항까지 국제운송에 필요한 하역 · 선적 · 포장에 필요한 작업이나 물품을 양호한 상태로 보존하는 데 필요한 작업과정이 추가된 경우는 제외한다.

8) 통합공고상 수입요건

(1) 바나나를 식품으로 수입하는 경우

(2) 수입식품 안전관리 특별법과 식물방역법 모두 준수

품명	HSK(2023년)	수입요건
바나나 (신선한 것)	0803.90-0000	1. 수입식품안전관리특별법: 식품 등 식품위생법대상은 식품위생법 제7조 또는 제9조의 규정에 의한 기준 및 규격에 적합한 것에 한하여 수입할 수 있으며, 수입할 때마다 수입식품안전관리 특별법 제20조의 규정에 의거 지방식품의약품안전청장에게 신고하여야 함 2. 식물방역법: 식물방역법 제10조의 규정에 의한 수입금지 지역으로부터는 수입할 수 없으며 식물검역 기관의 장에게 신고하여 식물검역관의 검역을 받아야 한다.

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



02강
수출입 거래

3. 수출입 거래

1) 수출입의 원칙

(1) 물품 등의 수출입과 이에 따른 대금을 받거나 지급하는 것은 이 법의 목적의 범위에서 자유롭게 이루어져야 한다.

(2) 무역거래자는 대외신용도 확보 등 자유무역 질서를 유지하기 위하여 자기 책임으로 그 거래를 성실히 이행하여야 한다.

2) 수출입의 제한 등

(1) 산업통상자원부 장관은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 이행 등을 위하여 필요하다고 인정하여 지정 · 고시하는 물품등의 수출 또는 수입을 제한하거나 금지할 수 있다.

- 헌법에 따라 체결 · 공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규에 따른 의무의 이행
- 생물자원의 보호
- 교역상대국과의 경제협력 증진
- 국방상 원활한 물자 수급
- 과학기술의 발전
- 그 밖에 통상 · 산업정책에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

(2) 수출 또는 수입이 제한되는 물품 등을 수출하거나 수입하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부 장관의 승인을 받아야 한다. 다만, 긴급히 처리하여야 하는 물품 등과 그 밖에 수출 또는 수입 절차를 간소화하기 위한 물품 등의 수출 또는 수입은 그러하지 아니하다.

국제무역사 | 1급 자격과정

4. 대외무역법령상 거래형태

1) 위탁가공무역

(1) 국내기업이 국내에서 직접 개발한 제품을 중국에 있는 기업에 생산을 위탁

(2) 원재료 일부를 중국에 있는 기업에 공급하고, 생산제품은 전량 일본으로 수출하고 있음

2) 중계무역

(1) 국내기업이 베트남에서 음식 재료를 수입하여 미국으로 수출하고 수출대금과 수입대금의 차액을 취함

(2) 음식 재료는 우리나라 보세구역에 반입한 후 미국으로 운송

3) 무역업 고유번호

(1) 산업통상자원부 장관은 전산 관리체제의 개발 · 운영을 위하여 무역거래자별로 무역업 고유번호를 부여할 수 있다.

(2) 무역거래자는 우편, 전자우편 등을 활용해 한국무역협회장에게 신청할 경우 즉시 무역업 고유번호를 발급받을 수 있다.

(3) 무역업 고유번호를 부여받은 자는 합병, 상속, 영업의 양수도 등 지위 변동 시 변동사항에 대한 증빙서류를 갖추어 신청하면 기존 무역업 고유번호를 승계받을 수 있다.

국제무역사 | 1급 자격과정

4) 무역 지원제도

(1) 구매확인서란 외화획득용 원료 · 기재를 구매하려는 경우 또는 구매한 경우 외국환은행의 장 또는 산업통상 자원부장관이 지정한 전자 무역기반 사업자가 내국신용장에 준하여 발급하는 증서를 말한다.

(2) 내국신용장이란 한국은행총재가 정하는 바에 따라 외국환은행의 장이 발급하여 국내에서 통용되는 신용장을 말한다.

(3) 수출 유망중소기업이란 산업통상자원부 장관이 정한 수출 유망중소기업 지원요령에 따라 수출 유망중소기업으로 지정된 업체를 말한다.

(4) 유통업자란 사업자등록증상의 도매업자, 조달청 및 중소기업 협동조합을 말한다.

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사

03강
관세법



2 관세법

1. 관세법상 용어

1) 수입이란?

(1) 외국물품을 우리나라에 반입
(보세구역을 경유하는 것은 보세구역으로부터 반입하는 것)

(2) 우리나라에서 소비 또는 사용하는 것
(우리나라의 운송수단 안에서의 소비 또는 사용을 포함)

2) 수출과 반송이란?

(1) 내국물품을 외국으로 반출하는 것을 말한다.

(2) 국내에 도착한 외국물품이 수입통관절차를 거치지 아니하고 다시 외국으로 반출되는 것을 말한다.

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 외국물품이란?

(1) 외국으로부터 우리나라에 도착한 물품[외국의 선박 등이 공해(公海, 외국의 영해가 아닌 경제수역을 포함)에서 채집하거나 포획한 수산물 등을 포함]으로서 수입신고가 수리(受理)되기 전의 것

(2) 수출의 신고가 수리된 물품

4) 내국물품이란?

(1) 우리나라에 있는 물품으로서 외국물품이 아닌 것

(2) 우리나라의 선박 등이 공해에서 채집하거나 포획한 수산물 등

(3) 입항전수입신고가 수리된 물품

(4) 수입신고수리전 반출승인을 받아 반출된 물품

(5) 수입신고전 즉시반출신고를 하고 반출된 물품

5) 국제무역선과 국제무역기란?

(1) 무역을 위하여 우리나라와 외국 간을 운항하는 선박

(2) 무역을 위하여 우리나라와 외국 간을 운항하는 항공기

6) 국내운항선과 국내운항기란?

(1) 국내에서만 운항하는 선박

(2) 국내에서만 운항하는 항공기

7) 선박 · 항공기 · 차량용품이란?

(1) 음료, 식품, 연료, 소모품, 밧줄, 수리용 예비부분품 및 부속품, 집기,
그 밖에 이와 유사한 물품으로서 해당 선박에서만 사용되는 것을 말한다.

(2) 선박용품에 준하는 물품으로서 해당 항공기에서만 사용되는 것을 말한다.

(3) 선박용품에 준하는 물품으로서 해당 차량에서만 사용되는 것을 말한다.

국제무역사 | 1급 자격과정

8) 통관(通關) · 환적(換積) · 복합환적(複合換積)이란?

(1) 물품을 수출 · 수입 또는 반송하는 것을 말한다.

(2) 동일한 세관의 관할구역에서 입국 또는 입항하는 운송수단에서
출국 또는 출항하는 운송수단으로 물품을 옮겨 싣는 것을 말한다.

(3) 입국 또는 입항하는 운송수단의 물품을 다른 세관의 관할구역으로 운송하여
출국 또는 출항하는 운송수단으로 옮겨 싣는 것을 말한다.

9) 운영인이란?

(1) 특허보세구역의 설치 · 운영에 관한 특허를 받은 자

(2) 종합보세사업장의 설치 · 운영에 관한 신고를 한 자

10) 세관공무원이란?

(1) 관세청장, 세관장 및 그 소속 공무원

(2) 관세청 소속기관의 장 및 그 소속 공무원

11) 탁송품(託送品)이란?

(1) 상업서류, 견본품, 자가사용물품, 그 밖에 이와 유사한 물품

(2) 국제무역선 · 국제무역기 또는 국경출입차량을 이용한 물품의 송달을 업으로 하는 자(물품을 휴대하여 반출입하는 것을 업으로 하는 자는 제외)에게 위탁하여 우리나라에 반입하거나 외국으로 반출하는 물품

12) 전자상거래물품이란?

(1) 컴퓨터 등과 정보통신설비를 이용하여 재화를 거래할 수 있도록 설정된 가상의 영업장

(2) 사이버몰 등을 통하여 전자적 방식으로 거래가 이루어지는 수출입 물품

국제무역사 | 1급 자격과정

13) 납세의무자란?

(1) 김무역이 B사로부터 수입을 위탁받아 대행 수입한 물품이면 B사가 납세의무자가 된다.

(2) 김무역이 수입물품을 수입신고 전에 국내 A사에게 양도한 경우 A사가 납세의무자가 된다.

(3) 수입을 위탁받아 수입업체가 대행 수입한 물품이 아닌 경우 대통령령으로 정하는 상업서류에 적힌 물품수신인이 납세의무자가 된다.

(4) 보세구역에 장치된 외국 물품이 멸실되거나 폐기되었을 때에는 그 운영인이나 보관인이 납세의무자가 된다.

2. 기간과 기한

1) 기간 및 기한의 계산

(1) 기간을 계산할 때, 수입신고 수리전 반출승인을 받은 경우에는 그 승인일을 수입신고의 수리일로 본다.

(2) 기간의 계산은 이 법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 「민법」에 따른다.

2) 다음 날이 기한

(1) 토요일 및 일요일

(2) 「공휴일에 관한 법률」에 따른 공휴일 및 대체공휴일

(3) 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



04강
과세

3. 과세

1) 납세의무의 소멸

(1) 관세는 해당 관세를 부과할 수 있는 날부터 5년이 지나면 부과할 수 없다. 다만, 부정한 방법으로 관세를 포탈하였거나 환급 또는 감면받은 경우에는 관세를 부과할 수 있는 날부터 10년이 지나면 부과할 수 없다.

(2) 5억원 이상의 관세(내국세를 포함)에 대한 관세징수권은 이를 행사할 수 있는 날부터 10년 동안 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

2) 세액의 확정과 관련한 설명

(1) 납세의무자는 납세 신고한 세액을 납부하기 전에 그 세액이 과부족하다는 것을 알게 되었을 때는 납세 신고한 세액을 정정할 수 있다. 이 경우 납부기한은 당초의 납부기한으로 한다.

(2) 납세의무자는 신고납부한 세액이 부족하다는 것을 알게 되거나 세액산출의 기초가 되는 과세가격 또는 품목분류 등에 오류가 있는 것을 알게 되었을 때는 신고납부한 날부터 6개월 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 세액을 보정하여줄 것을 세관장에게 신청할 수 있다.

(3) 납세의무자가 보정신청을 하거나 수정 신고한 경우 납부기한은 보정 신청하거나 수정 신고한 날의 다음 날까지이다.

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 할당관세의 부과 대상

(1) 특정 물품의 수입을 억제할 필요가 있는 경우

(2) 원활한 물자 수급 또는 산업의 경쟁력 강화를 위하여 특정 물품의 수입을 촉진할 필요가 있는 경우

(3) 수입가격이 급등한 물품 또는 이를 원재료로 한 제품의 국내가격을 안정시키기 위하여 필요한 경우

4) 자유무역협정(FTA)관세법상 협정관세의 적용신청

(1) 협정관세의 적용을 신청할 때에 수입자는 원산지증빙서류를 갖추고 있어야 하며, 세관장이 요구하면 제출

(2) 세관장은 대통령령으로 정하는 물품에 대해서는 관세 탈루의 우려가 있는 경우를 제외하고는 원산지증빙서류 제출을 요구할 수 없음

(3) 세관장은 수입자가 요구받은 원산지증빙서류를 제출하지 아니하거나 수입자가 제출한 원산지증빙서류만으로 해당 물품의 원산지를 인정하기가 곤란한 경우에는 협정관세를 적용하지 아니할 수 있음

(4) 세관장은 협정관세의 적용신청을 받은 경우에는 수입신고를 수리한 후에 심사

(5) 관세채권을 확보하기가 곤란하거나 수입신고를 수리한 후 원산지 및 협정관세 적용의 적정 여부를 심사하는 것이 부적당하다고 인정하여 기획재정부령으로 정하는 물품은 수입신고를 수리하기 전에 심사

국제무역사 | 1급 자격과정

4. 관세법령에서 규정 내용

1) 재수출면세

(1) 수리를 위하여 수입되는 물품은 수리 후 수출하는 물품의 10단위 품목번호가 일치하는 경우만 적용이 가능하다.

(2) 일시 입국하는 자가 본인이 사용하고 재수출할 목적으로 직접 휴대하여 수입하는 신변용품의 경우에는 입국 후 처음 출국하는 날까지를 재수출면세 기간으로 한다. 다만 해당 물품이 세관에 일시 압류된 경우에는 압류 기간은 포함되지 않는다.

(3) 박람회·전시회에 출품하기 위하여 관세를 면제받고 수입하는 물품은 재수출면세 기간에 용도 외 다른 용도로 사용되거나 양도될 수 없다.

2) 재수입면세 적용

(1) 甲사는 미국에 전기 자동차용 부품 수출계약을 체결하고 반복적으로 사용이 가능한 용기를 특수 제작하여 부품 수출 후 용기만 다시 수입하기로 하였다.

(2) 甲사는 한-중국 FTA세율을 적용 받아 0%로 수입한 원자재 등을 사용하여 신발을 생산한 후 중국으로 수출하였다. 해당 제품은 운송과정에서 하자가 발생하여 2개월 만에 다시 수입하기로 하였다.

3) 관세를 환급받기 위한 내용

(1) 김한국 씨는 해외 온라인 쇼핑몰에서 여러 개의 옷을 구매하고 수입통관 과정에서 관세 등을 납부하였다. 하지만 구매 물품에 하자가 있어 일부 제품에 대해 반품 신청을 하였다.

(2) 해당 제품은 수입한 상태 그대로 수입신고 수리일로부터 6개월 이내에 세관장의 확인을 받고 다시 수출하는 경우에 환급받을 수 있다.

국제무역사 | 1급 자격과정

(3) 수입신고 당시의 성질 또는 형태가 변경되지 아니하고 국내에서 사용된 사실이 없다고 세관장이 인정한 제품에 한해서 환급받을 수 있다.

(4) 관세를 환급받기 위해서는 수입신고필증, 판매자가 발행한 환불 및 반품을 증명하는 자료, 수출신고필증 등의 서류를 세관에 제출하여야 환급을 받을 수 있다.

4) 관세환급을 제한하는 물품이 아닌 것

(1) 상계관세를 적용받는 수출용 원재료

(2) 보복관세를 적용받는 수출용 원재료

(3) 덤핑방지관세를 적용받는 수출용 원재료

5) 수출물품에 소요된 원재료 중 관세환급 가능 원재료

(1) 절삭가공 기계의 생산에 직접 소요된 볼트 및 너트

(2) 스마트 TV를 생산하고 이를 수출하는 데 소요된 포장 용품

(3) 생산된 냉장고 표면에 색을 입히는 페인트의 점성을 낮추기 위해 사용하는 혼합용제인 희석제

6) 보세구역

(1) 지정보세구역은 지정장치장·세관검사장 및 보세창고로 구분한다.

(2) 검역물품, 압수물품, 우편물품은 보세구역이 아닌 장소에 장치할 수 없다.

(3) 국내외 가격 차에 상당하는 율로 양허한 농·임·축산물을 원재료로 하는 물품을 제조·가공하는 공장은 내수용 보세공장 특허대상이다.

국제무역사 | 1급 자격과정

7) 보세구역 외 장치

(1) 보세구역이 아닌 장소에 장치하려는 자는 세관장의 허가를 받아야 한다. 이때 세관장은 해당 물품의 관세에 상당하는 담보를 제공하도록 할 수 있다.

(2) 보세구역 외 물품을 장치하려는 자는 세관장에 허가수수료를 납부하여야 한다. 이 경우 동일선박 또는 항공기로 수입된 동일한 화주의 화물을 동일한 장소에 반입하는 때에는 1건의 신청으로 보아 수수료를 징수한다.

(3) 보세구역 외 물품 장치가 허용된 장소에서도 장치된 물품의 현상을 유지하는 데 필요한 보수작업을 할 수 있다. 보수작업은 세관장의 승인을 받은 후에 할 수 있다.

8) 관세조사 대상자 선정기준

(1) 수출입업자의 신고 내용에 대하여 정기적으로 성실도를 분석한 경우 불성실혐의가 있다고 인정하는 경우

(2) 최근 4년 이상 조사를 받지 아니한 납세자로서 업종, 규모 등을 고려하여 관세청장이 정한 기준에 따라 신고 내용이 적정한지 검증이 필요한 경우

(3) 무작위추출방식으로 표본조사를 하려는 경우

(4) 납세자가 세관공무원에게 직무와 관련하여 금품을 제공하거나 금품제공을 알선한 경우

(5) 납세자가 수입신고와 관련된 자료 제출 등 납세협력 의무를 이행하지 아니한 경우

국제무역사 | 1급 자격과정

9) 입항전수입 신고제도

(1) 입항전수입신고가 된 물품은 우리나라에 도착한 것으로 본다.

(2) 수입신고하는 때와 우리나라에 도착하는 때의 물품의 성질과 수량이 달라지는 물품은 우리나라에 도착된 후에 수입 신고하여야 한다.

(3) 세율이 인상되거나 새로운 수입요건을 갖추도록 요구하는 법령이 적용되거나 적용될 예정인 물품은 입항전수입신고 대상이 아니다.

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사

05강
무역 거래



3 무역 거래

1. 국제무역의 의의

1) 무역의 일반적 개념

(1) 무역(trade)은 국경을 달리하는 서로 다른 국가에 존재하는 기업, 국가, 개인 등의 경제주체 사이에서 재화 및 용역의 교환(exchange)이나 매매(sale)를 목적으로 행하는 것

(2) 무역은 한 국가와 다른 국가 간에 거주하는 경제주체들간 국제상거래

(3) 서로 상이한 법률 · 제도 · 관습 · 통화 · 언어 및 정책 등에 의해 규제를 받는다는 점

(4) 무역은 경제적 국경선인 관세선(customs line)을 기준으로 하여 수출(export) · 수입(import)으로 나눔

(5) 무역거래의 주체는 상대방이 내국인이든 또는 외국인이든 그리고 본 · 지점간이든 크게 문제가 되지 않음

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 무역의 특성

(1) 해상운송이 주종

(2) 산업 연관효과 발생

(3) 다수의 복합계약 체결

(4) 정형화된 상관습의 적용

(5) 거래 교섭의 복잡 및 위험발생

3) 무역계약의 법률적 성격

(1) 무역계약은 매매당사자 일방의 거래제의에 대하여 상대방이 이를 승낙하면 거래목적물이 현존하지 않아도 계약이 성립된다.

(2) 무역계약은 매도인의 물품 인도를 포함한 계약 내용의 이행에 대하여 매수인이 그 반대급부로서의 경제적 대가의 지급을 수반하는 약인에 의한 계약, 즉 유상계약의 특성이 있다.

(3) 구두청약도 상대방인 피청약자가 이를 즉시 승낙하면 계약이 성립된다.

4) 무역계약의 법원(source of law)

(1) 무역계약과 관련한 국제법은 Vienna Convention(1980)과 같은 조약의 성격을 지닌 것과 Incoterms 2020과 같은 상관습법적 성격을 지닌 것이 있다.

(2) New York Convention(1958)은 중재판정의 국가 간 효력 및 집행에 관한 규칙으로 UNCITRAL에서 제정한 것이다.

국제무역사 | 1급 자격과정

5) 국제물품매매계약의 준거법(governing law)

(1) 준거법과 재판관할은 반드시 일치할 필요는 없다.

(2) 분쟁 발생 시 조정이 소송보다 신속하고 효과적일 수 있다.

(3) 준거법은 양 당사자 소재 국가의 법 외에 제3의 국가의 법으로 지정할 수도 있다.

(4) 무역계약의 당사자 간 약정이라면 당사자 일방국가의 국내법은 무역계약의 준거법이 될 수 있다.

6) 개별 무역계약과 포괄 무역계약

(1) 정형화된 계약조항을 가리켜 일반거래약관이라고 하며 약칭하면 “GTC”이다.

(2) 대부분의 무역계약은 매수인의 청약 요청으로 매도인이 청약을 보내면 매수인이 승낙하거나 반대청약을 하며 진행된다.

(3) 반대청약을 받은 매도인이 그에 대해 반대청약을 하는 등, 당사자 간에 반대청약이 반복되다가 종국에 가서는 어느 당사자에 의하여 그 시점의 반대청약을 승낙함으로써 계약이 성립된다.
이러한 형태는 개별 매매계약에서 취하는 일반적인 방식이다.

국제무역사 | 1급 자격과정

2. 무역거래자의 유형

1) 무역거래자

(1) 수출 또는 수입을 하는 자

(2) 외국의 수입자 또는 수출자에게서 위임을 받은 자 및 수출과 수입을 위임하는 자

(3) 물품 등의 수출행위와 수입행위의 전부 또는 일부를 위임하거나 행하는 자

2) 정부간 수출계약

(1) 외국 정부의 요청이 있을 경우

(2) 유상(有償)으로 수출하기 위하여 외국 정부와 체결하는 수출계약

3) 수출입 행위

(1) 국내기업이 모바일 앱을 통해 유럽의 비거주자들에게 디지털 콘텐츠를 판매하는 경우

(2) 국내기업이 태국에 분말을 무환으로 수출한 후 해당 물품의 판매 범위 내에서 분기별로 대금을 결제하도록 계약을 체결한 경우

(3) 국내기업이 중국의 사료공장에 원자재를 수출하여 가공한 사료를 현지에서 판매한 경우

(4) 국내기업의 독일 현지 법인이 프랑스에 있는 기업에서 생산한 화장품을 유상으로 인수한 경우

국제무역사 | 1급 자격과정

4) 전자적 형태의 무체물

(1) 거주자가 비거주자에게 정보통신망을 통한 전송의 방법으로 전자적 형태의 무체물을 인도하는 것은 수출로 간주한다.

(2) 수출실적 인정금액은 한국무역협회장 또는 한국소프트웨어산업협회장이 외국환은행을 통해 입금 확인한 금액이다.

(3) 전자적 형태의 무체물이란 소프트웨어, 부호 · 문자 · 음성 · 음향 · 이미지 · 영상 등을 디지털 방식으로 제작하거나 처리한 자료 또는 정보 등을 말한다.

3. 특수한 무역거래 형태

1) 위탁판매방식수출

(1) 위탁자가 물품을 무환으로 외국에 있는 거래상대방(수탁자)에게 수출

(2) 당해물품이 판매된 범위 안에서 일정의 판매수수료를 지급하고, 물품 대금을 결제받는 수출

2) 수탁판매방식수출

(1) 수탁자가 해외의 위탁자로부터 위탁을 받아 그 위탁자의 비용과 위험하에 물품을 무환으로 수입하여 자국 내에서 판매

(2) 대금을 결제하는 형태로 이 거래방식은 위탁자로부터 일정수수료를 수취하는 것이 목적

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 위탁가공무역

(1) 가공임을 지급하는 조건으로 외국에서 가공(제조, 조립, 재생, 개조를 포함)할 원자재의 전부 또는 일부를 거래상대방에게 수출

(2) 외국에서 조달하여 이를 가공한 후 가공물품을 수입하는 수출 · 입

4) 수탁가공무역

(1) 가득액을 영수하기 위하여 원자재의 전부 또는 일부를 거래상대방의 위탁에 의하여 수입

(2) 가공한 후 위탁자 또는 그가 지정하는 제3자에게 가공 물품을 수출하는 수출 · 입

5) 임대방식에 의한 수출

(1) 임대(사용임대 포함)계약에 의하여 물품을 수출하여 일정기간 후 다시 수입

(2) 기간이 만료전 또는 만료후 당해물품의 소유권을 이전하는 수출

6) 임차방식에 의한 수입

(1) 임차(사용임차 포함)계약에 의하여 물품을 수입

(2) 일정기간 후 다시 수출하거나 그 기간의 만료전 또는 만료후 당해물품의 소유권을 이전하는 수입

7) 중계무역(통과무역)수출 · 입

(1) 수출할 것을 전제로 하여 물품을 수입하여 제3국으로 수출하는 수출 · 입

(2) 수입한 상품을 원형 그대로 가공하지 않고 수출 하여 지급액과의 차액, 즉 중계수수료를 수취하는 거래

국제무역사 | 1급 자격과정

8) 연계무역 수출·입

(1) 수출·입이 연계된 무역거래로서 물물교환, 구상무역, 대응구매, 제품환매 등의 형태에 의하여 이루어지는 수출 · 입

(2) 동일한 거래당사자 간에 수출과 수입이 연계된 무역거래로서 거래당사국간 수출입의 균형을 유지하거나 통상협력의 수단으로 이용

9) 외국인도방식에 의한 수출

(1) 수출대금은 국내에서 영수

(2) 국내에서 통관되지 아니한 수출물품을 외국으로 인도하는 수출

10) 외국인수방식에 의한 수입

(1) 수입대금은 국내에서 지급

(2) 수입물품은 외국에서 인수하는 수입

11) 스위치무역

(1) 물품의 수출입계약은 수출상과 수입상이 직접 체결하고 물품도 수출국에서 수입국으로 직접 송부

(2) 대금결제만은 제3국의 업자를 개입시켜 간접적으로 행하는 무역

12) 녹다운방식 수출 · 입

(1) 완제품을 수출하는 것이 아니라 조립할 수 있는 설비와 능력을 가지는 거래처에 대하여 상품을 부품이나 반제품의 형태로 수출입

(2)실수요지에서 제품으로 완성시키도록 하는 현지조립방식의 수출 · 입으로 CKD(complete knock-down) 및 SKD(semi knock-down) 수출입방식

국제무역사 | 1급 자격과정

13) 링크제 무역

(1) 수출 · 입을 수량이나 금액으로 연결시키는 무역거래

(2) 한국에서 자동차를 수출한 회사에게만 일정한 양의 자동차부품수입을 허용

(3) 수출과 수입을 연결시켜 수출 · 입을 규제하는 무역

14) 구상무역

(1) 수출 · 입 물품의 대금을 그에 상응하는 수입 또는 수출로 상계하는 수출입방식

(2) 두 나라사이의 수출 · 입 균형을 유지하기 위해 많이 이용되는 거래방식

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



06강

무역계약

4 무역계약

1. 무역계약의 법률적 특성

1) 합의 또는 낙성 계약(Consensual Contract)

(1) 계약조건의 성립

(2) 계약조건의 청약(Offer)에 대한 청약조건의 승낙(Acceptance)에 의해 성립

2) 쌍무계약(Bilateral Contract)

(1) 쌍방이 채무를 부담하는 채무계약

(2) 매도인은 물품인도 의무, 매수인은 대금지불 의무

3) 유상계약(Remunerative Contract)

(1) 채무의 이행

(2) 매도인의 계약물품 인도에 대하여 매수인의 대금지급

국제무역사 | 1급 자격과정

2. 무역계약의 내용

1) 기본조건

(1) 신용장거래에서는 신용장에 분할선적을 금지하는 문언이 없는 한,
분할선적은 허용하는 것으로 본다.

(2) 신용장에 과부족금지 문언이 없는 한 환어음의 발행금액이 신용장금액을
초과하지 않는 범위 내에서 5% 까지의 과부족은 용인된다.

(3) 일반적으로 FOB, CFR, CIF 등의 규칙은 별도의 합의가 없는 한
선적품질조건에 따르는 것으로 본다.

(4) 선적일자와 관련하여 선하증권에 선적일이 표시되지 않고 발행일만
표시된 경우에는 선하증권 발행일이 선적일자로 간주된다.

2) 부가조건

(1) 과부족 용인조건(More or Less Clause)이란 Bulk Cargo에서 운송 중 수량의 변화가 예상되는 물품에 대해 약정된 허용 범위 내에서 과부족을 인정하는 조건이다.

(2) 품질조건 중 Sea-Damaged Terms(SD)는 곡물거래에 사용되는 것으로, 원칙적으로는 선적품질 결정방법이지만, 운송 중 해수에 의한 물품의 손해는 매도인이 부담하기로 하는 조건이다.

(3) 표준품 매매에서 USQ(Usual Standard Quality) 조건은 공인검사기관이나 표준기관이 인증한 통상적인 품질을 표준품으로 결정하는 조건이다.

(4) “까지(to)”, “까지(until)”, “까지(till)”, “부터(from)” 및 “사이(between)”라는 단어는 선적 기간을 결정하기 위하여 사용되는 경우에는 언급된 당해 일자를 포함한다.

(5) “이전(before)”및 “이후(after)”라는 단어는 언급된 당해 일자를 제외한다. “on or about”은 지정일자 전후 5일의 기간으로 총 11일의 기간이다.

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



07강
청약(Offer)

5 청약(Offer)

1. 청약(Offer)의 개념

1) 청약의 표시

(1) offeror(청약자)가 offeree(피청약자)와 일정한 조건으로 계약을 체결하고 싶다는 의사표시

(2) 청약자가 승낙과 결합하여 특정한 내용을 가지는 계약을 성립시키려는 것을 목적으로 하는 일방적이고 확정적인 의사표시

2) 청약의 표시

(1) 청약은 원칙적으로 별도의 형식을 필요로 하지 않으므로 서면뿐만 아니라 구두로도 행할 수 있음

(2) 청약은 법적으로 구속력을 가지고 상대방에게 보내는 확정적인 의사표시

(3) 요식계약의 경우에는 청약도 보통 그 형식을 필요로 함

(4) 청약이 확정적인 의사표시라는 점에서 청약의 준비행위에 지나지 않는 청약의 유인(invitation to offer)이나 계약체결의 예비교섭의 단계에 있는 표시와는 구별 필요

(5) 청약의 유인 [예컨대, 확인조건부 청약(sub-con offer)]이란 청약을 위한 예비교섭으로서 상대방이 이를 수락하더라도 계약이 성립되는 것이 아님

국제무역사 | 1급 자격과정

2. 청약(Offer)의 종류

1) 매도청약(selling offer)

(1) 매도인이 매수인에게 어떤 조건과 가격으로 특정물품을 판매하고 싶다는 매도의사표시

(2) 무역거래에서 일반적인 의미의 매도청약

2) 매수청약(buying offer)

(1) 매수인이 매도인에게 어떤 조건과 가격으로 특정물품을 매입 하고 싶다는 매입의사표시

(2) 무역거래에서 일반적인 의미의 매수청약

3) 확정청약(Firm Offer)

(1) 청약의 유효기간이 정해져 있는 청약을 말하며, 그 유효기간내에는 청약자에 대해 구속력(binding force)을 갖는다.

(2) firm offer의 유효기간내에 상대방이 승낙을 하면 당사자 쌍방을 법률적으로 구속하는 매매 계약이 성립한다.

4) 불확정청약(Free Offer)

(1) offer의 유효기간이 정해져 있지 않은 offer로서 보통 circular letter와 함께 보내지며, 피청약자가 승낙을 하여도 청약자의 재확인이 필요

(2) 청약자의 자유의사에 따라 언제든지 취소 가능

국제무역사 | 1급 자격과정

5) 반대청약(Counter Offer)

(1) 매도인의 청약에 대하여 매수인의 가격, 수량, 선적시기 등의 청약내용 일부를 변경하거나 추가를 제의해오는 것

(2) 원래의 청약에 대한 거절이면서 새로운 청약으로 간주하는 것

6) 조건부 청약(Conditional Offer)

(1) 청약내용에 단서가 있어 피청약자의 승낙만으로 계약이 성립되지 않음

(2) 청약자의 최종확인이 있어야 계약이 성립되는 청약

3. 청약의 효력 발생시기와 유효기간

1) 효력 발생 시기

(1) 청약이 효력을 발생하기 위해서는 청약의 내용이 상대방에 전달되어야만 그 효력이 발생한다.

(2) 청약의 내용이 피청약자에게 도달하기 이전에 철회되면 그 청약은 무효가 된다.

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 유효기간

(1) 청약의 조건으로 승낙기간을 정하고 있는 경우에는 그 기간 내에 승낙이 있어야만 효력이 발생한다.

(2) 확정청약은 유효기일 이내에 피청약자가 이를 승낙하면 그것만으로 무역계약이 성립된다.

(3) 승낙기간을 정하지 않았을 경우에는 상당한 기간(reasonable period of time)내에 승낙하면 계약을 성립시킬 수 있다.

(4) 피청약자가 승낙의 의사표시를 발신하기 전에 청약 내용의 철회 또는 조건변경의 통지가 피청약자에게 도달할 경우에는 철회 또는 조건변경을 인정한다.

(5) 유효기간이 기재된 청약을 확정청약이라고 하며 그 유효기간 내에서는 청약자가 그 내용을 변경하거나 취소, 철회할 수 있다.

4. 청약의 효력상실

1) 청약의 거절 또는 반대청약(rejection of offer or counter offer)

(1) 피청약자가 청약을 거절하면 청약의 효력은 소멸하며 그 후에는 그 청약을 승낙하여도 계약을 성립시킬 수 없다.

(2) 청약의 내용에 조건을 붙여 그 일부만의 승낙하는 부분적 승낙(partial acceptance)은 반대청약이 되어 최초의 청약에 대하여 거절하는 효과를 가지므로 최초의 청약 효력은 상실된다.

(3) 피청약자가 청약자에 대하여 청약의 내용을 바꾸어 주기를 바라거나 문의하는 정도인 의뢰부 승낙 (acceptance accompanied by request)은 반대청약이 아니기 때문에 청약의 효력에 영향을 미치지 않는다.

(4) 유효기간이 설정되어 있지 않거나 취소 불능임이 표시되지 않으면, 상대방의 승낙 의사를 발송하기 전에 청약자의 청약 취소의 의사가 먼저 상대방에게 도달한 때만 취소할 수 있다.

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 청약의 철회(revocation of offer)

(1) 청약의 철회는 청약의 효력을 소멸시키는 의사표시이다.

(2) Counter offer가 있게 되면 원래의 청약은 법률상 그 효력을 잃는다.

(3) 반드시 상대방에게 통지되어야 하고, 그 통지는 상대방이 청약을 승낙하기 전에 상대방에게 도달해야 한다.

3) 당사자의 사망(death of parties)

(1) 피청약자나 청약자가 청약이나 반대청약의 승낙 이전에 어느 일방이 사망했을 경우

(2) 청약이나 반대청약은 그 효력을 상실

4) 시간의 경과(lapse of time)

(1) 청약은 그 내용에 승낙기간이 정해져 있을 경우에는 그 기간이 경과하면 효력 소멸

(2) 기간이 정해져 있지 않을 경우에는 상당한 기간(reasonable time)이 경과하면 효력 소멸

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



08강
승낙(Acceptance)

6 승낙(Acceptance)

1. 승낙(Acceptance)의 개념

1) 승낙의 표시

(1) acceptance란 피청약자가 청약자의 offer를 수락하여
계약을 성립시키고자 하는 의사표시

(2) 피청약자가 청약자의 청약에 대하여 그 청약의 내용 또는 조건을
모두 수락하고 계약을 성립시키겠다는 의사표시

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 승낙의 유효조건

(1) 승낙은 청약의 유효기간내에 행해져야 하며, 청약의 모든 내용에 대해
무조건 승낙(unconditional acceptance)하는
완전한 승낙(complete acceptance)이어야 한다.

(2) 청약내용에 대하여 변경을 요구하거나 일정한 단서를 붙이는 경우에는
승낙이라고 보지 않고 반대청약(counter offer)이라고 한다.

(3) 청약에 대한 반대청약이 있을 경우에는 계약은 성립되지 않는다. 즉 부분적 승낙,
조건부 승낙 등은 반대청약에 해당하는 것으로서 계약을 성립시키지 못한다.

(4) 피청약자가 청약을 받고 그 내용을 변경하여 반대청약을 발송하였다가, 이를
번복하여 원래의 청약대로 승낙한 경우에는, 만일 그 반대청약이 상대방에게
도달한 후에 그러한 승낙이 원청약자에게 도달하였다면 계약은 성립되지 않는다.

3) 승낙의 방법

(1) 승낙의 방법이 지정되어 있는 경우에는 지정된 통신수단을 이용하여 승낙하여야 한다.

(2) 다른 통신수단을 이용하게 될 때는 청약자의 승인이 없다면 그 계약은 무효가 된다.

(3) 피청약자가 청약자의 청약을 승낙할 때 계약 성립하며, 청약자의 모든 조건에 대하여 동의를 하는 무조건 승낙만이 승낙이며 조건부승낙은 반대오퍼가 된다.

국제무역사 | 1급 자격과정

2. 승낙(Acceptance)의 효력발생시기

1) 발신주의(post-mail rule)

(1) 피청약자가 승낙의 의사표시를 발신했을 때

(2) 발신했을 때 계약이 성립한다고 보는 입법주의

2) 도달주의(receipt rule)

(1) 피청약자의 승낙의 의사표시가 청약자에게 도달한 때

(2) 도달했을 때 계약이 성립한다고 보는 입법주의

3) 요지주의(了知主義)

(1) 단순히 물리적으로 승낙의 의사표시가 도달될 뿐만 아니라

(2) 현실적으로 청약자가 그 내용을 인지한 때에 계약이 성립한다고 보는 입법주의

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사

09강
무역계약의 체결



7 무역계약의 체결

1. 무역계약서의 작성

1) 계약서 작성

(1) 무역계약은 청약(offer)과 승낙(acceptance)을 통한 당사자간 합의에 의하여 성립하므로 계약서의 작성이 반드시 필요한 것은 아니다.

(2) 무역계약은 일반적으로 상품을 계약의 목적으로 하는 국제매매 계약이기 때문에 후일에 분쟁이 야기될 소지가 상당히 많다.

(3) 매매당사자간 이러한 분쟁을 방지하기 위해서 무역계약의 조건을 명백히 할 필요가 있으며, 또한 이를 문서화하여 서명한 매매계약서(sales contract)를 상호 교환하여 보관하는 것이 필요하다.

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 계약서 조항

(1) 매매계약서의 기재내용은 거래상대방, 상품의 내용, 상품의 목적지 등에 따라 달라지지만, 결국 매매 당사 자간에 합의된 사항을 빠짐없이 정확히 기재해야 한다.

(2) 매매계약서에 기재될 사항은 일반적으로 거래시마다 결정하여야 할 사항 즉, 품명, 품질, 규격, 수량, 가격, 선적 등에 관한 사항과 일반적으로 모든 거래에 공통되는 사항 즉, 불가항력, 무역조건, 권리침해, 클레임 조항, 중재, 준거법 등에 관한 사항으로 나눌 수 있다.

2. 무역계약서의 내용

1) 계약당사자의 확정

(1) 매도인과 매수인의 이름 또는 상호와 주소를 명기

(2) 계약의 당사자를 확정

2) 계약성립의 확인

(1) 매매계약이 계약서에 기재된 조항에 따라 성립되었음을 확인하는 문언

(2) We as seller confirm having sold you as buyer the following goods on the terms and conditions as stated below and on the back here of(우리는 판매자로서 당신에게 아래와 같은 조건과 여기 뒷면에 있는 아래의 상품들을 구매자로서 판매한 것을 확인합니다.)

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 품명, 품질 및 규격

(1) 품명, 품질, 규격 등은 보통 일괄하여 기재한다. 품질은 FOB, CIF등 선적지 조건으로 매매하는 경우에는 원칙적으로 선적지 품질조건(shipped qualjty terms)이지만, 특약에 의해 양륙지 품질조건(landed quality terms)으로 할 수도 있다.

(2) 품질에 관한 조건으로는 크게 견본매매(sale by sample), 설명매매(sale by description), 상표매매(sale by brand)등으로 분류할 수 있다.

4) 수량

(1) 상품의 성질과 형상에 의하여 중량, 용적, 개수, 길이 등의 단위에 의해 거래된다.

(2) 포장된 상품을 매매하는 경우에는 포장재료의 중량을 포함한 총중량(gross weight)인가, 포장재료의 중량을 포함하지 않은 순중량(net weight)인가를 명기할 필요가 있다.

(3) 중량의 한 단위인 ton에 관해서는 long ton(영국톤, 2240lbs), short ton(미국톤, 2000lbs), metric ton(킬로톤, 2204lbs)의 구별을 분명히 해둘 필요가 있다.

(4) 수량에 관해서도 품질의 경우와 같이 FOB, CIF등의 선적지 조건으로 매매하는 경우에는 원칙적 선적지 수량조건(shipped quantity terms)이지만, 특약에 의해 양륙지 수량조건(landed quantity terms)으로 할 수도 있다.

(5) 생산, 포장 등 기타의 사정으로 계약수량 대로의 수량을 인도하기가 곤란할 것으로 예상되는 경우에는 약간의 과부족을 용인하는 조항(More or Less Clause)을 두어야 할 것이다.

국제무역사 | 1급 자격과정

5) 가격

(1) 단위수량당의 단가(unit price)와 계약수량에 대한 합계금액(total amount)을 기재한다.

(2) 매매 가격의 정형으로서는 'Incoterms 2020'에 의한 FOB, CIF등 11가지의 종류가 있다.

6) 결제 방법

(1) 무역 매매계약에서는 보통 결제조건으로서 화환어음(documentary bill of exchange)을 이용한다.

(2) FOB, CIF등의 무역조건은 "결제는 화환어음에 의한다"(Payment to be made by a documentary bill of exchange)는 특약에 의해 매도인이 발행한 화환어음, 즉 선적서류가 첨부된 환어음을 매수인이 결제하게 된다.

(3) 매수인의 대금지급을 보다 확실히 하기 위해 취소불능 신용장(irrevocable L/C)의 개설이 전제조건이 되기도 한다.

7) 선적

(1) 무역거래 계약에서는 보통 화물 선적월을 결정한다. 예를 들면 8월 선적(shipment in August)인 경우에는 매도인은 8월 1일부터 8월 31일까지의 사이에 선적하면 된다.

(2) 8/9월 선적(Shipment in August/September)인 경우에는 매도인은 8월 1일부터 9월 30일까지의 사이에 선적하면 된다.

(3) 신용장 거래에서는 분할선적(partial shipments)은 신용장에 특별히 금지조항이 없는 한 인정된다.

(4) 선적일은 일반적으로 선하증권의 일자(B/L date)를 선적된 일자로 간주하는 것이 거래 관행이다.

국제무역사 | 1급 자격과정

8) 보험

(1) CIF계약 등에서 매도인이 매수인을 위해 화물을 보험에 부보하는 경우에는 보험조건을 명확히 결정해 둘 필요가 있다.

(2) 보험조건에는 전손담보조건(TLO : Total Loss Only), 분손부담보조건(FPA : Free from Particular Average), 분손담보조건(WA : With Average)등이 있다.

9) 포장(packing)

(1) 내용물을 보호하는 견고성과 포장비용 자체의 절감, 운임 절감을 고려

(2) 경제성을 감안하여 포장 조건을 결정

10) 하인(荷印)

(1) 하인(shipping mark)은 화물의 분류를 원활히 수행

(2) 화물의 운송 및 보관 시 필요한 화물 취급상의 지시

(3) 주의를 포장에 표시하기 위하여 매수인이 매도인에게 요구

11) 검사

(1) 무역거래 계약서에서는 상품이 계약조건에 합치되어 있는가를 확인하기 위함

(2) 제 3자인 검사기관에 상품을 검사시키는 일

12) 불가항력

(1) 불가항력(force majeure)에 의하여 계약의 이행이 불가능하거나
이행이 지연되는 경우에 대비

(2) 미리 계약서상에 면책문언을 삽입

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



10강
무역 거래대금 결제방식

8 무역 거래대금 결제방식

1. 송금 결제방식에 의한 수출 · 입 무역형태

1) 송금방식

(1) 당사자의 신용을 바탕으로 하는 거래이며 거래 관계가 제3자에게 노출되지 않음

(2) 수출입 이전에 수입업자가 수출업자 앞으로 수출대금을 미리 송금하여
수출 · 입이 이루어지는 무역

(3) T/T in advance는 주로 판매자 우위 시장(seller's market)에서 발생

(4) 송금방식에 의한 수출은 수출상이 수출대금을 외화로 영수하는 조건,
COD 및 CAD의 두 가지가 있음

(5) 매도인의 관점에서 CWO 방식은 위험부담이 없으나
COD, CAD 방식에서는 수출대금 영수가 보장되지 않는 위험이 있음

2) O/A 결제방식

(1) O/A nego는 외국환은행이 신용장이나 선하증권 등에 의해 담보되지 않는 순수한 외상수출채권을 매입하는 거래

(2) O/A 방식은 수출입 계약체결 후 수출자가 물품의 선적을 이행하고 선적완료 사실을 수입자에게 통보하는 시점에 수출채권이 성립

(3) 은행의 선적서류 심사가 없고, 은행수수료가 추심결제방식이나 신용장 방식보다 절감되는 장점

(4) 수입자의 지급지연이 발생하는 경우 은행에 신용기록이 남지 않는다는 측면에서 D/A보다 수입자에게 유리

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 현물상환방식(COD: Cash on Delivery)

(1) 수입자가 물품을 인수, 확인 후에 물품대금을 송금하는 결제방법

(2) 물품대금 결제시 신용장이나 환어음을 사용하지 않음

(3) 주로 귀금속과 같은 고가품을 거래할 때 사용하는 결제방법

4) 서류상환방식(CAD: Cash Against Documents)

(1) 수출자가 상품을 수출하고 선적을 증명할 수 있는 선하증권, 보험증권, 상업송장 등

(2) 주요 선적서류를 수출지에 있는 수입자의 대리점이나 거래은행에 제시하여 그 서류와 상환으로 수출대금을 받을 수 있는 거래조건

(3) CAD 방식은 수입자의 관점에서 선적은 확인되지만, 물품의 품질확인이 어렵다는 단점이 있어 선적 전 검사(PSI)를 활용하여 위험을 방지

2. 수출 · 입 무역형태 결제방식

1) 추심(Collection)

(1) 국제적으로 상호 신용상태가 향상됨에 따라 점차 늘어나는 추세

(2) 수출은 취소불능 화환신용장 없이 계약에 의하여 화물환어음으로
대금결제를 하는 수출방식

(3) 수입은 취소불능 화환신용장 없이 당사자 간의 계약에 의하여 화환 어음으로
대금결제를 하는 수입방식

(4) 수출자는 상품을 선적한 후 관련 서류를 remitting bank에 추심을 의뢰하고
remitting bank는 collecting bank에 추심을 지시

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 추심(Collection)결제방식

(1) 추심결제방식은 수출자가 수입자로부터 대금을 받기 위해 환어음을 발행

(2) 은행을 통한 무역대금 결제라는 측면에서 신용장 결제방식과 유사하나,
통용되는 국제규칙은 신용장 방식과 다름

(3) 추심지시서에 D/A인지 D/P인지 명시가 없는 경우 은행은 D/P로 간주

(4) D/P 방식에서 추심은행은 수입자로부터 대금을 받음과 동시에 서류를
수입자에게 인도

(5) D/P 방식은 대금결제가 보장되지 않지만 물품 회수는 보장되는 반면,
D/A는 대금결제 및 물품 회수가 모두 보장되지 않을 수 있음

(6) D/A는 외상거래라는 측면에서는 O/A와 유사하지만, 수입자를 지급인으로 하는
환어음을 발행한다는 점에서 O/A와 차이가 있음

(7) D/A 방식으로 거래 시 매수인은 인수행위만으로 선적서류를 인도받은 후 만기일에 수입대금을 추심은행에 지급

(8) O/A는 선적 후 수출업자가 선적서류를 수입자에게 직접 송부하여 대금을 청구하지만, D/A는 선적 후 은행을 통해 대금을 회수

3) 산업 설비(플랜트)의 수출

(1) 기계류에 엔지니어링, 노하우, 건설시공 등이 결부된 기계시스템의 수출이기 때문에 일반상품수출과는 다름

(2) 수출은 Turn-key 방식으로 수출업자가 공장설비는 물론 가동 방법까지 제공하기에 수입업자가 가장 선호하는 방식

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



11강
결제조건(Payment Terms)

3. 결제조건(Payment Terms)

1) Document against payment : D/P(지급 인도조건)

(1) 수출상이 상품을 선적한 후, 관련서류가 첨부된 일람불 환어음을 수입상을 지급인(drawee)으로 발행하여, 자신의 거래은행에 추심을 의뢰하면, 수출상의 거래은행은 그러한 서류가 첨부된 환어음을 수입상의 거래은행으로 보내어 추심을 의뢰한다.

(2) 수입상의 거래은행은 그 환어음의 지급인인 수입상으로부터 대금을 지급 받으며, 서류를 인도하고, 지급 받는 대금은 추심을 의뢰한 은행으로 송금하여 결제하는 방법이다.

2) Document against Acceptance : D/A(인수 인도조건)

(1) 수출상이 상품을 선적한 후, 관련서류가 첨부된 일람불 환어음을 수입상을 지급인(drawee)으로 발행하여, 자신의 거래은행에 추심을 의뢰하면, 수출상의 거래은행은 그러한 서류가 첨부된 환어음을 수입상의 거래은행으로 보내어 추심을 의뢰한다.

(2) 수입상의 거래은행은 그 환어음의 지급인인 수입상으로부터 어음의 인수를 받으며, 서류를 인도하고, 어음의 만기일에 대금을 지급받아 추심을 의뢰하여 온 은행으로 송금하여 결제하는 방법이다.

(3) 수출상이 수입상과의 매매계약에 따라 물품을 선적한 후 구비된 서류에 기한부어음(Usance Bill)을 발행 · 첨부하여 자기 거래은행인 추심의뢰은행(Remitting Bank)을 통하여 수입상의 거래은행인 추심은행(Collecting Bank) 앞으로 그 어음대금의 추심을 의뢰함으로 대금을 회수하는 것을 말한다.

국제무역사 | 1급 자격과정

(4) 수출자가 기한부 환어음을 발행하고 수입자는 만기일에 대금을 결제한다는 점에서 Usance L/C와 유사하다.

(5) D/A 방식에서 수입자는 환어음에 대한 지급의 약속으로 인수(acceptance)를 함으로써 선적서류를 인도받아 화물에 대한 소유권을 획득한다.

3) D/A 거래 순서

(1) 수출자가 제품 선적 후 추심의뢰은행에 추심 의뢰

(2) 추심의뢰은행이 추심은행으로 서류 송부

(3) 추심은행이 수입자에게 서류 도착 통보 및 서류 인수 요구

(4) 추심은행이 추심의뢰은행으로 인수 통보

(5) 수입자가 추심은행에 수입대금 결제

(6) 추심은행이 추심의뢰은행으로 대금 송금

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길



9 무역관리

1. 무역관리 개념

1) 무역관리의 의의

(1) 무역 거래에 따른 제반 절차와 이를 규제 또는 지원하기 위한 각종 법규 및 제도적 장치

(2) 무역관리는 무역 거래에 대한 정부의 인가, 허가, 면허, 승인, 인증, 행정지도 등의 방법 등

(3) 국제수지의 균형과 국민경제의 발전을 기하기 어려운 경우에 직 · 간접적으로 대외거래 상품의 품목과 수량을 제한하는 일종의 무역 통제정책

(4) 무역관리의 정도는 각국의 경제 사정에 따라 서로 상이하게 나타남

(5) 외국환관리(exchange control) 및 관세(customs tariff)와 함께 자유무역을 규제하는 3대 무역장벽(tariff barriers)을 형성

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 무역관리의 목적

(1) 모든 국가가 자유무역을 지향하는 가운데서도 국내산업 발전, 국제수지 균형 등 경제정책목표를 달성하기 위하여 대외무역거래에 일정한 규제를 두고 있다.

(2) 무역자유화를 지향하는 국제경제는 종래 관세 및 무역에 관한 일반협정(GATT)을 중심으로 무역규제의 완화와 무역의 자유화를 위한 노력이 상당한 실효를 거두어 왔다.

(3) 현재의 세계무역기구(WTO)체제로 개편됨에 따라 국제 무역관리에 새로운 전기를 맞이하게 되었다.

2. 무역관리 기구

1) 무역관리 주체

(1) 무역거래의 관리를 위하여 국내외적으로 수 많은 기구들이 직 · 간접으로 이에 관여하고 있다.

(2) 무역에 관한 최고 중앙행정관청으로 산업통상부장관, 협조 중앙행정관청으로 각 소관 주무부처장관 등

(3) 심의기관으로서 무역위원회, 산업통상부장관의 권한 위임 위탁에 따른 기관으로서 국립기술품질원장, 시장·도지사, 수출자유지역 관리소장, 관세청장 및 세관장, 한국수출입은행장, 한국은행총재, 한국무역협회장, 한국무역대리점협회장, 한국외국기업협회장, 대한상사중재원장 등

(4) 유관기관으로는 대한무역투자진흥공사와 수출검사기관 등

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 국제무역 관리기구

(1) 자유무역과 무역거래의 확대를 목표로 국제적 무역기구들이 무역관리에 직 · 간접으로 관여하고 있다.

(2) 국제적 무역관리기구로서는 ’1995년 1월 1일부터 GATT를 대체하는 새로운 법인격을 지닌 강력한 국제무역기구로서 출범한 세계무역기구(WTO)

(3) 각국의 관세법과 절차가 상이함으로써 생기는 무역자유화의 장애를 제거하고 「CCC설립조약, 품목표조약, 평가조약의 3대 조약을 제정한 관세협력이사회(Customs Cooperation Council : CCC)」

(4) 「국제거래의 확대와 국제적 통일규칙의 제정을 통하여 분쟁을 해결하기 위한 국제민간조직으로 1919년 파리에 본부를 두고 창설된 국제상업회의소(International Chamber of Commerce : ICC)」

(5) 국제환자유화와 국제통화협력이념을 내세운 국제통화체제로 국제무역의 발전을 추진하기 위한 국제통화기금(International Monetary Fund : IMF)

(6) 선진국간의 국제경제협력기구로 회원국과 개도국의 경제성장, 고용증대, 생활수준 향상, 무역확대 등을 목적으로 1961년 9월에 발효한 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation & Development：OECD)

(7) UN총회의 보조기관으로 「UN경제총회」로 불리우며 국제무역의 증진, 국제거래의 원칙과 정책수립, 국제거래 다자조약 추진, 국제무역과 경제개발 조정, 특히 선진국과 개발도상국의 남북문제에 관하여 개발도상국 무역확대와 경제개발을 주요 목적으로 1964년 3월에 창설된 국제연합무역개발회의 (UN Conference for Trade and Development：UNCTAD)

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사

13강
수출거래 절차



10 수출거래 절차

1. 계약체결단계

1) 국내외 거래선 발굴

(1) 수출상이 해외시장을 발굴함에 있어서는 철저한 시장조사(market research)를 통해 신뢰할 수 있는 국내외거래선을 발굴하는 노력을 선행

(2) 국내시장조사(domestic market research)를 통해 국내의 경쟁력 있고 유력한 국내공급선을 찾아야 함

(3) 해외시장조사(overseas market research)에 의하여 자사제품의 판매가능성이 있는 목적시장을 선정

2) 거래선 신용조회

(1) KOTRA, 무역협회, 중소기업청 등 수출지원기관과 개별품목의 조합을 통하여 신용력있고 성장성이 있는 거래처를 발굴

(2) 해외광고나 홍보매체, 직접방문, 무역거래중개사이트(e-Market Place : EMP) 홍보, 인터넷무역 박람회 등을 통하여 제품을 적극적으로 홍보

(3) 신뢰할 수 있는 거래선을 개척하기 위해서는 KOTRA, 상대방의 주거래은행, 상업흥신소 등을 통해 상대방의 신용도를 사전에 조회하는 것도 필요

국제무역사 | 1급 자격과정

2. 수출계약 체결

1) 거래조회

(1) 해외수입상이 자사상품에 대하여 관심을 갖게 되면 물품의 가격, 공급능력, 선적시기 및 대금결제방식 등에 대한 구체적 문의와 함께 청약(offer)을 내줄 것을 요청

(2) 청약을 주고받고 거래의사를 확인하는 과정을 거래조회(inquiry)라 함

2) 청약 요청 후

(1) 청약요청을 받은 수출상은 거래의 단계에 따라 자유청약(free offer), 확정청약(firm offer) 또는 조건부 청약(conditional offer)을 발행

(2) 수입상과 가격, 수량 등에 관한 절충의 단계를 거쳐 매매계약서(Sales Contract Sheet)를 작성

3. 수출신용장의 내도

1) 신용장 개설의뢰

(1) 수출계약이 체결되면 계약에 따라 수입상은 주거래은행에 신용장(L/C) 개설을 의뢰

(2) 신용장 개설은행은 수출국 현지의 통지은행을 통해 신용장을 수출상에게 통지

2) 화환신용장

(1) “Injunction”은 화환신용장의 본질인 독립성과 추상성을 훼손하는 것으로 볼 수 있다.

(2) 양도된 신용장은 신용장의 조건을 정확히 반영하여야 한다. 다만 신용장의 단가, 유효기일은 예외이다.

(3) Silent confirmation은 비수권확인이라는 의미이며 UCP600에서의 확인은행으로 인정받지 못한다.

국제무역사 | 1급 자격과정

(4) 신용장 대금의 결제 또는 매입을 위한 유효기일은 제시를 위한 유효기일로 본다.

(5) 분할선적 및 할부선적 조건이면 같은 운송수단으로 개시되고 같은 운송구간을 위한 선적을 증명하는 두 세트 이상의 운송서류로 이루어진 제시는 그 운송서류가 같은 목적지를 표시하고 있는 한, 다른 선적일자 또는 다른 선적항 수탁지 또는 발송지를 표시하더라도 분할선적으로 간주하지 않는다.

(6) 환어음(bill of exchange)의 내용 중 신용장에서 요구한 만기일이 “10 days from B/L date”이고 실제 선적일이 5월 1일인 경우, 수익자가 제시한 환어음에는 실제 만기일을 계산한 5월 11일로 기재해도 된다.

3) 수입신용장 실무

(1) 개설의뢰인은 원본 운송서류 없이 개설은행의 Shipping L/G로 화물을 인수할 수 있다.

(2) FOB 조건이면 개설의뢰인은 보험회사에 신용장 개설신청서 사본을 보내어 보험에 가입한다.

(3) 개설의뢰인이 “Surrendered B/L is acceptable”이라는 조건을 신용장 조건에 삽입시키는 것을 원하는 경우, 개설은행은 수입화물에 대한 담보권을 확보할 수 없다.

4) 수출상 절차

(1) 신용장을 수취한 수출상은 대금회수의 안전을 위하여 품명, 규격, 금액, 선적기일, 신용장 유효기한 등 계약 내용과의 일치 여부나 취소불능 여부, 양도가능 여부, 매입은행 제한 여부, 기타 신용장 조건의 내용 등에 관하여 세밀한 검토가 필요

(2) 검토 후 만약 계약의 내용과 상이한 신용장조건이 있으면 신용장조건의 변경을 수입상에게 요청

국제무역사 | 1급 자격과정

4. 수출승인

1) 승인 절차

(1) 신용장을 받은 수출상은 수출물품 확보 이전에 수출물품의 개별법상 수출제한 여부를 사전에 확인하여야 한다.

(2) 당해 수출품목이 개별법에 의하여 제한되는 경우에는 당해 품목을 관장하는 관계기관 · 협회 · 조합 등에서 수출승인(export licence : E/L)을 받아야 한다.

2) 승인 기간

(1) 수출승인의 유효기간은 1년

(2) 물가안정, 수급조정 등 그 용도와 물품의 인도조건 기타 거래상의 특성에 따라 필요하다고 인정되는 경우는 수출 승인기관은 승인시에 그 효력인정 기간을 따로 정할 수 있음

3) 해상운송 수출절차

(1) 수출자의 공장이나 수출자가 책임져야 하는 장소에서 작업한 컨테이너화물의 적재에 대하여는 법적으로 수출자가 책임져야 함

(2) 증거로 선하증권 발행인은 선하증권상에 'Shipper's load, count, weight, stow, seal'로 표기하여 발행

4) 해상운송 물류비

(1) 정기선 해상운임은 기본운임과 할증료 및 부대비용과 추가 요금으로 구성

(2) 일반적으로 정기선 운송시 선사들은 항로별로 tariff를 보유하고 있으나 국제적으로 물량을 유치하기 위한 선사 간의 경쟁이 치열하므로 실제로 선사가 징수하는 해상운임은 일반적으로 tariff보다 낮으나 시황에 따라 다를 수도 있음

(3) 부정기선 운임의 종류 중 부과기준에 따른 분류로 선복 운임, 부적 운임, 톤당 운임, 일대 용선 운임이 있음

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



14강
계약이행단계

11 계약이행단계

1. 수출 물품 확보

1) 확보 방법

(1) 자기공장에서 직접 생산하거나 타사공장에서 임가공 하청방식으로 생산하는 방법

(2) 타사의 완제품을 구매하는 방법

2) 조달 방법

(1) 내국신용장(Local L/C) 또는 구매확인서에 의하여 국내 구매하는 방법

(2) 수입신용장(L/C)을 개설하여 해외에서 수입하는 방법

2. 적화보험부보

1) 거래조회

(1) 수출상은 보험자(보험회사)와 수출상품에 대하여 적화보험계약을 체결

(2) 물품의 성질과 담보 및 면책위험 등을 감안하여 수입상과 협의를 통해 부보조건을 결정

2) 계약체결 방법

(1) 수출상은 보험회사에 소정의 적화보험신청서(Cargo Insurance Application)를 제출하여 보험계약을 체결

(2) 편의상 보험회사에 팩스로 상업송장(Commercial Invoice), 포장명세서(Packing List) 등 서류를 송부하여 계약

국제무역사 | 1급 자격과정

3. 수출보험계약 체결

1) 체결이유

(1) 수출보험은 수출상 뿐만 아니라 수출과 연관된 생산업자나 금융기관의 손해까지도 담보해 줌

(2) 수출상의 불안을 제거하고 안전한 수출을 보장하여 수출진흥을 도모하기 위해 시행하는 비영리 정책보험

2) 위험 대비

(1) 수출상은 비상위험(외환거래의 제한 또는 금지, 전쟁 등)이나 신용위험(상대방의 파산 또는 지급불능 등) 등

(2) 통상의 적화보험으로 담보할 수 없는 여러 가지 위험에 대해 수출보험을 부보

4. 수출통관

1) 통관절차

(1) 수출상은 물품을 선적하기 전에 관세법이 정하는 바에 따라
수출통관 수속을 해야 함

(2) 세관장은 수출신고사항을 확인하여 일정한 요건을 갖추었을 때
이를 즉시 수리하여 수출신고필증을 교부

2) 신고

(1) 수출신고가 수리되면 수출상은 수출신고 수리일로부터 30일간의 적재

(2) 수출 물품을 보세창고 보관, 보세운송 등을 통하여 해당 기간 이내에
선박 또는 항공기에 적재

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



15강
물품의 선적

12 물품의 선적

1. 수출 물품 적재

1) 순서

(1) 수출상은 약정된 선적기일에 맞추어 선복을 수배하고 선박회사와 운송계약을 체결하여 선적을 준비

(2) 계약이 CIF, CIP 조건이면 수출상은 운송계약은 물론 보험회사와도 적하 보험계약의 체결을 준비

2) 운송적재 절차

(1) 수출상이 직접 선박회사와 체결할 수도 있고 운송주선업자(forwarder)에게 운송 및 선적업무 일체를 의뢰

(2) 수출상이 직접 개품운송계약을 체결하는 경우는 먼저 선복신청서(Shipping Request : S/R)에 수출품목, 수량, 중량 등 선적사항을 기재하고 이를 운송회사에 팩스나 인터넷으로 송부

(3) 승낙으로 선박회사는 선복예약확인서(Booking Note)를 발급

(4) FCL화물인 경우 수출상은 선박회사로부터 빈 컨테이너를 자신의 창고나 공장으로 가져와 적입을 준비하게 되는데 이때 수출상은 기기수도증(Equipment Interchange Receipt)에 빈 컨테이너 인수 서명

(5) 선박회사는 수출상의 선복신청서에 의거 현품을 확인한 후 운송선박의 책임자인 일등항해사 앞으로 화물을 적재하도록 선적지시서(Shipping Order: S/O)를 발급

(6) 선적지시서(S/O)에는 화물의 명세, 검수인, 검수한 용적 및 중량증명, 송화인의 성명, 선적항, 양륙항 등이 기재

국제무역사 | 1급 자격과정

2. 본선 적재

1) 절차

(1) 세관으로부터 수출신고필증이 교부되면 수출화물은 선적지로 직송되어 선적

(2) 수출상은 선적지시서(S/O)를 본선에 제출

(3) 일등항해사(chief mate)로부터 서명을 받아 화물은 본선의 양화기로 선창 내에 적재

2) 재래선 운송

(1) 선적지시서의 지시대로 적재 여부를 확인하기 위해 검수인의 입회하에 화물의 수량 등을 조사하여 검수표(Tally Sheet)로 작성 일등항해사에게 보고

(2) 본선은 화물을 수취하였다는 증거로 본선수취증(Mate's Receipt : M/R)을 작성하여 본사로 보내며, 선박회사는 이 기준으로 선하증권(B/L)을 발급

3) 본선수취증(Mate's Receipt)

(1) 화물이 본선에 적재되면 일등항해사(chief mate)가 화물을 수취했다는 증거로 화주에게 발급하는 서류

(2) 화주가 선하증권을 발급받기 위해서 이 M/R을 선박회사에 제출

(3) 적재시 본선측 및 화주측 쌍방의 검수인(Tally-man)이 입회하는데 이때 수량이나 포장 등에 고장이 있으면, 그 고장문언이 M/R의 적요란(Remarks)에 기재

(4) 고장문언이 기재된 M/R이 고장본선수취증(Foul M/R)이고 양호한 상태로 적재되어 M/R의 Remarks에 고장문언이 기재되지 않은 M/R이 Clean M/R

국제무역사 | 1급 자격과정

4) 적하목록(Manifest)

(1) 수출물품의 선적이 완료되면 선박회사는 수출화물 적하목록(Manifest)을 정해진 제출기한까지 세관에 전자문서로 제출

(2) 선박 또는 항공기에 적재된 화물의 총괄목록이며 선박회사(항공회사) 또는 운송주선업자가 작성

3. 선적 통지

1) 통지의무

(1) 수출상은 선적이 완료되는 즉시 상대방 수입상에게 선적이 이루어졌다는 선적통지(shipping advice)

(2) 선적이 완료되었음을 우선 전신으로 통지하고 이어 서면으로 확인 통지함으로써 수출상의 책임 종료

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 선적통지서의 주요 내용

(1) 선적 완료일

(2) 선적 선박명

(3) 선적상품의 물량

(4) 도착예정일(estimated time of arrival : ETA)

(5) 선하증권 번호

(6) 상품 인수 시 주의사항

4. 수출대금 회수

1) 추심방식

(1) 수출상이 선적을 완료하고 선하증권을 발급받아 환어음과 운송서류를 첨부하여 거래 외국환은행(매입은행)에 매입 또는 추심을 의뢰

(2) 수출대금을 영수하는 방법은 결제방식에 따라 신용장결제방식, 송금결제방식, 추심결제방식, 물물교환방식 등으로 다양한 방식

(3) 일반적으로 신용장 결제방식을 가장 선호

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 신용장 방식

(1) 수출물품의 선적을 완료한 후 수출상은 신용장에서 요구하는 운송서류, 즉 선하증권(B/L), 상업송장(C/I), 포장명세서(P/L) 등의 서류를 구비

(2) 환어음(Bill of Exchange)을 발행하여 거래하는 외국환은행에 환어음의 매입(negotiation)을 의뢰

(3) 환어음 매입의뢰를 받은 외국환은행은 운송서류가 신용장 조건에 합당한지 여부를 검토

(4) 수출이 실제로 이행되었는지를 확인하기 위하여 수출신고 필증을 제출하게 한 다음 환어음을 매입하여 수출대금을 수출상에게 지급

(5) 수출대금을 지급한 외국환은행은 신용장 개설은행에 환어음과 운송서류를 보내어 대금을 회수

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사

16강
수입 거래 절차



13 수입 거래 절차

1. 계약체결단계

1) 국내외 거래선 발굴

(1) 해외시장의 발굴을 위해서는 철저한 시장조사(market research)가 선행

(2) 국내시장 조사를 통해서는 국내의 물품 소비처와 경쟁업체들의 동향, 시장정보, 가격 동향 등을 파악

2) 국내외 거래선 발굴

(1) 해외거래선 개척을 위한 시장조사는 KOTRA, 무역협회, 중소기업청 등 수출지원기관과 개별품목의 조합을 통해 알선

(2) 해외광고나 홍보매체, 무역거래 중개사이트(EMP) 등을 통한 홍보와 인터넷 무역박람회 참가, 직접방문 등 다양한 방법을 병행

국제무역사 | 1급 자격과정

2. 수입계약 체결

1) 거래처 선정

(1) 국내외 시장조사를 통해 유력한 거래처 찾음

(2) 수입을 위한 거래조회(inquiry)를 거쳐 신뢰할 수 있는 해외 공급업자를 선정

2) 거래처 확정

(1) 수입계약은 청약자(offerer)의 청약에 대하여 승낙자(offeree)가 승낙의 의사를 교환함으로써 체결

(2) 수입계약은 수입상이 수출상에게 직접 청약(offer) 또는 국내외 무역대리업자를 통해 이행 가능

3. 수입승인

1) 승인 신고

(1) 수입승인을 요하는 품목을 수입하고자 할 경우 각 계약 건별로 구비서류를 갖추어 수입승인을 신청

(2) 승인대상품목이 아닐 경우에는 수입승인을 받을 필요가 없음

(3) 수입승인의 권한은 산업통상부장관에게 있으나 실무적으로는 개별품목에 대해 관리하고 추천 등을 행하는 기관에 위임

2) 수입승인 신고 유효기간

(1) 유효기간은 1년

(2) 물가안정, 수급조정 등 그 용도와 물품이 인도조건 기타 거래상의 특성에 따라 필요하다고 인정되는 경우는 수입승인기관은 승인시에 유효기간을 1년 이내 또는 20년의 범위내에서 단축 또는 초과하여 설정

국제무역사 | 1급 자격과정

4. 수입신고

1) 신고시기

(1) 우리나라에 물품이 도착전 또는 선박(항공기)이 도착한 후 보세구역에 도착하기전, 보세구역에 장치한 후 어떠한 시점에서도 신고가 가능

(2) 물품을 어디에 두고 신고하느냐에 따라 세관에서는 편의상 출항전신고, 입항전 신고, 보세구역 도착전신고, 보세구역 장치후 신고로 구분

(3) 출항전신고 및 입항전신고는 당해물품을 적재한 선박 등이 우리나라에 입항하기 5일전(항공기에 의한 경우에는 1일전)부터 신고

2) 신고시기 경과

(1) 수입하고자 하는 물품을 지정장치장 또는 보세창고에 반입하거나 다른 장소에 장치한 자는 반입일 또는 타소장치 허가일로부터 30일 이내에 수입신고

(2) 30일 내에 수입신고를 하지 않는 경우에는 당해물품의 과세가격의 2/100에 상당하는 금액을 가산세로 징수

[통관절차의 구분]

구분	출항전 신고	입항전 신고	보세구역 도착전 신고	보세구역 장치후 신고
신고시기	수출국에서 선적후, 출항전	수출국 출항후, 하선신고전	입항후, 보세구역 도착전	보세구역 장치후
신고대상 물품	항공기로 수입되는 FCL화물 및 일본, 중국, 대만, 홍콩에서 선박으로 수입되는 FCL화물	FCL화물	모든 수입물품	모든 수입물품
신고세관	입항예정지 세관	입항예정지 세관	보세구역 관할세관	보세구역 관할세관
검사대상 통보시기	출항후	수입신고시	수입신고시	수입신고시
검사생략 물품의 신고수리 시기	적하목록 제출후	적하목록 제출후	적하목록 제출후	수입신고시

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 수입신고인 및 신고의 효력발생 시점, 신고시 제출서류

(1) 수입신고는 관세사, 관세사법인, 통관취급법인, 수입화주의 명의로 하여야 하고, 신고의 효력발생은 전송된 신고자료가 통관 시스템에 접수된 시점을 기준으로 한다.

(2) 수입신고를 하고자 하는 자는 수입신고서에 '송품장/가격신고서' '선하증권 또는 항공화물운송장의 부본' '포장명세서' '원산지 증명서' '세관장이 확인하는 수입요건확인서류' '관세감면 (분납)/용도세율 적용신청서' 서류를 첨부하여 세관장에게 제출한다.

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사

17강
계약이행단계



14 계약이행단계

1. 신용장 개설 및 통지

1) 신용장 개설의뢰

(1) 수입상은 수입승인서 및 물품매도 확약서 또는 구매계약서의 내용을 참조하여 화환 신용장 개설신청

(2) 신용장의 여러 조건 등을 빠짐없이 기재하여 신용장개설은행(issuing bank)에 신용장 개설의뢰

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 신용장 개설의뢰

(1) 신용장개설은행은 신용장 개설의뢰인인 수입상에게 신용장 발행수수료 등을 징수

(2) 수출상이 소재하고 있는 수출지의 통지은행(advising bank) 앞으로 신용장을 전신(cable) 또는 우편(mail)을 이용하여 발송

(3) 통지은행은 수출상에게 신용장 도착을 통지

3) 신용장 통지

(1) 신용장 통지를 받은 수출상은 신용장의 내용과 계약내용을 대조하여 확인

(2) 계약 내용에 따라 약정기한 내에 물품을 선적하고 수입상에게 선적내역을 알리는 선적통지서(Shipping Advice)를 팩스 또는 이메일로 송부

2. 운송서류 내도

1) 대금회수절차

(1) 물품을 선적한 해외의 수출상은 신용장의 조건에 따른 서류, 즉 선하증권, 포장명세서, 상업송장 등을 구비하고 환어음을 발행

(2) 거래은행에 매입(negotiation)을 의뢰하고 매입은행은 신용장개설은행에 화환어음을 송부하여 대금을 회수

2) 운송서류심사

(1) 신용장개설은행은 내도된 선화증권 등 운송서류가 신용장조건과 일치하는지 여부를 심사

(2) 수입상인 신용장개설 의뢰인에게 운송서류 도착통지서(Arrival Notice of Documents)를 발송

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 선취보증서

(1) 수입화물은 이미 도착하였으나 운송서류가 도착되지 않아 화물의 인수가 불가능한 경우

(2) 선하증권(B/L) 대신에 은행으로부터 수입화물 선취보증서(Letter of Guarantee：L/G)를 받아 운송회사에 제시함으로써 화물을 인수

3. 수입대금 결제

1) 일치여부검사

(1) 운송서류 도착통지서를 받은 수입상은 수입대금 및 관련 수수료를 신용장 개설은행에 납부한 후 서류를 수취

(2) 운송서류가 신용장 조건과 일치하는지의 여부를 검토

(3) 수입대금의 결제에 동의하게 되면 외국환은행은 수입상에게 운송서류를 인도

2) 대금결제

(1) 수입상은 운송서류를 외국환은행이 접수한 날로부터 7일 이내에 수입대금을 결제

(2) 기일내 결제하지 않으면 8일째에 외국환은행이 대신 지급처리

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사

18강
보세구역



15 보세구역

1. 보세구역의 개념

1) 보세구역 제도

(1) 관세법에서 정하고 있는 외국물품을 관세 등의 세금을 납부하지 않은 상태에서 보관, 제조 · 가공, 건설, 판매, 전시할 수 있도록 허용한 관세법상의 제도

(2) 중계무역과 가공무역 등 수출진흥에 기여하고 수입물품에 대해서는 보다 안전하고 효율적으로 화물을 관리

2) 보세구역 필요성

(1) 효율적인 화물관리와 관세행정의 필요성에 의하여 세관장이 지정하거나 특허한 장소

(2) 수출입 및 반송 등 통관을 하고자 하는 외국물품을 보관

(3) 외국물품 또는 외국물품과 내국물품을 원재료로 한 제조, 가공, 기타 유사한 작업, 외국물품의 전시, 외국물품을 사용하는 건설, 외국물품의 판매, 수출입 물품의 검사 등을 하는 곳

3) 보세구역의 기능

(1) 수출입하는 무역화물을 단속하기 위해 관세 등 관세가 유보된 지역

(2) 세관장으로 부터 허가를 얻어야 하고, 모든 수출입화물은 보세구역 이외의 장소에서 적양하 하는 것이 금지

(3) 수출입통관 이전의 장치된 물품 상태로 반입, 장치, 가공, 건설, 전시, 판매 등을 할 수 있는 장소

국제무역사 | 1급 자격과정

2. 보세구역의 종류

1) 지정보세구역

(1) 통관을 위한 수출입화물의 장치·검사 등을 목적으로 세관장이 지정한 일정한 구역

(2) 국가나 공공단체가 소유하거나 관리하는 지역 및 시설 등에 지정

(3) 관리운영은 주로 세관장이 담당하며, 때로는 세관장이 지정한 화물관리인이 담당

2) 지정장치장

(1) 통관을 하고자 하는 물품을 일시 장치하기 위한 장소로서 세관장이 지정한 구역

(2) 일시 장치하기 위한 장소

(3) 세관구역 창고나 항만부두의 야적장, 비행장의 항공 화물창고 등이 지정

3) 세관검사장

(1) 통관을 하고자 하는 물품을 검사하기 위한 장소로서 세관장이 지정하는 구역

(2) 물품의 검사만을 하는 곳이기 때문에 세관구내, 국제공항 휴대품 검사장,
공업단지내의 특정지역, 통관 우체국의 국제 우편물 검사장 등이
세관검사장으로 지정

국제무역사 | 1급 자격과정

3. 특허보세구역

1) 특허보세구역의 정의

(1) 세관장의 특허를 받아서 설치, 운영하는 보세구역

(2) 통관하려는 물품의 장치, 보세가공, 보세전시, 보세건설, 보세판매 등을 목적으로
개인의 신청에 의하여 세관장이 특허한 구역

(3) 개인의 토지, 시설 등에 대하여 특허되고, 설치 운영은 특허를 받은 개인이 하는 것

2) 보세장치장(Bondedstorage)

(1) 통관을 하고자 하는 물품을 장치하기 위한 구역

(2) 통관목적이 아닌 물품은 원칙적으로 장치되지 않는 곳, 그 장치기간이 비교적 짧음

(3) 창고시설을 갖춘 곳에 설치, 운영되는 것

(4) 살물의 야적을 위한 부두가의 지면, Container yard, 고철 야적장 등도 특허

3) 보세공장

(1) 외국물품 또는 외국물품과 내국물품을 원료로 하거나 재료로 하여 제조, 가공 기타 이와 유사한 작업을 하기 위한 구역

(2) 외국으로부터 원재료를 들여와서 이를 보세상태로 공장에 반입하여 가공, 제조한 것을 다시 수출

(3) 제조 · 가공된 물품을 수출(반송)하는 수출용 보세공장, 국내로 수입하는 내수용 보세공장

국제무역사 | 1급 자격과정

4) 보세전시장

(1) 박람회, 전람회, 견본시 등의 운영을 위하여 외국 물품의 장치, 전시 또는 사용하는 구역

(2) 전람회 등에 출품용으로 외국에서 들여오는 물품에 대해 관세 부담 없이 전시

(3) 보세전시장에 외국물품을 반입하고자 하는 자는 세관장의 허가를 받아야 하며, 반입 허가할 수 있는 물품은 건설용품, 산업용품, 오락용품, 전시용품, 판매용품, 증여용품 등

5) 보세건설장

(1) 산업시설에 소요될 외국 물품인 기계류, 시설품 또는 공사장비를 장치, 사용하여 당해 건설공사를 하는 구역

(2) 대규모 산업시설을 건설하는데 소요되는 외국산 설비품, 기계류 등을 미조립상태의 부분품이나 소재 상태로 수입하는 경우 이를 즉시 과세하지 않고 과세단위가 되는 시설물이 완성되는 시점에서 과세

6) 보세판매장

(1) 외국물품을 외국으로 반출하거나 외교관 면세규정에 의하여
관세를 면제받을 수 있는 자가 사용하는 것을 조건으로 판매하는 구역

(2) 국제공항 출국장에 있는 면세매점과 주한 외국공관의 외교관에게
외국물품을 판매하는 장소

국제무역사 | 1급 자격과정

4. 보세창고

1) 보세창고의 정의

(1) 통관을 하고자 하는 물품을 장치하기 위한 구역으로 보세구역중 가장 이용도가 높은 곳

(2) 보세구역중 보세건설장, 보세판매장, 보세공장에 반입될 성질의 물품을 제외하고
일체의 수입물품 또는 반송될 물품이 보세창고에 반입

2) 보세창고의 기능

(1) 보세창고는 일찍이 중계무역의 발전을 위하여 나타난 제도로서 외국물품을
장치하기 위한 구역

(2) 외국으로부터의 상품을 보세상태로 보세창고에 반입해서 이를 개장, 분할, 구역 등의
보수작업을 하여 제3국으로 다시 수출하거나 반출하고자 하는 경우에 이용

(3) 보세창고에는 통관을 하고자 하는 물품의 장치에 방해가 되지 아니하는 범위내에서
세관장의 허가를 받아 다른 내국물품도 장치

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



19강

선하 증권
(B/L : Bill of Lading)

16 선하 증권(B/L : Bill of Lading)

1. 선하 증권(B/L)

1) B/L의 개념

(1) 해상운송계약의 증거서류이며, 운송인이 화물을 인수 또는 선적했음을 증명하는 서류

(2) 선하증권을 제시하면 화물을 인도하겠다는 운송인의 보증서

(3) 증권의 수화인란에 기명된 사람이 지정한 사람, 송화인 또는 신용장 발행은행이 지정한 사람 또는 선하증권의 소지인에게 화물을 인도

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 유가증권

(1) 운송인이 증권에 기재된 화물을 수령 또는 선적하였다는 사실을 확인

(2) 지정된 목적지까지 운송하여 증권의 정당한 소지인(holder)에게 화물을 인도할 것을 약속

(3) 운송중인 화물에 대한 처분수단을 부여하여 자금융통의 편의를 도모하기 위한 것

(4) 환어음(bill of exchange)과 결부되어 주로 국제간의 무역거래에서 화환의 방법으로 이용

3) 발행

(1) 운송인이 운송계약 및 약정운임을 전제로, 화물을 선적한 후에 송화인의 요청에 따라 발급

(2) 운송계약의 당사자인 운송인과 송화인, 그리고 운송계약의 목적물인 화물은 선하증권을 발행하는 기본적 요소

(3) 송화인은 화물을 운송인에게 인도한 후에 선하증권의 교부를 청구, 운송인(또는 대리인)이 작성 · 교부

국제무역사 | 1급 자격과정

2. 선하 증권(B/L)이 특성

1) 요인성

(1) 운송계약에 의해 선박회사가 운송화물을 수취, 선적

(2) 선하증권을 발급하기 때문에 요인증권

2) 요식성

(1) 선박의 명칭, 국적, 톤수, 운송화물의 종류와 개수, 기호 등을 기재

(2) 발행자가 기명, 날인하는 법정의 형식을 요하는 요식증권

3) 문언성

(1) 증권이 작성된 후에는 운송인과 송하인의 의무는 증권상에 명기된 문언에 의해 이행

(2) 명기된 사항에 반하여 임의로 해석될 수 없음

4) 유통성

(1) 선하증권은 화물을 대표하는 유가증권

(2) 증권의 발행인이 배서의 금지를 뜻하는 문구를 기재하지 않는 한 배서 또는 인도에 의해 소유권이 이전

5) 대표성

(1) 선하증권은 운송화물을 대표하는 대표증권

(2) 소지인이 선박회사에 화물의 인도를 청구할 수 있는 채권증권

국제무역사 | 1급 자격과정

3. 선하 증권(B/L)의 종류

1) 선적 선하증권(Shipped or On Board B/L)

(1) 화물이 실제로 선적된 후에 발행되는 증권으로 증권면에 “Shipped” 또는 “Shipped on Board” 등의 문구가 표시

(2) 모든 선하증권은 선적 선하증권으로 발행되어야 하는 것이 원칙

2) 수취 선하증권(Received B/L)

(1) 운송인이 선적을 약속한 화물을 하주가 지정된 창고에 입고시킨 후 하주가 요구할 경우 선적전에 발행되는 증권

(2) 선박에 선적이 안되는 경우가 있기 때문에 L/C에 “Received B/L Acceptable”이나 이에 상응하는 문구가 없으면 은행에서 매입을 거절

3) 무사고 선하증권(Clean B/L), 사고부 선하증권(Foul or Dirty B/L)

(1) 화물 선적 당시에 화물의 포장상태 및 수량에 어떠한 손상 또는 과부족이 있으면 운송인은 그 내용을 증권상에 표기

(2) 화물의 손상 및 과부족이 없이 발행되는 증권과 손상 및 과부족이 있을지라도 그 내용이 기재되지 않은 증권을 Clean B/L이라 하며, 그 내용이 기재되는 증권을 Foul B/L 또는 Dirty B/L

4) 기명식 선하증권(straight B/L)

(1) 증권의 "Consignee"난에 수입자의 성명 또는 상호가 확실히 명기되어 있는 증권이 Straight B/L인데, 발행인 배서금지의 문구가 기재되어 있지 않으면 배서에 의해 양도

(2) Consignee난에 "To Order" "Order" "Order of A" 등의 문구가 기재된 증권을 Order B/L이라 하며 이 경우는 백지배서로 양도가 가능

국제무역사 | 1급 자격과정

5) 통과 선하증권(Through B/L)

(1) 해상과 육상을 교대로 이용하여 운송하거나, 둘 이상의 해상운송인과 육상운송인이 결합하여 운송할 경우에 적용

(2) 최초의 운송인이 전 구간의 운송에 대하여 책임을 지고 발행하는 운송 증권이다. 통상 통과 운송계약에 의해서만 발행

6) 환적 선하증권(Trans shipment B/L)

(1) 화물운송 중 중도에서 다른 선박에 환적하여 목적지까지 운송하는 경우 발행

(2) 각 구간마다 운송인이 연서하여 공동으로 운송책임

7) 복합운송 선하증권(Combined Transport B/L)

(1) 수출국의 화물인수 장소로부터 수입국의 인도장소까지 육상, 해상, 항공 중 적어도 두가지 이상의 다른 운송방법에 의해 일관 수송되는 경우에 발행되는 운송증권

(2) 복합운송 선하증권은 주로 컨테이너화물에 사용

8) 약식(간이) 선하증권(Short Form B/L)

(1) Long Form B/L은 선하증권으로 필요기재 사항을 갖추고 있지만 보통 선하증권(Long Form B/L)의 이면약관이 생략

(2) 약식 선하증권에 관하여 어떤 분쟁이 생기면 일반적으로 Long Form B/L상에 명시된 화주와 선주의 권리와 의무

국제무역사 | 1급 자격과정

9) Red B/L

(1) 선하증권과 보험증권을 결합시킨 것

(2) 증권에 기재된 화물이 항해중 사고가 발행하면 이 사고에 대하여 선박회사가 보상해 주는 선하증권

(3) 선박회사는 모든 Red B/L 발행화물을 일괄부보하게 되므로 손해 부담을 보험회사가 짐

10) Stale B/L(기간경과 선하증권)

(1) 선하증권은 선적이 완료되면 선적일자에 발행

(2) 신용장방식 거래인 경우 수출자는 상품대금을 회수하기 위해 발급일자 후 21일 이내에 매입은행에 선하증권을 제시

(3) 신용장에서 제시 기간내에 제시하지 않은 선하증권을 Stale B/L

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사

20강
선하 증권(B/L)의 기능



17 선하 증권(B/L : Bill of Lading)의 기능

1. 권리증권(Document of title)

1) 권리증권의 정의

(1) 화물을 대신하는 권리증권

(2) 선하증권 소지인에게 당해 화물이 인도되고, 선하증권에
배서(endorsement)함으로 그 권리가 제3자에게 양도

(3) 송화인이 제3자(신용장 거래시 매입은행 및 발행은행)에게 배서하여
선하증권을 양도하고, 제3자에게 배서하여 재양도할 수 있는 유통증권

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 정당한 권리

(1) 수표나 어음과 같이 완전한 유통증권(negotiable instrument)이 되지 못 함

(2) 선하증권을 훔친 자나 정당한 권리를 갖지 못한 자로부터 양도받은 선의의
양수인(bona fide transferee)이라 하더라도, 그 화물의 진정한 소유자에게
대항할 수 없음

(3) 선하증권은 정당한 권리자에 의해 양도되어야 함

2. 화물수령증(Receipt for goods)

1) 영수증

(1) 본선이 선하증권에 표기된 화물을 수령 하였음을 인정하는 영수증

(2) 선사가 서명하며 서명은 선적시의 화물의 수량과 외관 상태를 확인하는 행위

2) 영국의 관습법(common law)

(1) 선하증권이 선적된 화물의 수량, 중량 및 화물의 외관상태 등에 대한 우선적 증거

(2) 수화인이 선하증권에 기재된 것과 똑같은 화물을 인도받지 못하면, 선사에 소송을 제기할 수 있으며, 선사가 이에 대항하려면 선적된 화물이 선하증권에 기재된 것과 상이하였다는 증거를 제시

(3) 선하증권의 기재가 실제로 선적된 화물과 다르다면, 이는 선하증권을 발급한 선사의 책임

국제무역사 | 1급 자격과정

3. 운송계약의 증거(Evidence of contract)

1) 계약증거

(1) 선주와 화주사이에 운송계약이 체결된 것을 증명하는 운송계약의 증거

(2) 선하증권 자체는 계약서라 할 수 없고, 계약의 증거에 불과

(3) 운송계약에 대한 우선적 또는 추정적 증거로 표현

(4) 다른 운송계약이 없는 정기선의 개품운송

2) 부정기선의 경우

(1) 선하증권은 화물의 영수증이며, 권리증권의 기능

(2) 운송계약의 증거기능은 갖지 못함

4. B/L의 기능적 특징

1) 증거문서

(1) 선하증권은 화물의 수령 및 선적을 확인하는 증거문서

(2) 증권에 당사자 사이에 약정된 운송조건이 기재되어 있어도
그 자체를 계약서로 보지 않음

(3) 증권에 기재된 화물에 대한 재산상의 권리가 법률적으로 인정되는
권리증권(Document of Title : 인도증권)

2) 소유권 이전

(1) 운송 중인 화물도 증권의 인도나 배서에 의해 소유권이 이전될 수 있음

(2) 운송물을 처분할 때는 반드시 선하증권이 사용

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 증거력

(1) 국제무역에서 대금결제는 대부분이 화환어음(documentary bill)으로
이루어짐

(2) 선하증권은 화환어음의 결제시 상업송장, 보험증권 등과 함께 없어서는
안 되는 중요한 서류

(3) 선하증권의 건전한 유통과 거래 당사자들을 보호할 필요성과 선하증권의
유통성 확보와 증권소지인의 보호를 위해, 선하증권의 기재사항과
그 기재사항에 대한 증거력이 법률로 정해짐

4) 지시식

(1) 특정인의 명칭이 포함된 지시식 선하증권은 그 증권상에 수화인으로 명시된
사람의 이면 배서가 있는 경우에 한해 양도의 정당성이 인정

(2) 무기명식 선하증권은 이면배서 없이 증권의 양도가 가능

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사

21강

선하 증권(B/L)의 종류



18 선하 증권(B/L : Bill of Lading)의 종류

1. 선적선하증권(Shipped or On Board B/L)

1) 발행

(1) 화물이 실제로 선적된 후에 발행

(2) 증권면에 “Shipped” 또는 “Shipped on Board” 등의 문구가 표시

2) 발행원칙

(1) 모든 선하증권

(2) 선적 선하증권으로 발행되어야 하는 것이 원칙

국제무역사 | 1급 자격과정

2. 수취선하증권(Received B/L)

1) 선적전 발행 증권

(1) 운송인이 선적을 약속한 화물을 하주가 지정된 창고에 입고시킨 후
하주가 요구할 경우 선적전에 발행증권

(2) 예정된 선박에 선적이 안되는 경우가 있기 때문에 L/C에 “Received B/L
Acceptable”이나 이에 상응하는 문구가 없으면 은행에서 매입을 거절

2) 수리

(1) 신용장이 특별히 선적 선하증권을 요구

(2) 수취선하증권도 은행에서 수리를 하도록 규정

3. 무사고 선하증권(Clean B/L), 사고부 선하증권(Foul or Dirty B/L)

1) 증권상에 표기

(1) 화물 선적 당시에 화물의 포장상태 및 수량 내용

(2) 어떠한 손상 또는 과부족이 있으면 운송인은 그 내용을 증권상에 표기

2) 과부족 유무

(1) 화물의 손상 및 과부족이 없이 발행되는 증권

(2) 손상 및 과부족이 있어도 그 내용이 기재되지 않은 증권을 Clean B/L이라 하며,
그 내용이 기재되는 증권을 Foul B/L 또는 Dirty B/L

국제무역사 | 1급 자격과정

4. 기명식 선하증권(straight B/L)

1) 증권상에 명기

(1) 증권의 “Consignee”난에 수입자의 성명 또는 상호가 확실히 명기되어 있는
증권이 Straight B/L

(2) 발행인 배서금지의 문구가 기재되어 있지 않으면 배서에 의해 양도

2) 증권의 양도성

(1) Consignee난에 “To Order” “Order” “Order of A” 등의 문구가 기재된
증권을 Order B/L

(2) 백지배서로 양도가 가능

5. 통과 선하증권(Through B/L)

1) 둘 이상 결합

(1) 해상과 육상을 교대로 이용하여 운송

(2) 해상운송인과 육상운송인이 결합하여 운송할 경우에 적용

2) 발행유지

(1) 최초의 운송인이 전 구간의 운송에 대하여 책임을 지고 발행하는 운송증권

(2) 통과 운송계약에 의해서만 발행

국제무역사 | 1급 자격과정

6. Red B/L

1) 결합내용

(1) 보통의 선하증권과 보험증권을 결합

(2) 증권에 기재된 화물이 항해중 사고가 발행하면 이 사고에 대하여
선박회사가 보상

2) 일괄부보

(1) 선박회사는 모든 Red B/L 발행화물을 일괄부보하게 되므로
손해 부담을 보험회사가 짐

(2) 운임에 보험료가 추가되므로 결과적으로 보험료를 송화인이 부담

7. Stale B/L(기간경과 선하증권)

1) 발행

(1) 선하증권은 선적이 완료되면 선적일자에 발행

(2) 신용장방식 거래인 경우 수출자는 상품대금을 회수하기 위해 발급일자 후 21일 이내에 매입은행에 선하 증권을 제시

2) 제시기간

(1) 신용장에서 제시기간을 정하고 있는 경우에는 그 기간내에 제시하여야 함

(2) 기간내에 제시하지 않은 선하증권을 Stale B/L, 신용장에 “Stale B/L Acceptable”에 상당하는 문구가 없으면 은행에서 매입을 거절

국제무역사 | 1급 자격과정

8. 기타 선하증권

1) 환적 선하증권(Trans shipment B/L)

(1) 화물 운송중 중도에서 다른 선박에 환적하여 목적지까지 운송하는 경우 발행

(2) 각 구간마다 운송인이 연서하여 공동으로 운송책임

2) 복합운송 선하증권(Combined Transport B/L)

(1) 수출국의 화물인수 장소로부터 수입국의 인도장소까지 육상, 해상, 항공 중 적어도 두가지 이상의 다른 운송방법에 의해 일관 수송되는 경우에 발행되는 운송증권

(2) 복합운송 선하증권은 주로 컨테이너화물에 사용

3) 약식(간이) 선하증권(Short Form B/L)

(1) Long Form B/L은 선하증권으로 필요기재 사항을 갖추고 있지만 보통 선하증권의 이면약관이 생략

(2) 미국을 위시한 여러 나라에서 널리 사용

(3) 어떤 분쟁이 생기면 일반적으로 Long Form B/L상에 명시된 화주와 선주의 권리와 의무에 따름

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사

22강
B/L의 특정기재사항



19 B/L의 특정기재사항

1. 법정 기재사항

1) SHIPPER/EXPORTER(송화인의 성명 또는 상호)

(1) 선하증권은 운송계약의 체결에 의해 발행

(2) 운송계약의 당사자인 송화인의 성명 또는 상호가 기재

2) CONSIGNEE(수하인의 성명 또는 상호)

(1) 선하증권의 수하인란은 증권의 권리자를 기재하는 것이 보통

(2) 특정인을 권리자로 기재하는 기명식 선하증권, 특정인이 기재되지 않는 지시식 선하증권으로 구분

3) NOTIFY PARTY(착하통지서의 성명 또는 상호)

(1) 보통 수입업자인 수하인의 성명이나 상호가 기재

(2) 수입지에 화물이 도착하게 되면 화물의 인도가 원활하게 이루어질 수 있도록 수하인의 연락처를 기재

4) OCEAN VESSEL/VOYAGE/FLAG(선박의 명칭 및 국적)

(1) 운송선박의 명칭과 국적을 기재

(2) 특정 화물, 특정 선박 및 국적을 확인하여 국제법상 야기될 수 있는 문제를 방지

5) PORT OF DISCHARGE(양륙항)

(1) 양륙항은 운송화물이 양륙되어 수하인에게 인도

(2) 목적항으로서 선적항과 같이 반드시 기재

국제무역사 | 1급 자격과정

6) PORT OF LOADING(선적항)

(1) 선적항은 양륙항과 같이 법정기재사항

(2) 운송화물의 선적을 위해 송화인이 선사에게 화물을 인도하는 출발항

7) PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER(운송화물의 명세)

(1) 송화인이 서면으로 통지한 운송화물의 명세 기재

(2) 개수와 기호, 포장의 종류, 운송화물의 종류, 총중량 또는 용적 등을 기재

8) FREIGHT AND CHARGES REVENUE TONS RATE PER(운임과 추가운임)

(1) 운임은 운송 서비스에 대한 대가로 송화인이 지불

(2) 보통 선불 또는 후불로 지불

9) DATE AT(발행지와 발행일)

(1) 발행지는 반드시 선적항과 일치하지는 않을 수 있음

(2) 발행일은 증권의 유효기일을 산정하는 중요한 기준

국제무역사 | 1급 자격과정

2. 임의 기재사항

1) PRE - CARRIAGE BY(직전 운송수단)

(1) 주 운송 이전에 사용된 것

(2) 화물의 운송수단을 기재

2) PLACE OF RECEIPT(화물수령 장소)

(1) 선박회사가 기재

(2) 선적 이전 송화인으로부터 운송화물을 수령한 구체적인 장소를 기재

3) PLACE OF DELIVERY(화물인도 장소)

(1) 선박회사가 기재

(2) 목적지에서 운송화물을 수하인에게 인도하는 구체적인 장소를 기재

4) B/L NO.(선하증권의 번호)

(1) 선사가 임의로 규정한 표시번호를 기재

(2) 통상 선적항과 양하항의 알파벳 두 문자를 이용하고 번호는 일련번호를 씀

5) FINAL DESTINATION FOR THE MERCHANTS REFERENCE ONLY(최종목적지)

(1) 운송화물이 목적지에 도착

(2) 수하인에게 인도하는 최종목적지를 기재

국제무역사 | 1급 자격과정

3. 일반적 기재사항

1) CY(Container Yard)

(1) 항구의 10Mile내에 위치하며 컨테이너의 인수, 인도, 보관에 관한
일체의 업무가 수행

(2) Marshalling Yard까지 포함

2) CFS(Container Freight Station)

(1) LCL 컨테이너의 화물을 혼재

(2) 수입물품을 분배하기 위한 장소

3) LCL Cargo(Less Than Container Load Cargo)

(1) FCL이 안되는 소량의 화물

(2) 화물들을 여러 개 혼재하여 한 개의 컨테이너에 적재

4) FCL Cargo(Full Container Load Cargo)

(1) 한 개의 컨테이너에 만재

(2) 하나의 화주로 구성

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사

23강
B/L의 증권성



20 B/L의 증권성

1. 권리증권

1) 법적 성질

(1) 가장 중요한 것은 권리증권 성질

(2) 권리증권으로 선하증권을 제3자에게 양도하면 운송중 화물을 인도한 것과 동일한 효력

2) 물권적 성질

(1) 운송화물의 소유권을 선하증권으로 표시하는 물권적 성질

(2) 현행법상 물권인 소유권을 유가증권으로 나타내는 경우는 존재하지 않음

(3) 국제무역의 관습으로 선하증권에 있어서 예외적으로 물권적 성질을 인정

2. 요인증권

1) 법적 성질

(1) 선하증권은 선박회사가 하주와 운송계약을 체결하고 화물을 선적한 후에 발행

(2) 운송계약과 선적이라는 원인이 존재하는 요인증권의 성질

2) 효력

(1) 선하증권의 원인인 운송계약이 존재하지 않음

(2) 화물의 선적 전에 발행된 선하증권은 효력을 갖지 못함

국제무역사 | 1급 자격과정

3. 요식증권

1) 법적 성질

(1) 선하증권은 증권의 형식을 필요로 하는 요식 증권성을 갖음

(2) 선하증권에는 법정기재사항과 임의기재사항이 필요

2) 법적 효력

(1) 법정기재사항은 운송화물의 명세나 운송조건 등이 기재

(2) 기재되어 있어야 법적효력

4. 채권증권

1) 요구

(1) 채권증권성은 어음이나 수표와 같은 현금증권성과 구분되는 개념

(2) 선하증권의 소지인은 증권상에 표시되어 있는 운송화물의 인도청구권인 채권을 요구

2) 권리보장

(1) 수입상은 목적항에 본선이 도착하면 선박회사에 선하증권을 제시

(2) 운송화물의 인도를 청구할 수 있는 권리가 보장

국제무역사 | 1급 자격과정

5. 처분증권

1) 법적 성질

(1) 선하증권의 소지인은 운송화물을 처분할 때는 반드시 선하증권을 가지고 처분

(2) 성질은 권리증권성과 비슷한 성질

2) 법적 소유권

(1) 선하증권의 소지인이 운송화물의 법적 소유권을 갖음

(2) 운송화물의 처분도 선하증권에 의해서만 가능한 것

6. 유통증권

1) 배서

(1) 선하증권은 배서를 기재

(2) 제3자에게 권리를 양도하는 유통증권

2) 지시식 증권

(1) 선하증권은 지시식으로 발행되어 최초의 배서인인 지시인이 배서를하여 제3자인 배서인에게 양도

(2) 최종 소지인이 권리행사를 하는 일련의 유통과정을 거치게 되는 것

국제무역사 | 1급 자격과정

7. 문언증권

1) 문언성

(1) 선하증권은 증권의 문언에 따라 권리를 행사할 수 있는 문언증권성을 갖음

(2) 증권의 소지인은 증권 이외의 내용으로 권리를 주장할 수 없는 유가증권

2) 이행

(1) 선사와 하주의 권리와 의무

(2) 선하증권상에 기재된 문언에 따라 이행된다는 것을 의미

8. 상환증권

1) 상환성

(1) 선박회사는 반드시 선하증권과 상환

(2) 하주에게 운송화물을 인도

2) 회수

(1) 선하증권은 권리증권의 성질을 갖고 있기 때문에 선하증권을 발행한 선박회사는 선하증권을 반드시 회수

(2) 제3의 소지인이 또 다른 권리를 주장하지 못하도록 해야 할 필요가 있음

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



24강
항공화물운송장
(Air Way Bill)

21 항공화물운송장(Air Way Bill)

1. 항공화물운송장(Air Way Bill)의 개념

1) 항공화물운송장의 의의

(1) 항공화물탁송장(Air Consignment Note)와 구별하기 위해서 Master Air Waybill이라고 부름

(2) 항공운송장은 항공수송 화물에 대하여 송화인과 운송인 사이에 화물의 운송계약이 체결되었다는 것을 증명

(3) 원칙적으로 송화인이 작성하여 항공회사에 교부하지만 일반적으로는 항공회사가 발행

(4) 송화인으로부터 화물을 수령하였다는 증빙

(5) 국제항공수송협회(IATA)에 의해 그의 양식과 발행방식이 규정

(6) 운송장의 역할은 운송계약 체결의 증거서류, 운송 물품의 영수증, 운임 요금의 청구서, 보험증명서, 세관신고 서류, 항공회사에 대한 운송품의 취급 · 발송 · 인도에 관한 서류 등

(7) 항공회사가 발행하는 화물수취증

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 항공화물운송장(Air Way Bill)의 기능

(1) 운송계약서 : 항공화물운송장은 송화인과 항공운송인간의 항공운송계약의 성립을 입증하는 운송계약서

(2) 화물수취증 : 항공화물운송장은 항공운송인이 송화인으로부터 화물을 수취한 것을 증명하는 화물수령증의 성격

(3) 운임계산서 : 화물과 함께 목적지에 보내져 수하인이 운임 및 요금을 계산하는 근거자료로 사용

(4) 보험계약증서 : 국제항공화물운송중 발생할 화물의 멸실 또는 손상의 위험은 별도의 항공보험증권에 의해 담보되는 것이 아니고, 해상적하 보험증권에 항공화물 약관을 첨부하여 담보가 가능

(5) 세관신고서 : 수출입신고서 및 통관자료로 사용

(6) 화물운송의 지시서 : 송화인이 화물의 운송, 취급, 인도에 관한 지시를 기재

3) 항공화물 요율

(1) 단위탑재용기운임은 항공사가 송하인 또는 대리점에 컨테이너 또는 팔레트 단위로 판매 시 적용되는 운임

(2) IATA가 규정한 단위탑재용기 type 별로 상이한 운임이 적용

국제무역사 | 1급 자격과정

2. 항공화물운송장(AWB)과 선하증권(B/L)의 비교

1) 유통 유가증권성

(1) 선하증권은 유통성 유가증권

(2) 항공화물운송장은 양도성이나 유통성을 갖고 있지 않는 비유통 유가증권

2) 발급 시기

(1) 선하증권은 선적을 증명하는 증권이므로 선적이 완료된 후에 발행

(2) 항공화물운송장은 화물이 운송인에게 보관되면 운송장이 발급되는 수취식

3) 권리유무

(1) 선하증권은 대부분 지시식으로 되어 있어 정당한 배서에 의해 누구에게나 양도되는 권리증권

(2) 항공화물운송장은 기명식으로 되어 있어 항공운송장에 기재되어 있는 수하인이 아니면 당해 화물을 인수할 수 없음

4) 교부방식

(1) 선하증권은 반대로 선박회사가 작성해서 송화인에게 교부

(2) 항공화물운송장은 송화인이 작성해서 항공사에 교부

5) 양식

(1) 항공운송의 경우 연계운송이 불가피하기 때문에 동일한 양식의 운송장이 사용

(2) 항공운송장의 양식은 국제항공운송협회에서 규정한 양식에 따라 세계적으로 표준화 되어 있음

국제무역사 | 1급 자격과정

22 해상화물운송장(Sea Way Bill)

1. 해상화물운송장(Sea Way Bill)의 개념

1) 해상화물운송장의 의의

(1) 해상 운송인이 운송품의 수취를 증명하고 운송인수조건을 알기 위한 목적으로 송화인에 대해서 발행하는 서류

(2) 선하증권과 달리 운송품 인도청구권을 상징하는 유가증권이 아니기 때문에 양도성이 없음

(3) 운송인에 의한 물품의 인도 또는 적재를 입증하는 비 유통서류

(4) 해상운송에서 화물인도의 신속화, 서류 분실에 따른 위험의 회피 및 사무의 합리화를 목적으로 선하증권의 대체로서 사용되는 운송서류

(5) 계약상품의 인도 또는 적재를 입증하는 비유가증권서류

(6) 해상화물운송장은 대개 기명식으로 발행되며, 해상화물운송장을 이용한 화물의 전매는 불가능

(7) 운송장은 유통성이 없으며, 권리증권이 아님

(8) 해상화물운송장은 대개 기명식으로 발행되며, 해상화물운송장을 이용한 화물의 전매는 불가능

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 해상화물운송장(Sea Way bill)의 기능

(1) 해상운송을 이용할 때 선적서류로 선하증권(Bill Of Lading, B/L)이나 해상화물운송장(Sea Waybill)을 받음

(2) SWB는 물품의 신속한 인도를 위해 유통성 선하증권 대신에 도착지에서 서류의 제시가 필요없는 비유통 서류

(3) SWB의 경우에도 유가증권이 아니기 때문에 Surrender가 필요 없으며, SWB 자체가 Surrender B/L 역할을 그대로 수행

2. 선하증권(B/L)과 유사점과 차이

1) 차이의 내용

(1) SWB는 운송계약 서류이고 물품 수령증이라는 점에서 B/L과 동일하나
B/L과 달리 물품에 대한 청구권이 없는 서류, 즉 유가증권으로 인정되지 않음

(2) SWB는 화주가 선하증권 발급을 필요로 하지 않을 때 교부하는 서류로 외관상
B/L가 큰 차이가 없으나 화환어음의 저당, 매매, 양도 등 유통금지의 문언이 부기

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 구분의 실익

(1) 해상화물운송장은 물품의 수취증 및 운송계약의 증거라는 점에선 선하증권과
동일 하지만, 권리증권이 아니기 때문에 유통성이 없다는 점이 선하증권과 다르다.
즉, 해상화물운송장은 권리증권이 아니고 물품수령증이다.

(2) 해상화물운송장과 선하증권의 법적 효력은 매우 상이한데, 해상화물운송장과
선하증권의 기원이 다르다. 현재 사용되고 있는 해상화물운송장의 체제는
선하증권과는 다르지 않다. 엄밀히 말하면 양자의 차이는 작성자 내지
발행자뿐이고 그 기능에 관해서 기본원리는 같다.

3. 선하증권(B/L)과 해상화물운송장의 기능과 특징

1) 차이의 내용

(1) 선하증권은 운송인이 그 증권에 기재된 화물을 수취하였음을 확인하고 또한 그 화물을 지정된 목적지까지 선적

(2) 운송하여 증권의 정당한 소지인(수하인)에게 화물을 인도할 것을 약속하는 유가증권으로 화물수취증과 운송계약서, 권리증권의 기능을 함께 갖고 있음

(3) 해상화물운송장은 해상운송에 관련한 운송서류로서 운송계약서와 화물을 받았다는 증명서의 기능은 갖고 있으나 선하증권과는 달리 권리증권의 기능은 갖고 있지 않음

(4) 선하증권 상에 표기된 “Freight and Charges”란에는 통상 화물 운송에 따른 제반 비용의 명세로 선하증권을 발행하는 운송인이 기재하나 수입국의 세관에서 운임이 표기된 선하증권을 요구하는 몇몇 국가 외에는 기재하지 않는 경우가 대부분

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 선하증권의 면책 약관과 해상운송인의 책임 및 면책 사유

(1) 선하증권의 약관에 기록된 부지 약관은 해상운송인의 면책 사유에 속한다.

(2) 우리나라는 과실책임주의에 따라 배상책임을 지며 과실입증 책임은 운송인에게 있다.

(3) 해상운송인은 전쟁이나 폭동 또는 내란으로 인한 손해 발생 시 책임을 지지 않는다.

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



25강
신용장
(L/C : Letter of Credit)

23 신용장(L/C :Letter of Credit)

1. 신용장(Letter of Credit)의 개념

1) 신용장(L/C)의 의의

(1) 무역거래의 대금지불 및 상품 입수의 원활을 기하기 위함

(2) 수입상의 거래은행이 수입업자(신용장 개설의뢰인)의 요청

(3) 수출업자로 하여금 일정기간 및 일정조건에서 운송서류(transport document)를 담보로 하여 수입업자, 신용장 개설은행 또는 개설은행이 지정하는 환거래 취결은행을 지급인으로 하는 화환어음을 발행

(4) 어음이 제시될 때에 지급 또는 인수할 것을 어음발행인(수출업자) 및 어음수취인(어음 매입은행)에 대하여 확약하는 증서(document)

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 신용장(L/C)의 수단

(1) 신용장은 매수인(발행의뢰인)의 의뢰에 의하여 발행의뢰인의 거래은행(발행은행)이 매도인을 수익자로 하여 발행

(2) 기재된 일정조건에 따라 그 발행은행 또는 발행은행이 지정하는 은행 앞으로 발행된 일정금액의 어음의 매입(Negotiation), 인수(Acceptance), 지급(Payment)을 확약하는 증서로 특정은행이 수입업자의 지불능력을 특정조건아래 보증하는 상업신용(trade credit, commercial credit)을 은행신용(bank credit)으로 전환 시켜주는 금융수단

2. 신용장(Letter of Credit)의 흐름

1) 거래조건

(1) 수출상이 지정된 목적지까지 운송비를 지급

(2) 물품에 대한 위험과 추가적인 비용은 물품이 선적지에서 수출상이 선택한 운송인에게 인도된 때 수출상으로부터 수입상으로 이전되는 거래조건

2) 위험부담 분기점

(1) 책임과 위험부담의 분기점은 물품이 최초의 운송인이게 인도된 때

(2) 비용부담의 분기점은 목적항까지의 운송비용 및 하역비 등을 지급한 때

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 인도조건

(1) 인도조건은 지정 목적지 운임지급 인도조건(매도인 수출통관)

(2) 위험이전은 물품을 지정 목적지까지 운송할 운송인 보관하에 최초 운송인에게 물품이 인도되었을 때

4) 의무

(1) 수출상 의무는 「물품인도 → 운송계약체결 → 수출허가와 수출통관 → 운송서류의 제공 → 비용부담」,

(2) 수입상 의무는 「물품의 인수 → 비용부담 → 수출상에 대한 통지」

3. 신용장(Letter of Credit)의 기능

1) 보증성

(1) 신용장은 수출업자의 대금회수 불능위험, 또는 자금부족 등에 의한 대금지급거절과 같은 신용위험을 배제

(2) 수출업자에게 확실하고 안전하게 대금지급을 보장하고, 환(煥)결제위험의 회피하며, 금융수혜 기능 및 무역거래의 확정에 따른 국제무역의 촉진기능을 가지고 있음

2) 발행

(1) 신용장발행 신청은 전신에 의한 발행(대부분의 경우)과, 우편에 의한 발행이 있음

(2) 발행시 유의사항은 신용장 지시의 완전정확성, 외국법률 및 관습의 준수, 수입승인서와의 일치(송하인, 신용장의 금액, 상품명세와 가격조건, 선적항과 도착항, 선적유효기일 및 제시기일 등)

국제무역사 | 1급 자격과정

4. 신용장(Letter of Credit)의 기재 사항

1) 일반적 기재 사항

(1) 개설의뢰인, 통지은행, 수익자, 신용장 번호 기재

(2) 신용장 종류, 유효기일과 장소, 신용장 금액 등을 기재

2) 환어음에 관한 사항

(1) 환어음에 의한 대금결제 방식인 일람급(at sight), 연지급(deferred payment), 인수(acceptance), 매입(negotiation) 등의 방식

(2) 어떤 결제방식인지를 표시하는 것 등을 기재

3) 운송 및 운송서류에 관한 사항

(1) 운송서류의 종류, 통수, 서류상 중요조건 등이 명시되어 있어야 하고,
특히 선하증권에 관해서는 운임지급 여부가 매매계약조건과 일치하여야 함

(2) 운송과 관련된 사항으로는 분할선적과 환적의 허용 여부와 선적항과
도착항의 명칭, 선적기일 등과 같은 사항도 기재되어야 함

4) 기타 사항

(1) 서류제시기일, 신용장통일규칙에 의해 거래된다는 표시

(2) 은행수수료의 부담문제 등의 기타 사항들이 기재

국제무역사 | 1급 자격과정

5. 신용장(Letter of Credit)의 당사자

1) 개설의뢰인(Applicant)

(1) 거래계약의 당사자인 매수인은 자기 거래은행에 신용장의 개설을 의뢰,
개설의뢰인은 원칙적으로 매수인이지만, 때로는 매수인의 거래처인
제3자가 되는 경우도 있음

(2) 개설의뢰인은 화물의 수하인인 동시에 환어음의 결제자가 됨

(3) 개설의뢰인은 보는 각도와 기능에 따라 importer, opener, buyer,
accountee(대금 결제인), drawee(환어음지급인), consignee(수하인),
accredited Buyer(수신매수인) exporter, shipper, drawer,
payee(대금영수인), accreditee(신용수령인), addressee
user(수신사용인)등이 됨

2) 개설은행(Issuing bank, opening bank)

(1) 개설의뢰인의 요청과 지시에 따라 수출자 앞으로 신용장을 발행하는 은행으로서 credit writing bank, grantor라고 함

(2) UCP 500에서는 지급, 인수 또는 매입은행이 있다하 더라도, 신용장의 개설은행이나 확인은행의 원칙적인 지급의무를 특히 강조

3) 수익자(Beneficiary)

(1) 신용장의 수취인을 수익자(beneficiary) 또는 수혜자라 하며 수출자가 신용장거래시에 수익자가 됨

(2) 수익자는 그 기능과 보는 각도에 따라 exporter, shipper, drawer, payee(대금영수인), accreditee(신용수령인), addressee user(수신사용인)등

국제무역사 | 1급 자격과정

4) 통지은행(Advising bank, Notifying bank)

(1) 신용장 개설은행은 신용장을 개설하면 그 사실과 내용을 수출자에게 통지

(2) 통지방법은 첫째 수익자에게 직접 통지하는 방법, 둘째 수익자 소재지에 있는 개설은행의 환거래은행을 통해 통지하는 방법

(3) 개설은행의 요청을 받아 신용장을 통지해 주는 은행을 신용장 통지은행이라 함

(4) 통지은행은 개설은행의 요청에 의해 신용장이 개설되었음을 단순히 통지

(5) 거래에 대하여 어떠한 책임을 지거나 또는 약정을 하는 것은 결코 아님

5) 확인은행(Confirming bank)

(1) 신용장 개설은행 외에 제3은행이 그 신용장에 의해서 발행되는 어음을
지급, 인수, 매입하겠다는 약속을 추가하거나 개설은행이 그 어음을
지급, 인수, 매입할 것을 보증하는 경우가 있음

(2) 이러한 행위를 신용장의 확인이라 하고 이 확인을 행한 은행을 확인은행이라 함

6) 매입은행(Negotiating bank)

(1) 수익자는 물품선적을 완료한 후 개설은행 앞으로 환어음을 발행

(2) 신용장에서 요구하는 운송서류를 첨부하여 자기 거래은행에 환어음의 매입을 신청

(2) 환어음을 매입하는 은행을 매입은행

국제무역사 | 1급 자격과정

7) 지급은행(Paying bank)

(1) 신용장에서 매입은행에 의한 수출환어음의 매입을 인정하지 않고 특정은행이
화한어음과 상환하여 수익자에게 지급할 것을 규정하고 있는 신용장을
지급신용장(straight credit)

(2) 지급신용장에 의거하여 지급을 위탁받은 은행을 지급은행이라고 한다.
지급은행의지급행위는 통지은행과 같이 그 지급행위에 대해 아무런 책임을
부담 하지 않고 단순히 대금을 지급해주는 역할만 수행할 뿐이다.

8) 인수은행(Accepting bank)

(1) 신용장에 의해 발행되는 어음이 기한부어음이라는 것을 조건으로 하는
신용장을 기한부신용장(usance credit)이라 함

(2) 기한부신용장에 의거하여 발행된 기한부 어음을 인수하는 은행을 인수은행

(3) 인수은행은 어음의 만기일에 비로소 지급은행

9) 결제은행(Settling bank)

(1) 신용장의 결제통화가 수입국이나 수출국의 통화가 아닌 제3국의 통화일 경우는 제3국에 있는 개설은행의 예치환 거래은행에 결제은행(settling bank)

(2) 어음을 매입한 은행에 대금을 상환해 주는 은행이라고 해서 상환은행(reimbursingbank)이라 함

국제무역사 | 1급 자격과정

10) 결제은행(Settling bank)

(1) 수출업자가 수입업자에게 L/C 요청

(2) 거래은행은 수입업자의 신용을 확인하고 수출업자의 거래은행에 L/C 개설, 통지

(3) 수출업자의 거래은행에서 수출업자에게 L/C 개설, 통지

(4) 수출업자가 화물을 선적한 후 L/C 조건에 맞추어 수출업자의 거래은행에 서류를 제출

(5) 수출업자 거래은행에서 수입업자의 거래은행으로 서류가 보내짐

(6) 수입업자의 거래은행은 서류 검토 후 수출업자 거래은행으로 대금 송금

6. 신용장(Letter of Credit)의 종류

1) 취소불능신용장(Irrevocable credit)

(1) 신용장이 일단 개설되어 수익자에게 통지된 이상, 신용장의 관계당사자를 구속

(2) 신용장 유효기간 내에 신용장 거래 기본당사자 전원의 합의 없이는 신용장의 취소나 조건변경이 불가능한 신용장

(3) 개설은행이 수익자와 그 신용장에 의하여 발행된 환어음 또는 제시된 선적서류의 선의의 소지인(bona fide holder)에 대하여 그것이 신용장의 모든 조건에 일치되어 있는 한 이 신용장이 확약하는 지급·인수 또는 매입을 이행

(4) 어느 한 당사자에 의해서 임의로 변경이나 취소될 수 없음

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 취소가능신용장(Revocable credit)

(1) 신용장을 개설한 은행이 수익자에게 사전통지를 하지 않고 신용장을 취소하거나 조건변경을 할 수 있는 신용장

(2) 신용장상에 revocable이라는 문자가 표시되어 있으면 개설은행은 수익자의 동의없이 일방적인 의사표시

(3) 신용장의 매입통지가 있기 전에는 아무 때나 취소권을 행사

(4) 일단 수익자에게 신용장이 통지되고 그 신용장 조항의 변경이나 취소가 통지은행에 접수되기 전에 원신용장의 조건대로 지급 · 인수 또는 매입한 은행에 대해서는 개설은행이 보상 책임

(5) UCP 500에서는 취소가능 여부없을 경우 '취소불능' 신용장으로 간주

3) 매입신용장(Negotiation credit)

(1) 신용장에 의해서 발행되는 어음이 nego

(2) 유통 및 현금화될 것을 예상하고 이를 허용하는 신용장을 매입신용장(negotiation credit)이라 함

4) 지급신용장(Straight credit)

(1) 매입신용장에서는 어음의 발행인(drawer), 배서인(endorser) 및 선의의 소지인(bona fide holder)에게 모두 지급을 확약

(2) 배서인이나 선의의 소지인에게 대한 약정은 없음

(3) 단순히 신용장 개설은행 또는 개설은행의 특정 환거래 취결은행 앞으로 어음이 발행되어 제시되면 지급하겠다는 약정의 신용장

국제무역사 | 1급 자격과정

5) 화환신용장(Documentary credit)

(1) 개설은행이 수익자가 발행한 환어음에 선하증권 등의 운송서류를 첨부

(2) 첨부하는 것을 조건으로 지급, 인수 또는 매입할 것을 확약하는 신용장

6) 무화환신용장(Clean credit)

(1) 신용장에 의해 발행되는 환어음에 운송서류가 첨부되어 있지 않음

(2) 담보어음(clean bill)인 경우에도 어음을 지급, 인수 또는 매입할 것을 확약하는 신용장

7) 일람출급신용장(Sight credit)

(1) 신용장에 의해서 발행되는 어음이 일람출금어음인 경우

(2) 기한부어음의 발행을 요구하고 있는 신용장을 기한부신용장(usance credit)

(3) 환어음상 지급인을 개설은행으로 하여야 함

(4) 취소불능신용장인 경우에는 개설은행이 지급을 확약한 것

(5) 신용장 조건에 일치하는 서류를 제시하기만 하면 개설은행은 즉시 지급

8) 기한부신용장(Usance credit)

(1) 기한부신용장의 수익자는 usance기간 후에 어음금액의 전액을 지급받든지
또는 usance기간의 이자를 사전에 할인하여 지급받을 수 있음

(2) 수입상은 화물을 인수한 후 어음의 유예기간 동안에 수입물품을 매각하여
어음의 만기가 도래하면 상환할 수 있어 편리

국제무역사 | 1급 자격과정

9) 상환청구 가능/불능 신용장 (With/Without recourse credit)

(1) 화환어음이 신용장 조건과 불일치하게 발행되었을 때 어음지불인은 지불을
거절할 수 있음

(2) 선의의 어음소지인이 어음 발행인에게 상환청구를 할 수 있는 신용장을
상환청구 가능신용장(with recourse credit)이라 하고,
할 수 없는 신용장을 상환청구 불능신용장 (without recourse credit)

(3) 국내 어음법에는 without recourse를 인정하고 있지 않기 때문에
without recourse credit을 받아도 아무 필요

10) 내국신용장(Local/domestic/secondary/subsidiary credit)

(1) 원신용장(original credit)의 수익자인 수출업자가 수출상품 생산에 필요한 원료공급자나 하청업자 앞으로 자기가 받은 신용장을 견질로 하여 자기 거래은행으로 하여금 제2의 신용장을 개설해 주게 하는데, 이와 같은 방법으로 개설된 신용장을 local credit이라 함

(2) local credit를 개설하는 취지는 transferable credit의 경우와 비슷

(3) transferable 신용장은 원신용장이 개설될 때 양도가능한 것이 표시

(4) local credit는 일정한 요건을 갖춘 신용장이면 다 발급

(5) 수출업자로 하여금 수출상품 또는 수출용 원자재를 국내에서 조달할 수 있게 하는 역할

국제무역사 | 1급 자격과정

(6) 공급업자에 대해서는 대금지급보증 및 수출지원금융을 융자 · 지원해 줄 뿐만 아니라 무역관리 및 세제면에서 내국신용장에 의한 공급실적을 수출실적으로 인정하여 원신용장의 경우와 동일한 혜택을 줌

(7) 국산 원자재의 사용 촉진 및 외화 가득률 제고 시책으로서 중요한 기능을 갖고 있음

11) 보증신용장(Stand-by credit)

(1) 수출입상품 대금의 결제를 목적으로 하는 화환신용장이 아니고, 금융이나 보증을 위해 발행되는 특수한 조건의 무담보신용장

(2) 한국의 해외지사가 현지 은행에서 융자를 받거나 또는 현지에서 입찰보증이나 계약이행 보증금, 계약이행 보증금 등이 필요할 경우 지사가 본사에 요청하면 본사에서 자기 거래은행에 의뢰하여 해외지사의 거래은행을 수익자로 하는 stand-by L/C를 개설

(3) 해외지사의 거래은행은 이것을 담보로 금융상의 혜택

(4) 화환신용장과 다른 점은 화환신용장은 개설은행의 지급 약속

(5) stand-by L/C에서 개설은행의 역할은 주 채무자에 대한 보증의 성격

국제무역사 | 1급 자격과정

12) Back to back credit

(1) 원래의 뜻은 원신용장을 견질(backed)로 하여 제2의 신용장을 개설한다는 것

(2) 물품이 귀할 때인 제2차 대전 중 미국에서 제조업자가 수출업자에게 요구하게 된 local L/C를 의미

(3) 오늘날에는 무역협정이나 지급협정이 체결되지 않은 국가간에 수출입의 균형을 유지하기 위한 구상무역(compensation trade or barter trade)을 위하여 쓰여지는 결제수단

(4) 한 나라에서 일정액의 수입신용장을 개설할 경우 그 신용장은 수출국에서 동액의 수출신용장을 개설하여 오는 경우에만 유효하다는 조건이 붙는 것이 back to back 신용장의 특징

13) Tomas credit

(1) 광의의 “back to back credit”의 일종으로서 교역방식은 유환구상무역의 형식

(2) 수출입 양측이 서로 동액의 신용장을 개설하는데, 한쪽은 먼저 신용장을 개설하고
상대방 측은 동액만큼의 일정기간 후에 신용장을 개설하겠다는 보증서를 발행

(3) 상대방에서 내도된 신용장의 발효조건으로 하는 것

(4) “Tomas”란 용어는 최초로 이러한 방식을 사용하여 중국과 거래를 성사시킨
일본 무역회사의 전신약호에서 유래

14) 전대(前貸)신용장(Red clause or Packing credit)

(1) 수출업자의 원료 구입비나 물품수집 비용으로 신용장 개설의뢰인이
통지은행에게 일정한 조건하에서 수익자에게 수출대금의
전불(advance payment)을 허용하는 신용장

(2) 약관이 보통 붉은색으로 표시가 되기 때문에 red clause credit

국제무역사 | 1급 자격과정

15) 상업신용장(Commercial L/C)

(1) 대외 상거래에 관하여 발행되는 것으로 어음의 담보유무에 따라
무담보신용장과 화환신용장으로 구분

(2) 무담보신용장(Confirmed clean L/C)은 선적서류가 부대되지 않은
환어음에 대하여 신용

(3) 화환신용장(貨煥信用狀 : documentary L/C)은 선적서류가 부대된
환어음에 대해 신용

16) 기타 신용장

(1) 확인신용장(Confirmed L/C)은 신용장발행은행이 거래와 관련해서 발행되는 어음 및 그 지급에 관하여 전책임을 짐

(2) 불확인신용장(Unconfirmed L/C)은 어음지급의 책임을 회피가능한 신용장

(3) 취소불능신용장(Irrevocable L/C)은 은행이 보증한 이상 취소불능한 신용장

(4) 취소가능신용장(Revocable L/C)은 은행이 일방적으로 취소가능한 신용장

(5) 회전신용장(Revolving L/C)은 일정기간 내에는 일정금액에 달할 때까지 몇 번이고 사용가능한 신용장

(6) 잔액예정신용장(Outstanding balance L/C)은 사용횟수에는 제한이 없더라도 이용액 합계는 한정되어 일단 결제된 어음금액은 예정금액에서 차감되고 잔액만을 유효금액으로 하는 신용장

국제무역사 | 1급 자격과정

(7) 양도가능신용장(Assignable L/C)은 일반적으로 신용장은 양도할 수 없으나 특히 양도가능을 명기한 신용장

(8) 여행자신용장(Traveler's L/C)은 해외여행자를 위해 금액과 기간을 한정하고 신용장 소지자로 하여금 여행지에서 신용장 발행은행의 본/지점 또는 거래은행에 대하여 발행은행 앞의 어음을 발행하여 어음기재 금액을 수취시키는 방법으로 순회신용장(Circular L/C)이라 함

7. 신용장(Letter of Credit)의 효능

1) 수출업자의 이점

(1) 거래내용이 확정되므로 수출이행이 용이하다.

(2) 신용장을 담보로 제조대금을 용이하게 융자받을 수 있다.

(3) 대금회수가 확실히 보장되기 때문에 안심하고 거래할 수 있다.

(4) 매입대금의 즉시회수에 따라 수출대금을 조기에 회수할 수 있다.

(5) 수입국 외환시장 악화에 따른 대외지급중지 등의 환결제 위험을 회피할 수 있다.

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 수입업자의 이점

(1) 물품이 도착한 후 대금지급을 함으로써 금융상 유리하다.

(2) 수입업자는 수출업자가 계약조건대로 이행할 것이라고 확신할 수 있다.

(3) 신용장상에 최종선적기일과 유효기일이 명시되어 있기 때문에 계약물품의 인도시기를 예상할 수 있다.

(4) 은행신용을 이용하여 자기의 신용을 현저히 강화할 수 있기 때문에 유리한 조건으로 계약을 체결할 수 있다.

(5) 수입업자는 발행은행으로부터 수입담보화물대도(Trust Rrceipt: T/R)에 의한 신용을 공여 받음으로써 금융상의 혜택을 볼 수 있다.

3) 신용장(L/C)거래의 특성

(1) 독립성의 원칙(UCP 제3조) : 매매계약으로부터 독립된 별도의 거래이다.

(2) 추상성의 원칙(UCP 제4조) : 신용장거래는 상품, 용역, 의무이행 등의 거래가 아니라 서류거래이다.

(3) 완전 정확성의 원칙(UCP 제5조) : 신용장 개설을 위한 지시, 신용장 그 자체, 신용장에 대한 여하한 조건변경 지시 및 조건변경 그 자체는 완전하고 정확해야 한다.

(4) 엄격일치의 원칙(UCP 제13조) : 신용장 개설은행이 신용장조건과 엄밀하게 일치하는 경우에 한해 대금을 지급하도록 서류를 심사한다는 원칙이다.

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



26강
환어음(Bill of exchange)

24 환어음(Bill of exchange)

1. 환어음(Bill of exchange)의 개념

1) 요식 유가증권

(1) 국제거래상 채권자가 채무자에게 대하여 그 채권금액의 기명인 또는 소지자에게 일정한 시일 및 장소에서 지불할 것을 무조건 위탁

(2) 요식 유가증권성을 갖춤

2) 유통성

(1) 환어음의 유통에는 적어도 2개국이 개입되며, 각 나라마다 어음 유통력 강화와 공신력 유지를 위해 강력한 규정을 정하고 있음

(2) 환어음의 효력은 원칙적으로 행위지의 법률에 의하여 처리

2. 환어음(Bill of exchange)의 규정

1) 법적 규정

(1) 한국에서 어음을 발행하고, 미국에서 이서(endorsement)를 하고, 일본에서 인수

(2) 발행에 관하여는 한국법, 이서는 미국법, 인수는 일본법에 의해 결정

2) 법적 해석

(1) 한국에서 발행한 어음이 한국법에서는 무효일지라도

(2) 미국에서 합법적으로 이서되고 일본에서 유통될 수 있으면 그 어음은 유효한 것

국제무역사 | 1급 자격과정

3. 환어음(Bill of exchange)의 종류

1) 화환어음(Documentary Bill)

(1) 환어음에 상품을 상징하는 선적서류(선하증권, 보험증권, 상업송장 및 기타 필요한 서류)를 첨부하여 상품의 대금을 회수하는 방법

(2) 매도인이 발행인, 매수인이 지급인, 외국환은행이 수취인으로 되어있는 환어음이며, 수송 도중 화물을 증권화한 운송서류가 환어음의 담보물

(3) 화환어음에는 신용장부 화환어음(documentary bill of exchange with letter of credit)과 화환추심 어음(bill of documentary collection)이 있음

2) 신용장부화환어음(Documentary bill of exchange with letter of credit)

(1) 신용장(L/C)은 무역거래에서 가장 널리 이용되는 결제형태로서 화환어음에 은행의 조건부지급 확약이 더 붙는 것

(2) 화환어음은 어디까지나 수입업자 개인의 신용에 의해 결제

(3) 신용장에 의한 결제는 환어음에 대한 수입업자의 대금지급을 신용장 개설은행이 확약

(4) 수입상이 대금지불을 못하더라도 개설은행이 그 책임을 지고 지불

(5) 수출지의 환어음 매입은행은 안심하고 어음대금 전액을 수출업자에게 지급

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 화환추심어음(Bill of documentary collection)

(1) 수출업자가 선적을 완료하고 관계 선적서류와 환어음을 발행

(2) 거래은행을 통해 수입지은행에 수출대금의 추심을 의뢰 이때 발행

(3) 인도조건에 따라 지급도 환어음(D/P: documents against payment)과 인수도 환어음(D/A: documents against acceptance)으로 구별

(4) D/P나 D/A 환어음의 추심은행은 어디까지나 수출지의 추심의뢰은행의 지시에만 따르며 어음의 지급에 대해서는 하등의 책임을 지지 않음

(5) D/P거래에서 수입상이 대금을 지급하기 전에, 또 D/A거래에서 수입상이 환어음을 인수하기 전에는 모든 선적서류에 대한 권리는 어음 발행인에게 있음

(6) 은행이 매입한 D/P 또는 D/A 환어음이 지급거절이 되면 발행인은 전적으로 상환의 의무를 져야 하기 때문에 D/A나 D/P거래는 서로 믿는 거래선이어야 가능

4) 무담보어음(Clean bill)

(1) 환어음의 담보가 되는 선적서류가 첨부되지 않고 환어음 단독으로도 결제가 가능한 환어음을 무담보어음

(2) 수출상인 매도인이 운송서류를 수입상인 매수인에게 직접 송부하고 난 후 환어음만을 작성하여 거래은행을 통하여 추심하여 결제받는 방법으로 연불(deferred payment)의 일종

(3) 수입자가 이 환어음을 인수하지 않을 수도 있는 무담보 조건이기 때문에 서로 믿을 수 있는 거래선이나 수수료, 보험료, 운임 등 소액거래에만 이용

국제무역사 | 1급 자격과정

4. 지급기일(만기일)(Tenor)에 따른 환어음(Bill of exchange)의 종류

1) 일람불(요구불)어음(Sight bill or Demand bill)

(1) 환어음의 지급기일이 일람출급으로 되어 있는 경우

(2) 어음이 지급지에서 지급인에게 제시(presentation)되었을 때 즉시 지급하는 어음

2) 기한부어음(Usance bill or After sight bill)

(1) 어음이 지급인에게 제시된 후 일정기간이 경과한 후에 지급되는 조건의 환어음

(2) 수입상이 수입품을 처분하고 그 판매대금으로 어음액을 결제할 수 있는 이점

(3) 어음의 인수(acceptance)행위가 수반되는데, 어음의 인수는 곧 기한부 어음이 지급인에게 제시되었을 때 만기일에 지급할 것을 약속하는 서명행위 인데, 대부분의 경우 인수인은 만기일에 가서 지급인이 된다.

(4) 일람후 정기불(after sight)은 어음이 수입업자에게 제시된 후 일정기간 후, 즉 30일 또는 60일 후에 지급되는 것으로 보통 30days after sight(30d/s), 60days after sight(60d/s)로 표시

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 수취인에 따른 환어음(Bill of exchange)의 종류

(1) 수취인(payee)의 표시는 어음금액의 지급을 받을 사람의 표시를 말한다.

(2) 이런 종류에는 기명식(payable to a specified person), 지시식(payable to the order of a specified person or payable to order), 무기명식(payable to bearer)을 구분

4) 지급인에 따른 환어음(Bill of exchange)의 종류

(1) bank bill : 지급인이 은행인 어음

(2) private bill : 지급인이 개인인 어음

(3) trade bill : 이름 있는 상사(commercial firm)가 인수한 어음

(4) accommodation bill : 유명한 회사가 그 회사 명의를 지급인(drawee)으로 인수한 어음

5) 환어음(Bill of exchange)의 당사자

(1) 발행인(drawer) : 환어음을 발행하고 서명하는 자, 즉 수출업자인 채권자를 말한다.

(2) 지불인(drawee) : 환어음의 지급을 위탁받은 신용장 개설은행 또는
수입상(accountee)이 된다.

(3) 수취인(payee) : 환어음의 지급을 받는 자로서 발행인이 될 수도 있고,
발행인이 지정하는 제3자도 될 수 있다.

국제무역사 | 1급 자격과정

5. 환어음(Bill of exchange)의 기재사항

1) 환어음(Bill of exchange)의 기재사항의 의의

(1) 어음은 요식증권이므로 그 형식은 기재사항에 의하여 결정되며 기재사항도
필수기재 사항과 임의기재 사항으로 구분

(2) 필수기재사항의 어느 하나가 누락되어도 환어음으로서의 법적효력이나
구속력을 갖지 못함

(3) 필수기재사항은 환어음(bi11 of exchange)의 표시, 지급인(drawee),
지급기일(tenor), 수취인(payee), 지급지, 발행일 및 발행지,
발행인의 기명날인 또는 서명, 무조건 위탁문언 등

2) 환어음(Bill of exchange)의 기재사항의 내용

(1) 어음번호 : 특별한 의미는 없고 다만 후일 참조할 경우가 생길 때 편리하게 하기 위해 기재

(2) 환어음의 표시 : 어음 문언중에 '환어음(bi11 of exchange)'이라는 표시

(3) 발행지 : 환어음의 효력은 행위지 법률에 의해 처리되므로 발행지를 꼭 표시, 발행지는 도시명까지만 표시해도 되므로 "Seoul Korea"라고 기재

(4) 발행일 : 어음의 발행일은 외국환은행이 어음과 함께 제시된 선적서류를 매입한 날짜

(5) 금액 : 환어음의 금액은 상업 송장금액과 일치, 상업 송장금액의 100%이하로 어음을 발행하도록 신용장에 요구하는 경우에는 그 조건을 충족

국제무역사 | 1급 자격과정

(6) 지급기일(결제조건) : 어음상의 문언 중 at xx sight of의 at xx 다음에 기재되는 것이 만기일(tenor)의 표시 ㉠ 일람출급(at sight), ㉡ 일람후정기출급(at xx days or months after sight), ㉢ 일부후정기출급(at xx days or months aftet date), ㉣ 확정일출급(on a fixed date) 등으로 구분, 만기일의 표시가 없는 것은 일람출급으로 간주, 어음금액의 분할지급은 우리나라에서는 무효이나 지급지에서 허용하고 있으면 유효

(7) 어음발행수 : 어음이 한set, 즉 둘이나 셋으로 발행되었을 경우 이중지급을 방지하기 위해서 "second (first) of the same tenor and date being unpaid"와 같이 표시되어 하나에 의해서 지급되면 다른 것은 자동적으로 무효가 된다는 것을 표시

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길



25 Incoterms® 2020

1. INCOTERMS

1) Incoterms의 개념

(1) INCOTERMS란 「무역용어의 해석에 관한 국제규칙(International Rules for the Interpretation of the Trade Terms)」을 말하며, 약칭해서 「Inernational Comercial Terms」라고 한다.

(2) 2019년 9월 10일 국제상업회의소(ICC)에서는 인코텀즈(Incoterms) 제8차 개정분 인코텀즈 2020(Incoterms® 2020)을 공표하였다. 인코텀즈 2020은 2020년 1월 1일부터 시행되고 있다.

(3) 인코텀즈 2020에서는 소개문(Introduction to Incoterms 2020)의 내용이 확대되었는데, 특히 인코텀즈의 적용사항과 미 적용사항을 제시함으로써 인코텀즈의 적용범위를 명확히 하였다.

국제무역사 | 1급 자격과정

(4) 인코텀즈 2010에서의 사용지침(Guidance Note)을 개선하여 “사용자를 위한 설명문(Explanatory Note for Users)”으로 대체하였고, 터미널인도(DAT)를 도착지양하인도(DPU)로 변경하였으며, 각 규칙 내의 10개 조항(A1~A10, B1~B10)의 순서와 조문 표제를 일부 변경하였다. CIP와 CIF의 적하보험 부보수준을 차별화하여 CIP에서는 ICC(A)조건으로 부보수준을 강화하였고, CIF에서는 ICC(C)조건을 유지하였다.

(5) FCA, DAP, DPU 및 DDP에서 매도인 또는 매수인 자신의 운송수단에 의한 운송을 허용하였다. 운송의무 및 비용 조항에 보안관련요건을 포함시켰고, FCA에서 당사자의 합의로 ‘본선적재표시가 있는 선하증권’을 요구할 수 있도록 하였다.

(6) 인코텀즈(Incoterms)는 국제상업회의소(ICC)에서 개발한 표준무역거래조건(standard international trade terms)이고, 무역거래에서 일반적으로 사용되는 거래조건의 해석에 관한 국제규칙이다.

2) Incoterms의 흐름

(1) 무역거래의 촉진을 위하여 운송이 수반되는 무역거래에서는 비용의 배분(운송비, 보험료, 적재비, 하역비, 통관비 등의 분담), 위험의 이전(물품의 위험이 언제 매수인에게 이전되는지), 인도 장소 등을 명확하게 정하는 것이 요구된다.

(2) 물품매매계약서에서 FOB, CFR, CIF 등으로 표현되는데, 이러한 조건들은 계약의 준거법에 따라 달리 해석될 수 있고, 불필요한 오해와 분쟁을 초래할 수 있다.

(3) 국제상업회의소(ICC)에서는 무역거래 발전을 위하여 1920년 거래조건위원회(Trade Terms Committee)를 설치하여 관련 연구를 실시한 결과 1936년 6월'International Rules for the Interpretation of Trade Terms'을 공표하였다.

국제무역사 | 1급 자격과정

(4) 1936년 제정 이후에 "International Rules for the Interpretation of Trade Terms"는 "International Commercial Terms"라고 불리게 되었고, 이를 축약하여 "Incoterms"라고 부르게 되었다.

(5) 인코텀즈(Incoterms)는 1936년에 도입된 이후 국제상관습(international commercial practice)을 반영하기 위하여 주기적으로 개정되었다. 1957년에 최초로 개정되었고, 그 후로 1967년, 1976년, 1980년, 1990년, 2000년, 2010년에 개정되었으며, 2019년에 제8차 개정되었다. 최근에는 매 10년마다 개정되었는데, 이것은 우연의 일치이고, 상관습의 변화에 따라 개정된 것이다.

2. Incoterms®의 변화

1) Incoterms 2020에서 규정 내용

(1) 물품 운송계약 체결 주체

(2) 매도인과 매수인 중 어느 당사자가 비용을 부담하는지

(3) 위험이 어디에서 매도인으로부터 매수인에게 이전되는지 여부

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 주요 변경의 내용

(1) Incoterms 2020 소개문(Introduction to Incoterms® 2020)에서는
11개 항목을 기술

(2) 모든 운송방식용 규칙에서는 EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP 등
7개의 규칙을 규정

(3) 해상 및 내수로 운송방식용 규칙에서는 FAS, FOB, CFR, CIF 등
4개의 규칙을 규정

(4) 모든 운송방식용 규칙(EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP)은
운송수단에 관계없이 사용

(5) 복합운송방식은 둘 이상의 운송방식이 이용되는 경우에 사용

(6) 해상 및 내수로 운송방식용 규칙(FAS, FOB, CFR, CIF)은
해상운송이나 내수로 운송에만 사용

(7) 터미널인도(Delivered at Terminal : DAT)를
도착지양하인도(Delivered at Place Unloaded : DPU)로

(8) FCA, DAP, DPU, DDP에서 매도인 또는 매수인 자신의 운송수단에 의한
운송을 허용

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 11개 규칙의 비교

(1) 인코텀즈 규칙은 모든 운송방식용 규칙은 EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP 등
7개의 규칙이 있음

(2) 해상 및 내수로 운송방식 규칙은 FAS, FOB, CFR, CIF 등 4개의 규칙이 있음

(3) 해상 및 내수로 운송방식용 규칙은 매도인이 연안항(sea port)나 하구항(river
port)에서 물품을 본선에 적재하는(FAS에서는 물품을 선측에 두는) 경우에
사용되는 것을 의도

(4) 지점에서 매도인은 매수인에게 물품을 인도하고, 물품의 멸실 또는 훼손의 위험은
위 항구로부터 매수인에게 이전

(5) 인코텀즈 2020의 11개 규칙은 E 규칙(EXW), F 규칙(FCA, FAS, FOB), C 규칙(CPT, CIP, CFR, CIF), D 규칙(DAP, DPU, DDP)으로 분류할 수 있다. F 규칙과 C 규칙에서 인도장소는 운송구간에서 매도인 측에 있는 장소가 되므로 F 규칙과 C규칙을 사용하는 매매를 "선적매매(shipment sale)"라고 함

(6) F 규칙과 C 규칙에서는 주된 운송구간의 매도인의 끝단에서 위험이 이전되는바, 일단 물품의 인도가 이루어지면, 물품이 실제로 목적지에 도착여부와 관계없이 매도인은 물품인도 의무를 이행, 양극단(two extremes)의 E규칙과 D규칙 사이에, 3개의 F규칙과 4개의 C규칙이 있음

국제무역사 | 1급 자격과정

4) 분류와 설명

(1) 해상 및 내수로 운송 방식에만 사용되는 조건 : FAS, FOB, CFR, CIF

(2) 적출지의 지명이 표기되어야 하는 조건 : EXW, FCA, FAS, FOB

(3) 매도인이 도착지에서 물품을 양하할 의무가 있는 조건 : DPU

3. Incoterms 2020’ 11개 항목

1) 모든 운송용 규칙(7개)

(1) EXW(EX Works) : 공장 인도

(2) FCA(Free Carrier) : 운송인 인도

(3) CPT(Carriage Paid to) : 운송비지급 인도

(4) CIP(Carriage And Insurance Paid to) : 운송비 · 보험료지급 인도

(5) DAP(Delivered at Place) : 도착장소 인도

(6) DPU(Delivered at Place Unloaded) : 도착지 양하인도

(7) DDP(Delivered, Duty Paid) : 관세지급 인도

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 해상운송 또는 내륙수로운송에 한해서만 사용되는 거래규칙(4개)

(1) FAS(Free Alongside Ship) : 선측 인도

(2) FOB(Free on Board) : 본선 인도

(3) CFR(Cost and Freight) : 운임포함 인도

(4) CIF(Cost, Insurance and Freight) : 운임 · 보험료포함 인도

4. Incoterms® 2020의 규칙

1) Incoterms® 2020의 규칙의 분류

(1) EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP로 선택한 운송모드에 구애받지 않는 규칙

(2) 단일운송과 복합운송 여부를 가리지 않고 사용할 수 있어 규칙명도 '모든 운송모드(RULES FOR ANY MODE OR MODES OF TRANSPORT)'로 명명

(3) 7가지 규칙은 해상운송이 전혀 포함되지 않은 경우에도 사용이 가능하며, 운송의 일부에 선박이 이용되는 경우에도 사용

(4) FAS, FOB, CFR, CIF로 화물의 인도장소와 도착장소가 모두 항구라는 특성 때문에 '해상운송과 내륙수로 운송(RULES FOR SEA AND INLAND WATERWAY TRANSPORT)' 규칙으로 명명

(5) FOB, CFR, CIF 규칙은 인도지점으로서의 '본선난간(ship's rail)'이라는 문구가 삭제되고 '물품은 본선에 적재(the goods being delivered they are 'on board' the vessel)'된 시점에 인도

국제무역사 | 1급 자격과정

(6) Incoterms® 2020은 부제(副題)를 통해 동 규칙이 국제 매매계약 및 국내 매매계약에 모두에 사용할 수 있다는 내용을 공식화

(7) 거래 당사자들 간에는 순수한 국내 매매계약에서도 인코텀즈 규칙이 통상적으로 사용되어왔고, 한편에서 미국이 국내 거래에서 종래의 통일상법전(Uniform Commercial Code: UCC)의 선적조건과 인도조건 대신에 Incoterms 규칙을 사용하려는 강력한 의지를 보였기 때문으로 전해짐

(8) Incoterms 2020은 전자상거래의 확대를 반영하는 조치를 취했다. '전자통신'과 '종이통신'에 동일한 효력을 부여

(9) 이전의 Incoterms 규칙에서는 EDI(전자데이터교환) 메시지에 의하여 대체할 수 있는 서류만 명시했으나, Incoterms 2020'의 각 규칙은 당사자 간에 합의되었거나 관행적인 범위 내에서, 전자형태의 통신이 종이에 의한 통신과 동일한 효력을 갖도록 규정

2) Incoterms 2020의 규칙의 비교

(1) CIP와 CIF에서만 매도인에게 보험계약체결 의무가 있음

(2) CIP와 CIF 이외의 다른 규칙에서는 매도인과 매수인 중에서 운송 중의 위험을 부담하는(즉 피보험이익을 갖는) 당사자가 보험계약을 체결

(3) FCA 규칙에서 적재비는 지정 인도장소가 매도인의 영업구내인 경우에는 매수인이 마련한 운송수단에 적재된 때 인도되고, 매도인이 주된 운송수단의 적재비용을 부담하고 지정인도 장소가 매도인의 영업구내가 아닌 경우에는 매도인의 운송수단에 적재되어 지정장소에 도착하고, 매도인의 운송수단에 실린 채 양하 준비상태로 매수인이 지정한 운송인이나 제3자의 처분하에 놓인 때 인도되고, 매수인이 주된 운송수단의 적재비용을 부담

(4) 목적지 양하비에 대해서는 CPT, CIP, CFR, CIF, DAP, DDP에서는 매수인이 부담, 운송계약상 매도인이 부담하기로 정한 경우는 그러하지 아니함

국제무역사 | 1급 자격과정

3) Incoterms 2020에 따른 적하보험 계약과 클레임 처리의 내용

(1) CPT의 경우 매수인이 보험에 가입해야 하는 것은 아니며 매수인이 자신의 판단으로 부보하는 것이다.

(2) 수출입계약의 해제 또는 무역거래조건의 변경 등에 의해 보험계약이 취소될 수 있는데 이 경우 낸 보험료는 보험계약자에게 전액 반환된다.

(3) 보험증권상의 Amount insured는 보험금액으로 송장가액(CIF가액)에 희망가액을 가산한 금액이지만 송장가액의 110%로 하는 것이 일반적이며 보험자가 승낙할 경우 송장가액의 150%까지 보험에 가입할 수 있다.

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사

28강
INCOTERMS 조건



5. INCOTERMS 조건

1) 무역계약 시 포함되는 거래조건

(1) 무역대금의 결제에서 COD, D/P방식은 은행이 대금의 지급을 보증하지 않는다.

(2) 선적일자와 관련하여 선하증권에 선적일이 표시되지 않고 발행일만 표시된 경우 선하증권 발행일이 선적일자로 간주된다.

(3) 과부족용인조건(More or Less Clause)이란 Bulk Cargo에서와 같이 운송 중 수량의 변화가 예상되는 물품에 대해 약정된 허용 범위 내에서 과부족을 인정하는 조건이다.

(4) 품질조건 중 Sea-Damaged Terms(SD)는 곡물거래에 사용되는 것으로, 원칙적으로는 선적품질 결정방법이지만, 운송 중 해수에 의한 물품의 손해는 매도인이 부담하기로 하는 조건이다.

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 공장 인도조건 (Ex Works : EXW)

(1) 수출상이 계약물품을 수출상공장에서 수입상에게 인도하는 거래조건

(2) 수출상에 대한 최소한의 의무

(3) 수입상은 수출상의 영업장 구내로부터 물품을 수령, 관련된 모든 비용과 위험을 부담

(4) 매도인이 물품의 수출통관을 하지 않고, 자신의 위험과 비용으로 물품을 운송수단에 적재하여 자신의 공장, 창고, 작업장, 영업장 및 기타 지정된 장소에서 매수인의 임의처분 상태로 물품을 인도

(5) 11개의 조건 중 매도자의 의무가 가장 적은 조건

(6) 매도인은 화물 Tally(인수인계)후 인수증을 받고 적재의무를 운송인에게 넘기는 것으로 계약의무가 완성

(7) 인도조건은 지정장소 공장 인도 조건(매수인 수출통관)

(8) 위험이전은 매도인이 영업장 구내에서 매수인이 임의처분할 수 있도록 인도

(9) 경비이전은 매도인은 인도할 때까지 모든 비용 부담

(10) 수출상의 의무는「계약과 일치하는 물품의 제공 → 증명서의 제공의무 →
허가 · 인증 및 절차 → 수입상에 대한 통지」이고 수입상의 의무는
「물품수령 → 대금지급 →허가 · 인증 및 통관절차 → 비용부담」

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 운송인 인도조건(Free Carrier : FCA)

(1) 수출상이 물품을 수출통관하고 지정된 장소에서 수입상이 지정한 운송인에게
물품을 인도하는 거래조건

(2) 물품에 대한 비용부담, 책임부담, 소유권의 이전, 위험이전 분기점은 수출상이
수입상이 지정한 장소에서 지정된 운송인에게 물품을 인도

(3) 매매계약에서 매도인의 영업구내 또는 그 밖의 장소 중에서 하나를 인도장소로 지정

(4) 지정 인도장소가 매도인의 영업구내인 경우 물품이 매수인이 마련한 운송수단에
적재된 때, 매도인의 영업구내가 아닌 경우 물품이 매도인의 운송수단에 적재되어
지정인도장소에 도착하고 매도인의 운송수단에 실린 채 양하준비상태로 매수인이
지정한 운송인이나 제3자의 처분하에 놓인 때에 인도

(5) 매도인은 매수인에 대하여 운송계약이나 보험계약을 체결할 의무가 없음

(6) 수출통관은 매도인이 수행하고, 수입통관은 매수인이 수행

(7) 매도인은 물품이 인도되었다는 통상적인 증거를 제공하고,
매수인은 그 증거를 인수

(8) 매수인은 매도인에게 지정된 운송인(또는 제3자)의 이름, 합의된 인도기간 내에서
운송인(또는 제3자)이 물품을 수령할 것으로 선택된 시기가 있는 경우 그 선택된
시기, 지정인도장소 내에서 물품을 수령할 지점을 통지하고, 매도인은 물품이
인도된 사실(또는 매수인이 지정한 운송인(또는 제3자)가 합의된 시기 내에
물품을 수령하지 않은 사실)을 매수인에게 통지

(9) 수출상의 의무는 「물품인도 → 수출허가 및 수출통관 → 서류제공」

(10) 수입상의 의무는 「운송계약의 체결 → 위험이전 및 비용부담 →
수입허가, 승인, 통관절차」

국제무역사 | 1급 자격과정

4) CPT(Carriage Paid to) : 운송비지급 인도조건

(1) 수출상이 지정된 목적지까지 운송비를 지급

(2) 물품에 대한 위험과 추가적인 비용은 물품이 선적지에서 수출상이 선택한
운송인에게 인도된 때 수출상으로부터 수입상으로 이전되는 거래조건

(3) 책임과 위험부담의 분기점은 물품이 최초의 운송인이게 인도된 때

(4) 비용부담의 분기점은 목적항까지의 운송비용 및 하역비 등을 지급한 때

(5) 지정목적지 운임지급 인도조건(매도인 수출통관)

(6) 위험이전은 물품을 지정 목적지까지 운송할 운송인이 보관하에
최초 운송인에게 물품이 인도되었을 때

(7) CPT와 CIP매매에서 위험은 물품이 최초운송인에게 교부된 때
매도인으로부터 매수인에게 이전

(8) 수출상의 의무는「물품인도 → 운송계약체결 → 수출허가와 수출통관 → 운송서류의 제공 → 비용부담」

(9) 수입상의 의무는「물품의 인수 → 비용부담 → 수출상에 대한 통지」

국제무역사 | 1급 자격과정

5) CIP(Carriage and Insurance Paid to) : 운송비 · 보험료 지급 인도조건

(1) 수출상이 지정된 목적지까지 물품의 운송비와 보험료를 지급

(2) 물품에 대한 모든 위험과 추가적인 비용은 물품이 선적지에서 운송인에게 인도될 때 수입상에게 이전하는 거래조건

(3) 보험계약조건은 수출상이 정하므로 수입상은 명확한 합의를 통해 무역분쟁을 예방

(4) 매도인은 지정인도장소(그 지정인도장소에 합의된 지점이 있는 경우에는 그 지점)에서 물품을 매도인과 운송계약을 체결한 운송인에게 교부하거나 그렇게 인도된 물품을 조달함으로써 인도

(5) 운송계약은 매도인의 비용으로 통상적인 조건으로 체결

(6) 관행 또는 매수인의 요청이 있는 경우에 매도인은 매수인에게 운송에 관한 통상적인 운송서류를 제공

(7) 매수인은 운송서류가 계약에 일치하는 때에는 그 운송서류를 인수

(8) 운송서류가 유통가능한 형식으로 수통의 원본으로 발행된 경우에
그 원본 전통이 매수인에게 제시

(9) CIP규칙은 매도인이 물품을 수출통관하여 지정장소에서 매도인 스스로
지정한 운송인에게 물품을 인도하여야 하며, 지정목적지까지 운송계약만을
체결하고 운송비(수송비)를 지급하여야 하는 것을 의미

(10) 물품의 멸실 및 손상의 위험은 물품이 선박에 적재된 때 이전되며,
해상운송이나 내수로 운송에만 사용

(11) 해당되는 경우에는 매도인이 물품의 수출통관을 해야 하고,
매수인은 매도인에 대하여 운송계약을 체결할 의무가 없음

국제무역사 | 1급 자격과정

6) DAP(Delivered At Place) : 도착장소 인도

(1) 매도인은 물품을 지정목적지(그 지정목적지에 합의된 지점이 있는 경우에는
그 지점)에서 도착운송수단에 실어둔 채 '양하준비 상태(ready for unloading)'로
매수인의 처분하에 두거나 그렇게 인도된 물품을 조달함으로써 인도

(2) 물품이 인도된 때로부터 물품의 멸실 또는 훼손의 모든 위험은 매수인이 부담

(3) 매도인은 물품을 지정목적지(지정목적지에 합의된 지점이 있는 경우에는
그 지점)까지 가져가는 데 수반되는 모든 위험을 부담

(4) DAP에서는 물품이 목적지에 도착하는 때에 인도

(5) DAP에서는 인도와 목적지의 도착은 동일

(6) 매도인은 도착운송수단으로부터 물품을 양하(unload)할 필요가 없음

(7) 매도인은 물품을 지정목적지까지 운송하는 운송계약을 체결하거나 그러한 운송을 마련해야 함

(8) 매도인은 매수인에게 보험계약 체결의무를 부담하지는 않는다. 다만, 물품을 지정목적지까지 운송하는데 발생하는 위험을 매도인이 부담하므로 매도인은 보험계약을 체결할 필요

국제무역사 | 1급 자격과정

7) DPU(Delivered at Place Unloaded) : 도착지 양하인도

(1) 매도인은 물품을 지정목적지에서 '도착 운송수단에서 양하하여(unload the goods from the arriving means of transport)' 매수인의 처분하에 두거나 그렇게 인도된 물품을 조달함으로써 인도

(2) 물품이 인도된 때로부터 물품의 멸실 또는 훼손의 모든 위험은 매수인이 부담

(3) 매도인은 물품을 지정목적지까지 가져가고 그곳에서 물품을 양하하는데 수반되는 모든 위험을 부담

(4) 매도인이 도착지에서 물품을 양하할 수 없는 경우 또는 매도인이 도착지에서의 양하 관련 위험과 비용을 부담하는 것을 원하지 않는 경우에는 DPU는 적합하지 않고 그 대신 DAP를 사용

(5) 도착지에서 매도인에게 물품의 양하를 요구하는 것은 DPU가 유일

(6) DPU에서는 매도인은 수입통관의무가 없다. 수출통관은 매도인이 수행하고,
수입통관은 매수인이 수행

(7) 매도인은 운송계약과 보험계약의 체결의무가 있음

(8) 매도인은 물품을 지정목적지까지 운송하는 운송계약을 체결하거나
그러한 운송을 마련

(9) 매도인은 매수인에게 보험계약 체결의무를 부담하지는 않음

(10) 물품을 지정목적지까지 운송하는데 발생하는 위험을 매도인이 부담하므로
매도인은 보험계약을 체결할 필요가 있음

국제무역사 | 1급 자격과정

8) DDP(Delivered Duty Paid) : 관세 지급인도

(1) 매도인은 물품을 지정목적지(그 지정목적지에 합의된 지점이 있는 경우에는
그 지점)에서 도착운송수단에 실어둔 채 '양하준비 상태(ready for unloading)'로
매수인의 처분하에 두거나 그렇게 인도된 물품을 조달함으로써 인도

(2) 물품이 인도된 때로부터 물품의 멸실 또는 훼손의 모든 위험은 매수인이 부담

(3) 매도인은 수출통관과 수입통관 모두 수행

(4) 매도인은 수입통관하고, 수입 관세와 기타 수입 관련 조세를 납부

(5) 매도인은 물품을 지정목적지(지정목적지에 합의된 지점이 있는 경우에는
그 지점)까지 가져가는 데 수반되는 모든 위험을 부담

(6) DDP에서는 물품이 목적지에 도착하는 때에 인도되는바,
인도와 목적지의 도착은 동일

(7) 매도인은 물품을 지정목적지까지 운송하는 운송계약을 체결하거나
그러한 운송을 마련

(8) 매도인은 매수인에게 보험계약 체결 의무를 부담하지는 않는다(다만, 물품을
지정목적지까지 운송하는데 발생하는 위험을 매도인이 부담하므로 매도인은
보험계약을 체결할 필요가 있다).

(9) 매도인은 매수인이 물품을 수령하는데 필요한 서류를 제공하고,
매수인은 그러한 서류를 인수하여야 한다. DDP 규칙은 11개 규칙 중에서
매도인의 의무가 가장 크다.

국제무역사 | 1급 자격과정

9) 선측 인도조건(Free Alongside Ship : FAS)

(1) 수출상이 물품을 수출 통관하여 선적항에 있는 본선의 선측 또는 부선으로
본선의 선측에 계약물품을 인도하는 거래조건

(2) 물품이 선적항의 본선 선측에서 인도된 때부터 수입상은 물품에 대한
모든 비용과 멸실 또는 손상의 위험을 부담

(3) 원목, 원면,양곡 등의 대량화물 거래에 주로 사용

(4) 수출허가와 수출통관의 업무는 수출업자의 의무

(5) 인도조건은 지정선적항 선측인도조건(매도인 수출통관)

(6) 위험이전은 물품이 지정선적항 부두, 선측에 인도되었을 때

(7) 경비 이전은 매도인이 인도할 때까지 모든 비용을 부담하고,
매도인은 반드시 지정된 항구에서 물품을 본선의 선측까지 인도

(8) 수출상의 의무는 「물품인도 → 서류의 제공 → 수출허가 및 수출통관 → 위험이전 및 비용부담 → 수입상에 대한통지 → 기타서류 취득의 협력」

(9) 수입상의 의무는 「수입허가 및 수입통관 → 운송계약의 체결 → 위험이전 및 비용부담 → 추가비용부담」

국제무역사 | 1급 자격과정

10) 본선 인도조건(Free on Board : FOB)

(1) 본선인도는 물품이 지정된 선적항에서 본선의 난간을 통과할 때 수출상이 수입상에게 물품을 인도한 것으로 간주

(2) FOB조건은 단지 해상운송 또는 내수로 운송에만 사용

(3) 수출상의 의무는 「물품인도 → 수출허가 및 수출통관 → 서류제공 → 위험이전과 비용의 부담」

(4) 수입상의 의무는 「운송계약체결→ 위험이전과 비용의 부담→ 추가비용부담」

(5) 인도조건은 지정선적항 본선 인도조건(매도인 수출통관)

(6) 위험이전은 물품이 지정선적항 본선의 배 갑판에 안착되었을 때

(7) 경비이전은 매도인은 인도할 때까지 모든 비용을 부담

(8) 매도인은 매수인이 지명한 본선에 수출통관된 물품을 적재

(9) FOB 조건에 의한 수입시, 수입상이 선사에 B/L 원본을 제출하고
운임을 지불하면 수입상이 보세구역에서 수입화물을 찾을 수 있도록 선사가
수입상에게 발행하는 서류는 D/O((Delivery Order : 수입화물 인도지시서)

국제무역사 | 1급 자격과정

11) 운임포함 인도조건(Cost and FReight : CFR)

(1) 수출상이 목적항까지 물품을 운반하는데 필요한 운임을 지급

(2) 물품에 대한 모든 위험과 추가적인 비용은 물품이 선적항에서 본선의 난간을
통과한 때에 수출상에서 수입상으로 이전하는 거래조건

(3) 운송서류가 유통가능한 형식으로 수통의 원본으로 발행된 경우에
그 원본 전통이 매수인에게 제시

(4) 매도인은 매수인에게 합의된 목적항에서 필요한 통상적인 운송서류를 제공하고,
매수인은 그 운송서류를 인수

(5) 매수인은 자신이 결정할 권리를 갖는 것으로 합의된 경우에는 선적시기 및
지정목적항 내에서 물품 수령지점을 매도인에게 통지

(6) 수출상의 의무는 「물품인도 → 운송계약의 체결 → 수출허가 및 수출통관 →
운송서류의 제공 → 위험이전 및 비용분기」

(7) 수입상의 의무는 「물품의 인수 → 수입허가 및 수입통관 → 위험이전 및 비용분기」

(8) 인도조건은 지정 목정항 운임포함 인도조건(매도인 수출통관)

(9) 위험이전은 물품이 지정선적항 본선의 배 갑판에 안착되었을 때

(10) 경비이전은 매도인은 적재시까지 모든 비용과 목적항까지 운임, 양하비 부담

(11) 항공수단으로 CFR 조건으로 수출하려면 CPT 조건을 사용

국제무역사 | 1급 자격과정

12) 운임 및 보험료 포함인도조건(Cost, Insurance and Freight : CIF)

(1) 매도인은 물품을 지정선적항에서 매도인이 지정한 본선에 적재하거나
그렇게 인도된 물품을 조달, 인도

(2) 물품이 인도된 때로부터 물품의 멸실 또는 훼손의 모든 위험은 매수인이 부담

(3) 물품의 멸실 또는 훼손의 위험은 물품이 본선에 적재된 때 이전

(4) 매도인은 인도장소(그 인도장소에서 합의된 인도지점이 있는 경우에는
그 인도지점)으로부터 지정목적항(합의가 있는 경우에는 그 지정목적항의
어느 지점)까지 물품을 운송하는 운송계약을 체결하거나 조달

(5) 운송계약은 매도인의 비용으로 통상적인 조건으로 체결

(6) 매도인은 선적항부터 적어도 목적항까지 매수인의 물품의
멸실 · 훼손 위험에 대하여 보험계약을 체결

(7) 매도인은 협회적하약관(C)[Institute Cargo Clause(C)] 또는
이와 유사한 약관에 일치하는 부보조건으로 적하보험계약을 체결

(8) 보험금액은 매매계약에서 정한 대금의 최소한 110% 이상이고,
보험계약통화는 매매계약통화와 동일

(9) 수출통관은 매도인이 수행하고, 수입통관은 매수인이 수행, 적하보험의
계약자는 매도인이고 피보험자는 매수인

(10) 운송서류가 유통가능한 형식으로 수통의 원본으로 발행된 경우에
그 원본 전통이 매수인에게 제시

(11) 매도인은 매수인에게 합의된 목적항에서 필요한 통상적인 운송서류를
제공하고, 매수인은 그 운송서류를 인수

(12) 매수인은 자신이 결정할 권리를 갖는 것으로 합의된 경우에는
선적시기 및 지정목적항 내에서 물품수령지점을 매도인에게 통지

국제무역사 | 1급 자격과정

(13) 매도인은 물품이 인도되었음을 통지하고, 매수인이 물품을 수령하는데
필요한 통지

(14) CIF에서는 인도항(port of delivery)와 목적항(port of destination)을 구분

(15) 인도와 위험은 인도항(port of delivery)에서 이루어지지만, 매도인은
목적항(port of destination)까지 운송계약과 보험계약을 체결하고
운송비와 보험료를 부담

(16) 인도지점(위험이전지점)과 비용부담지점이 상이

(17) 물품이 컨테이너터미널에서 운송인에게 교부되는 경우에는 둘 이상의
운송수단이 이용되는데, 이경우 CIF는 적합하지 않고, CIP가 적합

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사

29강
해상운송(海上運送)



26 해상운송(海上運送)

1. 해상운송

1) 해상운송의 개념

(1) 해상운송은 해상에서 선박을 이용하여 인간 및 재화의 장소적, 공간적 이전을 목적으로 하는 해상서비스

(2) 선박이라는 고정적 생산설비를 이용하여 선박의 장소적 이동에 따라 해운서비스를 생산

(3) 운송서비스를 수요자에게 제공하여 그 반대급부로 운임을 획득하는 상행위

(4) 사전적 의미는 배로 사람을 태워 나르거나 화물을 실어 나르는 일

(5) 화물선을 운송수단으로 하여 원양항로와 연안항로를 따라 운항하는 운송시스템

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 해상운송의 특징

(1) 해상운송은 육상운송, 항공운송과 비교하여 신속성, 편리성, 안전성, 정확성 등에서 뒤떨어 짐

(2) 일시에 대량으로 장거리를 운송할 수 있는 경제성으로 인하여 현재 수출입화물의 95% 이상이 해상운송에 의존

(3) 육상운송이 안정성 · 정확성 · 신속성 · 편리성 등을 갖고 있는데 비해 해상운송은 쾌 적성 · 자유성 · 대량운송성 · 저렴성 · 원거리 편리성 등이 추가됨으로 운송부문을 선도

(4) 육상운송이나 항공운송과 비교하여 대량운송, 원거리수송, 자유로운 운송로, 저렴한 운송비, 국제성, 느린 속력이라는 특성

3) 해상운송의 계약

(1) 당사자의 일방이 해상에서 선박에 의하여 화물을 일정한 장소에서
다른 장소로 이전할 것을 약정하고 상대방은 이에 대하여 보수,
즉 운임을 지불할 것을 약정함으로써 성립되는 계약

(2) 본질은 일종의 도급(都給)계약이며, 일방의 신청에 대하여 그 상대방이
승낙함으로써 계약이 성립되므로 낙성계약

(3) 운송행위라는 급부에 대하여 그 반대급부인 운임을 지불하는 것이므로
유상계약

(4) 운송계약은 일정한 형식의 구비를 요건으로 하고 있지 않기 때문에
운송계약서는 계약성립의 요건으로서 절대적인 것은 아님

(5) 구두(口頭)로도 계약의 효력이 발생

국제무역사 | 1급 자격과정

(6) 용선 운송계약의 경우에 해상운송의 관례상 반드시 운송계약서로
용선계약서의 작성이 필요

(7) 운송계약의 당사자는 매매계약의 종류에 따라 같지 않음

(8) 양륙항 착선인도 조건이나 부두인도 조건에 있어서는 Seller가 자기의 화물로
적출하는 것이므로 마땅히 선적에 관한 모든 책임을 짐

4) 개품운송계약

(1) 다수의 화주로부터 위탁된 개개화물의 운송을 인수하는 계약으로 주로 정기해운업의 계약형식

(2) 계약은 사실상 서면으로 작성되는 것은 아니지만, 그 내용이 B/L에 기재되므로 그것으로 대용

(3) 계약에 있어서 선박의 개성은 중요시되지 않고, 화물의 종류나 성질, 용적, 중량 등의 사항이 계약의 핵심

(4) 계약의 성립과정은 송하인 또는 그 대리인이 운송인인 선박회사 혹은 대리점 등에 운송을 신청(shipping request)하고, 운송인이 이것을 승낙하면 곧 화물을 그에게 인수시킴으로 계약이 성립

(5) 개품운송 계약서에서는 운송인이 다수의 송하인과 운송계약을 체결하며, 선하증권이 운송계약의 증거

국제무역사 | 1급 자격과정

(6) 개품운송계약에 의할 경우에는 보통 여러 화주로부터 여러 화물을 인수하여 혼적하므로 주로 정기선이 활용

(7) 정기선(liner)은 예정된 발착이 정기적 일정(regular schedule)에 따라 특정 그룹의 항구 간 취항하는 선박

2. 용선계약

1) 용선계약의 개념

(1)「Charter Party」의 머리글자를 따서 C/P라고 함

(2) 특정 화주에 대하여 운송인이 선복의 전부 혹은 일부를 제공하여 화물운송계약을 체결

(3) 주로 대량의 화물을 운송할 때 이용되며, 주로 부정기선 운송에서 많이 이용

(4) 화물운송 형태는 주로 곡물, 광석, 석탄 등의 벌크화물로서 운송

(5) 당사자 간에는 반드시 화물 종류에 따라서 국제적으로 정형화되어 있는 용선계약서를 이용하여 작성하고, 필요시에는 그 항차의 특성에 따라서 별도의 추가조항(Rider)을 작성하여 정형화되어 있는 계약서를 보완

국제무역사 | 1급 자격과정

(6) 선박 전부를 빌리는 전체용선계약(whole charter)과 일부만을 빌리는 일부용선계약(partial charter)이 있음

(7) 계약선박에 따라서 항해용선계약(voyage charter)과 정기용선계약(time charter), 선체용선계약(bareboat charter), 나용선계약 또는 선박임대차계약이라고도 함) 등으로 구분

2) 용선계약의 성립절차

(1) 항해용선운송계약(Voyage charter)의 절차로는 선박소유자 또는 선박임차인이 용선자에게 선원과 항해 장비를 갖춘 선박의 선복전부 또는 일부를 일정구간의 특정항해단위로 화물운송에 제공할 것을 약정하고, 용선자는 이에 대한 대가(운임:용선료)를 지급할 것을 약정하는 계약

(2) 성립절차로 운송인과 화주간 체결되는 항해용선계약은 중개인(Broker)을 통하여 이루어지는 것이 보통

(3) 중개인은 국내외 많은 정보를 이용하여 물동사황 및 선박동향정보를 확보한 후. 선복이 필요한 화주가 있는 경우, 그에 적합한 선박을 가진 선주에게 화물명세, 적양하지, 선적시기, 운임율 등을 제시하고(offer) 그 수락 여부를 조회

(4) 선주는 제시된 조건 및 운항채산을 해보고 유리하다고 판단되면 중개인에게 용선계약의 주요조건과 유효 기간 등을 명시하여 수락신청(firm offer)

국제무역사 | 1급 자격과정

(5) 선주가 제시한 firm offer에 대하여 화주가 유효기간 내에 승락의사를 표시하면 용선계약이 성립

(6) 반대청약은 Counter Offer

(7) 선복확정서 송부(fixture note)를 송부하고, 구체적 조건이 명시된 정식 항해용선계약서(voyage charter party)를 작성, 서명한 후 선주 · 화주 · 중개인이 보관

3. 용선계약의 유형

1) 항해 용선계약

(1) 화물 수송을 의뢰하는 용선자와 선주 사이의 운송계약을 의미

(2) 일반적으로 정기선 부문의 운송계약은 개품운송계약 형태로 이루어지지만, 부정기선 부문에서는 운송계약이 전세 운송의 형태로 이루어지기 때문에 이를 항해 용선계약

(3) 상법에서도「선박의 전부 또는 일부를 물건 운송에 제공함을 목적으로 하는 용선계약」을 물건 운송 계약의 한 종류로 규정

(4) 항해용선 계약은 해운업자가 선박의 일부 또는 전부를 용선자에게 제공하여 여기에 물품을 적재하여 운송할 것을 약속하고, 용선자는 그에 대한 보수로서 운임 즉, 용선료를 지불할 것을 약속하는 계약

국제무역사 | 1급 자격과정

(5) 용선계약은 1회 항차 또는 수회 항차에 걸쳐서 운항 계획을 체결하는 것으로 화주가 선주에게 지불하는 용선료는 화물 톤당 금액을 정하여 화물의 실제 운송량에 따라서 지불하는 운임형태의 것이 원칙

(6) 화물의 적 · 양하 비용은 계약에 따라서 여러 가지로 구분할 수 있지만, 주로 용선주가 부담하는 계약 형태

(7) 화물의 안전운송에 대해서는 선장과 선원을 임명, 감독하여 여전히 선박을 점유하는 선주의 책임과 비용으로 이루어 짐

(8) 항해용선 계약은 해상법에서 규정한 전형적인 물건 운송 계약

2) 정기 용선계약

(1) 선박의 운항에 관한 권리가 일정기간 용선자에게 이전되어 용선자가 실제로 화물운송 행위를 담당하는 경우가 있는데 이를 정기용선

(2) 선주는 선박이 안전하게 항행할 수 있는 상태 즉, 감항능력을 유지할 책임을 지고, 선박의 감가삼각비, 금리 등 자본비는 물론 선원비, 선체보험료, 수선유지비, 선용품비 등 선박의 운영비를 부담

(3) 용선자는 운항선복의 부족을 보충하기 위해서나 혹은 화주가 일정기간 연속해서 대량 화물을 자체적으로 수송할 필요가 있거나, 또는 투기목적으로 선박의 용선시장을 미리 예측하여 저렴한 용선료로 선복을 확보하여 두었다가 고율의 용선료를 받고, 다시 제2의 용선자에게 임대 용선하여 주고, 그 용선요율의 차액수익을 목적으로도 계약하는 방법

(4) 정기용선은 당초부터 항해를 제한하지 아니하고, 일정한 항행구역의 범위 내에서 일정기간 적법한 화물을 용선주의 비용으로 수송한다는 계약

국제무역사 | 1급 자격과정

(5) 선장 및 선원의 임명과 지휘권은 선주에게 있으나, 화물 운송 등 본선의 운항과 직접 관련해서는 용선자가 지휘와 감독을 하게 됨

(6) 계약의 주요 내용으로 하는 점에서 선박 임대차 또는 나용선 계약과 비슷한 점은 있으나, 정기 용선자는 용선 선박의 운송서비스 능력만을 사용하는 점이 선박 임차와 나용선과 다른 점

3) 나용선계약

(1) 용선자가 일정기간 동안 단순히 선박자체만을 임대하는 형태의 용선을 의미하는데 선박임대차(demise charter, charter by demise)

(2) 항해용선(trip charter)이나 기간용선계약(time charter)과는 달리 선장 및 선원의 고용이나 관리, 선박수리, 선박보험, 항해비용 등 선박의 운용과 관련된 모든 책임을 임차인이 부담하는 용선

(3) 항해용선과 정기용선의 경우 선장과 선원이 선주의 고용인이지만 나용선의 경우에는 선장과 선원이 임차인의 고용인

(4) 항해나 기간용선은 선장이나 선원 등의 필요인원, 선구, 기타 선박용품 등 항해에 지장이 없는 조건으로 용선하지만 나용선은 선박만을 임차하여, 선박의 운용과 관련한 인적 및 물질적 요소 일체에 대하여 용선자가 부담할 뿐만 아니라 용선자가 선박의 운항 및 관리에 대한 책임을 부담하므로 자본력이 약한 운항선사가 선복을 보충하면서 선대를 늘리는 일종의 할부제도 내지 리스제도

국제무역사 | 1급 자격과정

(5) 통상 나용선 계약은 10-20년의 장기로 체결

(6) 선박임대차계약이 다른 용선계약과는 달리 선박이 임대차될 때 선박에 의한 사용수익권은 임차인에게 있기 때문에 전적으로 임차인이 부담하며 운항상 제3자와의 사이에서 발생하는 여러 문제를 해결할 책임이 있음

(7) 임대차 선박은 용선자가 자신의 선장과 선원을 고용하여 승선시킬 뿐 아니라 굴뚝표식(funnel mark)도 자신의 것으로 나타낼 수 있는 것이 특징

4. 용선계약의 주요조건

1) 운임의 지급

(1) 기간용선의 용선료(charter hire)는 계약기간에 대하여 지급되지만
항해용선의 운임은 항해단위나 적재량을 기준으로 산정하며,
경우에 따라서는 비율운임(pro-rate freight)을 적용

(2) 선주는 선박운항의 원가에 변동이 생길 때를 대비하여 용선계약서에
Escalation Clause를 삽입함으로 운임을 탄력적으로 적용

(3) 운임의 지급시기는 원칙적으로는 후불이지만 관습상 선불인 경우도 있음

국제무역사 | 1급 자격과정

(4) 선불조건에는 선적완료불(payable on completion of loading)과
선하증권발행시불(payable on signing of B/L)이 있으며 후불에는
양륙지도착불(payable on arrival to destination)과
양륙완료시불(payable on completion of discharging)이 있음

(5) 화물의 선적과 양하, 즉 하역을 위한 정박기간(laydays, laytime)을
화주와 선사 사이에 정하는데 정박기간을 결정

2) 정박기간을 결정하는 조건

(1) C.Q.D.조건(Customary Quick Dispatch : 관습적 조속하역) :
당해 항구의 하역방법 및 하역능력에 따라 가급적 신속하게 하역한다는 조건이다. 물론 불가항력에 의한 하역불능일은 정박기간에서 제외되지만 일요일과 공휴일의 제외 여부는 그 항구의 관습에 따름

(2) Running Laydays(연속 정박기간) : 우천, 불가항력 등에 의한 하역불능일을 모두 정박기간에 산입하는 조건이다. 일요일과 공휴일도 포함

(3) Weather Working Days(W.W.D. : 호천 하역일) : 기후가 양호하고 하역이 가능한 작업일만으로 정박기간을 정하는 방법, 하역불능일은 선장이 결정하거나 상호 협의하여 결정

국제무역사 | 1급 자격과정

(4) Weather Working Days SHEX : 기후가 양호하여 하역이 가능한 실제 작업일 만을 정박기간에 산입하며, 일요일과 공휴일은 하역작업을 해도 정박기간에 산입하지 않는 방법, 일요일과 공휴일은 작업일이 아니므로 제외하는 것이 보통인데 이때에는 계약서에 SHEX(sundays and holidays are excepted)를 부기

(5) Weather Working Days SHEX UU : 기후가 양호하여 하역이 가능한 실제 작업 일만을 정박기간에 산입하며, 일요일과 공휴일은 하역작업을 하면 정박기간에 산입하고, 하역작업을 하지 않으면 정박기간에 산입하지 않는 방법, 일요일과 공휴일을 포함시키는 W.W.D. SHINC(sundays and holidays are included)조건도 있음

(6) Ready Berth Clause(즉시 계류조항) : 내용중 용선계약서에는 적양하지(積揚荷地)에 본선이 도착하는 대로 「부두에 계류하든 말든」(Whether In Berth Or Not : WIBON) 정박시간(碇泊時間)은 즉시 개시(開始)한다는 뜻의 규정을 삽입하는 것이 중요

3) 체선료와 조출료

(1) 정박기간의 기산점은 본선 선장의 하역준비 완료통지서(Notice of Readiness : N/R) 제출 후 일정시간(12시간) 후로 하는데 통상 12시간을 적용

(2) 하역이 개시되어 계약에 허용된 정박기간을 초과시 화주가 용선주에게 그 초과시간에 대해 체선료(demurrage)를 지불하고, 반대로 정박기간보다 빠르게 하역이 끝나면 화주는 조출료(despatch money)를 받게 되며 조출료는 보통 체선료의 1/2

국제무역사 | 1급 자격과정

4) 운임의 지급

(1) Heavy Lift Surcharge(중량화물 할증료) : 화물 한 단위가 일정한 중량을 초과할 때 기본운임에 할증하여 부과하는 운임

(2) Freight All Kinds Rate(무차별 운임) : 컨테이너에 적입된 화물의 가액, 성질 등에 관계 없이 부과하는 컨테이너당 운임

(3) Dead Freight(부적 운임) : 실제 적재량을 계약한 화물량만큼 채우지 못할 경우 사용하지 않은 부분에 대하여 부과하는 운임

(4) Pro rata Freight(거리비율운임) : 선박이 항해 중 불가항력 등의 이유로 항해를 계속할 수 없을 때 중도에서 화물을 화주에게 인도하고 선주는 운송한 거리의 비율에 따라 부과하는 운임

(5) 양륙항선택할증료(Optional Surcharge for Discharge Ports) : 본선출항시까지 화물의 양륙지를 정하지 못하거나 양륙항이 여러 개일 때 그 항구 수의 증가에 비례하여 부과되는 할증료

5) 정박기간의 산정

(1) 용선계약서에서는 하역준비완료통지서(N/R)가 통지된 후 오전 통지시 오후 1시부터, 오후 통지시 다음날 오전 6시부터 기산

(2) 하역기간의 종기는 일반적으로 하역이 완료되는 때이다. 하역이 종료되면 정박일수를 기재한 정박일계산서(Lay days Statement)를 작성하여 선장 및 화주가 서명

6) 선내작업비

(1) 적하비와 양하비의 비용부담은 화물의 종류나 선로에 따라서 다름

(2) 일반적으로 적하시에는 화주측이 선측까지 모든 비용을 부담하고 양하시에는 선박회사가 양하비용을 부담하는 것이 원칙

국제무역사 | 1급 자격과정

7) Not Before Clause

(1) 선박이 운항과 관련하여 당초 예정했던 도착예정일보다 일찍 도착하는 경우가 있음

(2) 이 경우 비록 본선이 선적준비완료예정일 이전에 도착하여도 하역하지 않는다는 것을 규정한 운송계약서상의 문언

8) 위약금조항과 면책조항

(1) 위약금조항은 불가항력 이외의 사유로 용선계약을 위반하였을 때 위약당사자가 상대방에게 위약금을 지급하는 조건으로 이를 배상금(indemnity)조항

(2) 면책조항은 선하증권과 같이 용선계약서에도 일정 종류의 위험, 우발사고 또는 태만에 대한 책임으로부터 선주를 면책(exception)하게 하는 약관이다. 면책조항에는 전쟁조항(war clause), 동맹파업조항(strike clause), 결빙조항(ice clause) 및 이로조항(deviation clause) 등이 있음

9) 묵시적 확약

(1) 항해용선계약에서 계약서상에 명시되어 있지는 않지만 당사자가 상대방에게 묵시적 확약으로 인정

(2) 선주 측에서는 내항성 선박의 제공, 신속한 항진, 부당한 이로를 하지 않을 것

(3) 화주 측에서는 위험물을 적재하지 않도록 하는 것

10) 기타

(1) Demurrage는 계약상 정박일수를 초과할 때 용선자가 선주에게 지급하기로 약정한 금액

(2) Despatch Money는 계약상 허용된 정박기간이 종료되기 전에 하역이 완료되었을 경우 단축된 기간에 대하여 선주가 용선자에게 지급하기로 약정한 금액

(3) Lien Clause는 운송계약에 있어서 화주인 용선자가 운임 및 기타 부대경비를 지급하지 아니할 때 선주는 그 화물을 유치할 수 있는 권한이 있다는 조항

국제무역사 | 1급 자격과정

✓ 용선계약의 하역비용 부담조건

계약 조건	계약 내용
Berth terms(Liner terms)	본선에 적재비용 및 본선으로부터의 양하 비용이 운임에 포함되어 이들 비용을 선주측이 부담하는 조건이며, 주로 정기선 개품운송계약에 이용
F.I.O(Free In and Out)	선적비 및 양륙비 모두 용선자가 부담하는 조건이며, 주로 부정기 용선계약에 적용
F.I(Free In)	항해 용선계약에서 선내 인부의 작업비용을 선적시에는 용선자가 부담하고 양륙시에는 선주가 부담하는 조건이며, 주로 용선계약에 이용
F.O(Free Out)	F.I 조건과는 반대로 선적시 선내 하역인부 작업비는 선주가 부담하고 용선자는 양하비용만 부담하는 조건이며, 주로 용선계약에 이용
F.I.O.S.T(Free In and Out, Stowed, Trimmed)	선적 · 양륙 · 본선의 적부 · 선창내 화물정리비는 모두 용선자가 부담하는 조건

27 항만(harbor)

1. 해상운송의 항만(harbor)

1) 항만(harbor)의 개념

(1) 항만(harbor)은 해상교통과 육상교통의 연결지(nodes)로서 선박이 안전하게 출입하고 정박할 수 있도록 자연적·인공적으로 보호되어 있고, 화물이 적양되는 장소

(2) 육상으로 운송되어 온 화물을 해상운송하기 위한 선적과 해송되어온 화물을 육상으로 양륙할 수 있는 시설을 갖추고 있으며, 그러한 업무가 수행되는 수역 장소

(3) 항만은 해륙교통의 접속점에서 터미널 활동으로서 여객과 화물을 선박에 싣는 서비스를 제공하는 장소

(4) 해륙운송의 중계지로서 육송된 화물의 선적과 화물을 원활하게 양륙할 수 있는 시설을 갖추고 상업활동이 이루어지고 있는 장소

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 항만(harbor)의 기능

(1) 항만이 수행하는 물류, 생산, 생활 및 정보의 집적기능과 국제교류 등의 기능을 포함

(2) 항만을 「해운과 내륙운송을 연결하는 공통접속영역, 물류, 생산, 생활, 정보생산 및 국제교역기능과 배후지의 경제발전을 위한 기지로서의 역할을 수행하는 종합공간」

3) 항만(harbor)의 조건

(1) 항만은 선박이 입출하고 하역을 하기 위하여 선박의 안전정박을 위한 충분 수심과 넓은 접안시설, 하역장비 및 창고, 화물장치장과 육상교통과의 연계, 입출항에 필요한 세관 및 검역 시설과 기타 인접시설을 갖추어 있어야 함

(2) 천연 또는 인공에 의하여 외해의 풍파를 피해서 비교적 안전하게 선박이 정박할 수 있는 장소로서 수륙교통의 연락시설을 갖추고 있는 곳

(3) 하버(harbor) 또는 포트(port)라는 용어를 쓰이고 안전한 박지가 될 수 있는 장소로서 보다 넓은 항역을 말하며, 포트의 경우는 이러한 조건에 수륙연락시설을 가진 곳

(3) 항만의 물리적인 측면뿐만 아니라 경제적, 사회적인 측면에서 고찰할 필요가 있음

국제무역사 | 1급 자격과정

2. 항만(harbor)의 기능

1) 터미널 기능

(1) 해상과 육상의 교통과 밀접한 관련

(2) 선박의 회전율을 제고하고, 터미널 비용을 최소화하며

(3) 선박의 운항회전율 향상에 기여하도록 시설, 설비 및 잡화, 하역, 수속 등의 태세를 정비하

(4) 배후지와 연계수송을 효율적이고 원활하게 하여 해륙 일체화에 의한 종합적 수송을 가능하게 하는 것이 중요

2) 경제적 기능

(1) 항만은 터미널 기능을 기반으로 하여 물자유통의 합리화를 추진

(2) 시장 확대와 생산력 증강에 의한 경제성장에 기여하는 것으로서 경제적 기능

3) 도시 관련 기능

(1) 터미널 활동과 연관된 무역, 상거래, 공업, 정보, 금융 등의 산업기반을 강화하는 역할

(2) 직, 간접적으로 관련된 경제활동 분야의 직접과 인구집중을 가져오고 있음

국제무역사 | 1급 자격과정

3. 항만(harbor)의 시설

1) 항만시설의 개념

(1) 선박의 정박지, 부두 및 이에 수반되는 공작물 등을 포함한 항만의 기능을 충족시키기 위해 필요한 모든 시설

(2) 외곽시설, 수역시설, 계류시설, 항로보조시설, 하역시설, 화물보관시설, 선박의 급수, 급유 등의 보급시설, 여객의 승강, 대기 등을 위한 여객시설과 도로, 철도, 교량 등의 임항의 교통시설 등이 포함

(3) 항만의 외곽시설에는 방파제, 방사제, 도류제, 제방, 호안, 수문 및 갑문 등이 포함되고, 항로보조 시설에는 항로표지, 통항신호시설, 조명시설, 통신시설 등이 있음

2) 수역시설

(1) 항로(Access channel) : 바람과 파랑방향에 대해 30도~60도의 각도를 갖는 것이 좋으며 조류방향과 작은 각도를 이루도록 해야 한다. 가능한 한 굴곡부가 없어야 하지만 불가피할 때에는 각 중심섬의 교각이 30도를 넘지 않아야 한다.

(2) 묘박지(Anchorage) : 선박이 닻을 내리고 접안을 위해 대기하는 수역으로 잔잔하고 충분한 수역, 닻을 내리기 좋은 지반이어야 하며, 그 규모는 사용목적 및 정박방법에 따라 다소 차이가 있다.

(3) 선회장(船回場) : 선박이 이안을 하여 외항으로 나가기 위해 회전할 수 있는 수역으로 예선의 유무, 바람, 조위의 영향 등을 고려, 안전한 수면을 확보하여야 한다. 자력선회의 경우는 본선 길이의 3배 정도를 직경으로 하는 원, 예선으로 선회시키는 경우는 본선 길이의 2배 정도를 직경으로 하는 원이다.

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 계류시설

(1) 부두(Wharf) : 화물의 하역과 여객의 승하선이 이루어지는 모든 구조물을 총칭하는 것으로 안벽, 잔교, 부잔교 등이 모두 부두에 속한다.

(2) 안벽(Quay) : 화물의 하역, 여객의 승하선이 직접 이루어지는 구조물로서 선박의 접안을 위해서 육상높이와 같도록 해저에서 수직으로 구축한 안벽과 아래와 같은 부속물을 총칭한다.

(3) 방현재(Fender) : 선박이 접안시 안벽과의 충격을 덜어주기 위해 안벽의 외축에 부착시켜 두는 목재 또는 고무재를 말한다.

(4) 계선주(Mooring post, Bollard) : 선박의 계선줄을 묶어두기 위하여 안벽에 견고하게 설치한 짧은 기둥을 말한다.

(5) 캡스턴(Capstan) : 선박의 입출항시 선박의 계선줄을 기계로 감아올리기 위하여 선거의 갑문 또는 안벽에 설치한 장치를 말한다.

(6) 잔교(Landing stage) : 선박이 접안하여 화물의 하역과 여객의 승하선을 위하여 설치한 교량형구조물(목재, 철재 혹은 철근콘크리트)을 말한다.

(7) 부잔교(Floating landing stage) : 해저 지질과 수심이 부적당한 장소에 잔교를 대신하여 구축한 변형적 잔교를 말한다.

국제무역사 | 1급 자격과정

4) 해분

(1) 조수간만이 심한 항구 한쪽에 갑문을 설치하여 바닷물의 저장으로 수심의 평균을 유지하여 선박이 정박할 수 있도록 한 수역이다.

(2) 선거(dock)라 칭하기도 한다.

✓ 항만관련 산업

항만 관련 산업	내용
해운업	외항여객 · 화물운송업, 내항여객 · 화물운송업, 선박임대업, 해운중개업, 선박대리점업, 관광선업, 선박중개업
항만 운송 부대사업	항만용역업(경비업, 통선업, 선박청소업, 줄잡이업, 급수업), 도선업, 예선업, 선박급유업, 선박구난업, 항내 선박수리업, 물품공급업
항만운송사업	보통창고업, 위험물 창고업, 농산물창고업, 냉장창고업, 기타 보관 및 창고업
보관 · 창고업	보통창고업, 위험물 창고업, 농산물창고업, 냉장창고업, 기타 보관 및 창고업
화물하역 관계 서비스	컨테이너 벤 수리업, 컨테이너 내륙수송업, 컨테이너리스업
기타 항만 관련 산업	해사 대리점업, 항만 관련 단체, 항만 관련 출판업

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!

빠르고 쉬운 합격의 길

국제무역사



30강

항공운송(航空運送)

28 항공운송(航空運送)

1. 항공운송(航空運送)

1) 항공운송의 개념

(1) 항공운송(air transportation)은 항공기의 항복(space)에 승객, 우편 및 화물을 탑재하고 국내외 공항(airport)에서 공로(air rout)로 다른 공항까지 운송하는 운송시스템

(2) 항공기의 발전과 항공화물의 컨테이너화, 지상 조업의 자동화, 고부가가치 화물의 증가와 항공운송의 정시성 등으로 인하여 수출입화물운송에서 항공운송의 점유율이 점차 높음

(3) 국내 수출입에 있어 항공은 물량기준으로 1%에도 미치지 못하나, 금액기준으로는 약 30%임

2) 허브(Hub)공항

(1) 국제물류의 허브(Hub)가 되기 위한 조건은 다국적 물류 전문기업들을 유치하며, 국내 물류기업도 경쟁력 있는 전문기업으로 성장해야 하고, 주변 국가들과 Feeder선 연계를 강화하기 위한 노력이 필요

(2) 다양한 수송 서비스 기능이 복합적으로 연계되는 항만, 공항의 편리성과 접근성이 중요하며, 환적 및 일시적 보관, 유통가공을 용이하게 하는 법과 제도적 지원이 요구

(3) 허브공항으로서 갖춰야 할 중요한 경제적, 기술적 요소로 지정학적으로 유리한 위치에 있어 주변 지역과 네트워크 구축이 용이해야 함

(4) Hub & Spokes System이 잘 구축되어 있어 직항편뿐만 아니라 환승 고객들도 이용하기 편리

(5) 공항의 적극적이고 효과적인 마케팅 전략과 활동이 중요하고, 국내노선과 국제노선이 동시에 발달되어 있어야 하며, 항공노선 외에 육상 및 해상 네트워크도 잘 갖춰져야 함

국제무역사 | 1급 자격과정

2. Hub&Spoke System

1) Hub&Spoke System의 개념

(1) Fedex의 Frederick Smith에 의해 고안된 운송시스템으로, 각 출발지에서 발생하는 물동량을 한 곳으로 집중시킨 후 다시 각 목적지로 보내는 운송시스템

(2) 상호간에 직접 연결된 몇 개의 허브(hub, 중심기지)들과 이들 허브에 연결된 몇 개의 스포크(Spoke, 가지 노드)들로 구성

(3) 대부분의 화물이 기점(origin)에서 기점과 연결된 허브를 통해 종점(destination)과 연결된 허브를 경유하여 종점으로 가는 수송 경로를 갖음

(4) H&S 네트워크의 구조는 항공수송에서 시작하여 점차 항만물류, 우편시스템, 통신시스템 등에서 널리 사용되고 있으며, 거시적으로는 국가적인 물류체계의 근간이 되고 있음

(5) 물품을 출발지에서 일정한 지역의 중심지에 보내면, 같은 시간대에 다른 곳에서 온 물품과 합류하여 최종 목적지별로 물품이 재분류된 후, 이를 싣고 온 비행기편으로 개별목적지로 출발하는 시스템

2) Hub & Spoke의 기원

(1) Hub&spoke의 배경은 아주 개인적인 동기에서부터 출발, 청년시절을 LA에 보낸 Frederick Smith는 마이애미에 계시는 부모님에게 보내는 생일선물의 배달이 일주일 이상 걸리는데 불만, 이후 예일대 MBA에 진학한 그는 어떻게 미국 내 소화물을 하루 만에 배달할 수 있을까 고민하던 중 즐겨 타던 자전거의 바퀴에서 영감을 얻어 석사학위 논문에 "Hub & Spoke"라고 명명한 항공운송시스템을 제안

(2) 이 시스템의 개념은 우선 미국 내 모든 도시에서 4시간 안에 도착할 수 있는 애틀란타 공항을 Hub로 하여 매일 모든 도시에서 발송하는 소화물을 항공편을 이용해 Hub로 모음

(3) 이곳에서 소화물의 분류 작업을 거친 후 다시 항공편을 이용해 오후에 각 화물을 목적지로 싣고 가는 것

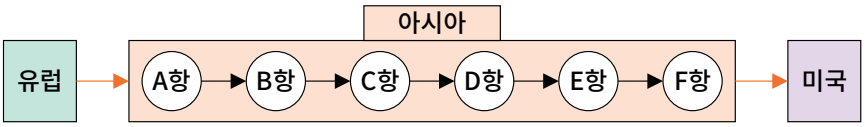
(4) 이런 시스템으로 하루 안에 모든 소화물을 원하는 지역으로 배달할 수 있게 되는 것

국제무역사 | 1급 자격과정

3) Hub & Spoke의 운용

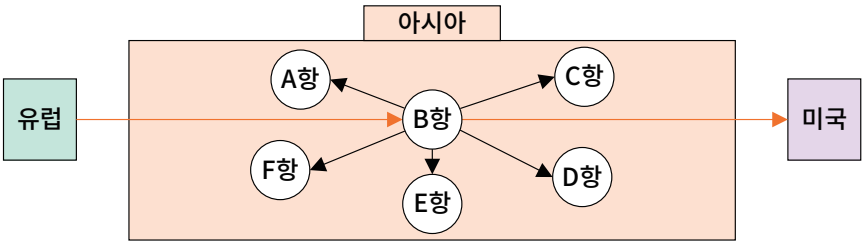
(1) 유럽에서 출발해 아시아를 거쳐 미국으로 가는 선박이 있다고 하면, 이 배는 아시아에서 A, B, C, D, E, F항을 순서대로 들른다. 이같이 모든 항만을 다 들르는 수송방식을 '우유배달(milk round)서비스'라고 한다. 전통적인 선박의 기항 형태는 바로 우유배달 서비스를 가리킨다.

✓ 우유배달(milk round)서비스



(2) 가장 먼저 도착하는 A항에 기항하면 이 선박은 10TEU를 내려놓고 A항의 야드에 대기하고 있던 10TEU를 싣고 B항으로 떠난다. B, C, D, E, F항에서도 각각 10TEU씩을 내리고, 10TEU씩을 싣는다. 결국 A, B, C, D, E, F 6개 항만에서 각각 처리한 컨테이너는 20TEU이고 전체적으로는 120TEU를 처리한 것이 된다.

✓ Hub-and-Spoke service



(3) 허브&스포크 시스템을 적용하면, 유럽에서 온 선박이 B항만에 기항하고 곧바로 미국으로 떠날 경우 B항이 바퀴의 중심(hub)이 되고 A, C, D, E, F항은 바퀴살(spoke)이 되는 것

(4) 항만 용어로는 B항은 중심항이라고 부르고 A, C, D, E, F항은 주변항

(5) 유럽에서 온 모선은 중심항인 B항에, B항을 포함하여 A, B, C, D, E, F항에 들어가는 물량 60TEU를 내려놓고 이들 항만에서 미국으로 가기 위해 B항에 모여 있는 60TEU를 싣고 떠남

국제무역사 | 1급 자격과정

(6) 다음 B항에서 각 A, C, D, E, F항으로 각각 10TEU를 보냄

(7) B항의 경우 유럽에서 온 선박이 A, B, C, D, E, F항을 순서대로 들르는 우유배달 서비스를 한 경우에 비해 B항이 처리한 물동량이 증가

(8) 유럽에서 온 모선이 60TEU를 미국으로 실어 감으로써 120TEU를 처리하였고, A, C, D, E, F항과의 교류를 통해 추가로 100TEU를 처리

(9) 중심항인 B항은 220TEU의 화물을 처리하고, 주변항인 A, C, D, E, F 항은 원래대로 각각 20TEU를 처리

(10) A, C, D, E, F 항이 처리한 물동량은 변화가 없지만 B항이 처리한 물동량이 증가

(11) B항이 중심항이 됨으로써 가능한 결과

(12) 아시아 지역의 총 물동량은 120TEU였지만 허브&스포크 개념을 도입하자 B항(hub)에서 220TEU, 5개의 주변항(spoke)에서 100TEU를 처리해서 모두 320TEU로 물동량이 대폭 증가

29 컨테이너 운송(Container Transport)

1. 컨테이너 운송

1) 컨테이너의 개념

(1) 컨테이너는 화물을 보다 능률적이고 경제적으로 수송하기 위해 규격화 한 운송용구 용기

(2) 컨테이너는 화물운송에 있어 경제성, 신속성, 안전성의 이점을 갖고 물적 유통부문의 운송, 보관, 하역 등 전 과정을 합리적으로 일관운송할 수 있는 혁신적인 운송용구

(3) 컨테이너에 대해서 국제표준화기구(ISO : International Organization for Standardization)의 조건을 만족하는 운송설비의 용구

(4) 컨테이너 재료는 보통 강철, 알루미늄, 경합금, 섬유강화플라스틱(FRP), 목재, 합판 등으로 구성되어 있고, 취급화물 종류에 따라 일반용, 액체용, 자동차용, 냉동용, 보온용 등 여러 종류로 분류

국제무역사 | 1급 자격과정

2) 컨테이너의 구조특징

(1) 화물의 적입과 적출이 용이하게 설계

(2) 내용적이 1입방미터(35.3ft) 이상일 것

(3) 운송형태의 전환시 신속한 취급이 가능한 장치를 구비

(4) 내구성을 지니고 반복사용에 적합한 충분한 강도를 지닐 것

(5) 운송도중 내용화물의 이적 없이 하나 또는 그 이상의 운송형태에 의해 화물의 운송이 용이하도록 설계

3) 컨테이너운송의 개념

(1) 컨테이너 운송은 경제성(운송비, 하역비, 보관비, 포장비의 절감과 자금의 신속한 회전, 보험료, 인건비, 사무비 절감 등), 신속성(하역시간 단축에 의한 운송기간 단축), 안전성(화물손상 감소)의 확보와 수송구간 확대의 장점이 있어 널리 이용

(2) 제2차 세계대전 이후 생산기술의 발전은 대량생산시대를 맞이하게 되었으며, 화물운송의 대형화, 전용화, 고속화 등 운송기능의 분화에 의한 생산성 향상의 수단으로 컨테이너운송은 국제운송에 있어 중요한 수단

4) 컨테이너 봉인

(1) 컨테이너의 봉인(Seal)은 화물이 적입된 컨테이너를 봉인하는 것으로 식별을 위한 기호 및 번호가 적혀 있으며, 봉인상태에 의하여 도난, 변조 등의 부정행위의 유무를 확인

(2) 화물이 적입된 시점부터 도착지에서 화물이 적출될 때까지 장착되며, 컨테이너에 부착된 봉인의 번호는 선하증권에 기재

국제무역사 | 1급 자격과정

5) 컨테이너 화물의 운송경로

(1) FCL화물인 경우에는 화주의 공장이나 창고 또는 영업소 등에서 화물을 컨테이너에 적재하여 내륙거점(inland depot)으로 운반

(2) LCL화물은 내륙거점에서 화물을 집결하여 목적지나 혼적의 적부를 고려하여 하나의 컨테이너에 다른 화물과 혼재하여 FCL 화물과 마찬가지로 컨테이너 전용열차에 의해 컨테이너터미널로 운송

(3) 컨테이너터미널은 내륙거점의 기능도 겸하고 있어 FCL화물은 이 곳에서 직접 받아들이기도 하고, LCL화물을 컨테이너 터미널에 부설되어 있는 CFS에서 혼재업무를 수행

(4) 컨테이너터미널에 집결된 화물은 컨테이너선에 의하여 목적항까지 운송되며 그 곳에서 다시 트럭이나 유니트 트레인(unit-train) 또는 항공기에 의하여 최종목적지까지 운반

(5) 일반적으로 컨테이너를 열차에 적재하여 운송하는 것을 piggy back운송, 선박에 적재하여 운송하는 것을 fishy back운송, 항공기에 적재하여 운송하는 것을 birdy back운송이라 함

2. 컨테이너 화물의 운송형태

1) CFS/CFS(LCL/LCL)운송

(1) 가장 초보적인 운송형태

(2) 선적항의 CFS에서부터 목적항의 CFS까지 컨테이너를 운송하는 방법

(3) pier to pier 또는 LCL/LCL운송이라고 말하기도 함

(4) CFS/CFS 운송은 주로 다수의 수출자와 다수의 수입자 간에 이용

(5) 운송인이 여러 화주로부터 LCL화물의 운송을 위탁 받아 이를 목적지별로 분류, 한개의 컨테이너에 혼재하여 운송한 후, 목적항의 CFS에서 다수의 수화인에게 화물을 인도하는 운송방법

(6) LCL화물의 운송형태는 다수의 송화인과 수화인으로 구성되며 운송인은 선적항과 목적항, 목적항 간 해당 해상운임만을 징수하고 이에 따른 운송책임만 짐

국제무역사 | 1급 자격과정

(7) LCL화물의 경우 CLP는 대게 CFS Operator나 이와 계약관계에 있는 검수회사가 선적예약 시 화주가 제출한 제반서류를 기초로 작성

(8) 컨테이너 내적부표(Container Load Plan :CLP)는 컨테이너에 채워진 화물의 명세, 정보, 인도의 형태를 기재한 것

(9) 만재(FCL: full container load) 화물의 경우는 화주 또는 그 대리인이, 혼재(LCL: less than container load) 화물의 경우에는 CFS operator가 컨테이너 1개마다 작성

2) CFS/CY(LCL/FCL)운송

(1) 수입업자가 여러 송하인으로부터 물품을 수입할 때 주로 이용

(2) 운송인이 지정한 선적항의 CFS로부터 목적지의 CY까지 컨테이너 화물을 운송하는 형태

(3) 운송인이 다수의 송화인으로부터 LCL화물을 선적항의 CFS에서 집하하여 한 개의 컨테이너에 적입한 후, 최종목적지인 수화인의 공장이나 창고까지 운송하는 형태로 CFS/CFS운송보다 진일보한 방법

(4) CFS는 컨테이너 안에 있는 어떤 물건들을 끄집어 내거나 집어 넣거나 하는 곳으로 컨테이너 한 개를 채울 수 없는 소량화물(LCL 화물)을 인수, 인도하고 보관하거나 컨테이너에 적입(Stuffing), 또는 적출(Unstuffing, Devanning) 작업을 하는 장소

국제무역사 | 1급 자격과정

(5) 대량의 수입자가 다수의 송화인으로부터 각각의 LCL화물을 주문하여 일시에 자기의 창고까지 운송하는 경우에 이용하는 방법

(6) 세개의 수출업자 A, B, C와 각각 6CBM, 7CBM, 12CBM의 상품들을 구매하기로 무역계약을 체결하였으며 이들 수입화물 모두를 컨테이너 단위로 운송하여 국내로 반입하려는 경우에 적합

3) CY/CFS(FCL/LCL)운송

(1) 선적지의 운송인이 지정한 CY로부터 목적항의 지정 CFS까지 컨테이너 화물을 운송하는 형태

(2) 1인의 송화인이 동일 목적항을 갖는 다수의 LCL화물을 FCL로 혼재하여 목적항의 CFS까지 운송한 후, 이 곳에서 다수의 수화인에게 화물을 인도하는 경우에 이용되는 운송형태

(3) CY/CFS 운송은 하나의 수출자가 둘 이상의 수입자의 화물을 한 컨테이너에 적입한 경우에 이용

(4) 한 수출자가 동일한 지역의 여러 소규모 수입자에게 동시에 화물을 운송할 경우에 이용

국제무역사 | 1급 자격과정

4) CY/CY(FCL/FCL : Door to Door)운송

(1) 송화인의 공장이나 창고에서 수화인의 영업소나 창고까지 육 · 해 · 공을 연결하여 컨테이너 화물을 운송하는 방법

(2) 대량 화주가 FCA(Free Carrier : 운송인 인도조건) 거래조건으로 컨테이너 화물운송을 할 경우 가장 적합한 형태

(3) CY/CY 운송은 수출자의 공장에서 컨테이너를 만재한 상태에서 수입자의 창고까지 운송하는 형태를 말하며, Door-to-Door 운송이라고도 함

(4) 복합운송의 가장 대표적인 운송형태로 신속성, 경제성, 안전성 등의 운송의 3대원칙을 최대한 충족시켜주는 운송형태

3. 컨테이너의 유형

1) 컨테이너 크기에 따른 분류

(1) 해상운송에 사용되는 컨테이너는 길이에 따라 20ft(20피트 컨테이너 : 20'×8'×8.6'), 40ft, 45ft의 3가지 종류가 있음

(2) 20ft 컨테이너를 TEU(Twenty-foot Equivalent Unit)라고 하여 물동량 산출의 표준단위로 하며, 이 단위는 선박의 최대 적재능력의 표시와 운임지급의 기준

국제무역사 | 1급 자격과정

✓ 일반 컨테이너 규격은 20ft, 40ft, 45ft 길이 규격(내부규격: 1ft, 30.48cm)

Dry container		20ft	40ft	40ft(high cube)	20ft
컨테이너내장규격 (CBM:Cubic Meter)	길이(meter)	5.898	12.034	12.034	13.555
	폭(meter)	2.348	2.348	2.348	2.348
	높이(meter)	2.390	2.390	2.695	2.695
	용적(CBM: 길이 폭 높이, M)	33.10	67.50	76.10	85.70

2) 컨테이너 재질에 따른 분류

(1) 철재 컨테이너(steel container) : 대부분의 컨테이너가 철재로 되어 있으며, 제조원가가 저렴한 장점이 있는 반면 무겁고 녹이 스는 단점이 있다.

(2) 알루미늄 컨테이너(aluminum container) : 가볍고 외관이 아름답고 내구성이 있는 장점이 있으나 제조원가가 높은 단점이 있다.

(3) 강화플라스틱 컨테이너(reinforced plastic container) : 강화플라스틱(reinforced plastic)을 합판표면에 접착제로 붙인 컨테이너이다.

(4) 플랫 래크 컨테이너(flat rack container) : 목재, 승용차, 기계류 등과 같은 중량화물을 운송하기 위한 컨테이너로 지붕과 벽을 제거하고 기중과 버팀대만 두어 전후좌우 및 상방에서 하역할 수 있는 특징을 갖고 있다.

(5) 동물용 컨테이너(live stock container 또는 ventilated container) : 소나 말과 같은 살아있는 동물을 운송하기 위하여 만들어진 컨테이너로서 통풍과 사료를 넣어주기 편리하도록 만들어져 있다.

국제무역사 | 1급 자격과정

(6) 탱크 컨테이너(tank container) : 유류, 술, 화학품 등과 같은 액체상태의 화물을 운송하기 위해 특별히 고안하여 만들어진 컨테이너이다.

(7) 플랫폼 컨테이너(platform container) : 중량물이나 부피가 큰 화물을 운송하기 위한 컨테이너로서 길이 6.75m, 너비 4.10m, 높이 4.50m, 중량 40톤까지의 화물을 적재할 수 있다.

(8) 솔리드 버크 컨테이너(solid buck container) : 몰드, 소맥분, 가축사료 등과 같은 화물을 운송하기 위해 제작된 컨테이너로 대개 직경 50cm정도 세 개의 맨홀이 있으며, 컨테이너의 내부는 청소가 용이하고 외부 기온에 견디도록 강하게 만들어져 있다.

(9) 행거 컨테이너(hanger container) : 일반 건화물을 천정에 매달 수 있도록 만들어진 컨테이너로 의류, 봉제품이 운반대상 화물이다.

(10) 마스터 리스(master lease) : 컨테이너 임차 시 임차료, 임차 및 반납조건 등을 포괄적인 계약조건으로 정한 후 계약기간 내에서는 자유롭게 임차와 반납을 허용하는 컨테이너 리스형태이다.

4. 컨테이너의 적재와 하역방식

1) Lo-Lo(lift on/lift off)방식

(1) LO-LO선은 본선 또는 육상에 설치되어 있는 겐트리크레인(Gantry Crane) 등에 의하여 컨테이너를 적 · 양하하는 방식

(2) 선박의 측면 또는 선미에 설치된 램프를 이용하여 트레일러에 의해 컨테이너를 싣고 내리는 하역방식

(3) 일반적으로 풀 컨테이너에 적용되는 방식으로 겐트리크레인을 이용하여 수직으로 컨테이너를 선박에 적재 또는 양륙하는 것

국제무역사 | 1급 자격과정

2) Ro-Ro(Roll-on/Roll-off)방식

(1) Ro-Ro선은 본선의 선수·미를 통하여 트랙터나 포크리프트 등에 의해 적양하가 이루어지도록 설계된 선박

(2) 자동차나 철도화차를 운송하는 ferry boat에서 종전부터 이용해 오던 방식으로 컨테이너에 샤시를 부착한 채로 육상전용의 트레일러를 선미와 현측의 현문에 설치된 경사관(ramp)을 거쳐 트랙터로 수평으로 끌어드리거나 끌어내리는 방식

(3) Ro-Ro방식은 Lo-Lo방식과 비교하여 broken space가 3-5배나 필요하기 때문에 적재량면에서 불리하나 근거리 운송시 하역시간의 단축을 통하여 하역비를 절감할 수 있으므로 feeder 서비스에 많이 이용

5. 컨테이너의 철도운송방식

1) COFC(container on flat car)방식

(1) 컨테이너만을 화차에 적재하여 대량의 컨테이너를 신속히 취급하기에 효율적인 방식

(2) 컨테이너운송에 있어 TOFC방식보다 발전되어 보편화된 방식

(3) 컨테이너의 상하차를 위하여 오버헤드 크레인(overhead crane) 또는 사이드 로우더(side loader) 등의 하역기기를 필요로 하므로 주요 거점에 한하여 취급되며, 또한 기점과 종점에 각기 샤시 또는 트레일러(flat bed trailer)이 준비가 필요

국제무역사 | 1급 자격과정

2) TOFC(trailer on flat car)방식

(1) 화차 위에 고속도로용 트레일러를 적재한 운송방식으로 이를 피기백방식(piggy back system)

(2) TOFC방식은 장거리 정기노선에 있어서 운송의 효율성을 높이고 트럭에 의해 지역 간의 집화 및 인도를 신속하게 하고자 두 운송체제가 결합한 것으로 하역기구의 불필요, 열차배차의 규칙성, 정시인도(on-time delivery) 및 연료의 효율성 등이 있음

6. 컨테이너의 화물의 운송절차

1) 수입 컨테이너 화물의 양륙절차

(1) 선적항에서 선적이 완료되면 본선은 출항하며 이때 D/R의 사본(copy)이나 컨테이너내 적치표(CLP)의 사본 등의 적화관계 서류는 선사로 송부

(2) 적하목록(cargo manifest), 도착예정통지서(arrival notice), 화물인도지시서(D/O, delivery order), 운임청구서(freight bill) 등 서류를 관계처에 송부

(3) 선박회사의 지점이나 대리점은 도착예정통지서, 운임청구를 수화인 및 착화통지처(notify party)에 송부

(4) 수화인은 은행 등에서 선하증권을 찾아 선사에 제시하고 운임 및 비용을 지불하고, 선사의 지점이나 대리점은 화물인도지시서를 발행하여 수화인에게 교부

국제무역사 | 1급 자격과정

(5) 본선이 입항하면 컨테이너는 CY에 반입되고, LCL화물은 CFS로 이송되어 컨테이너에서 적출(devanning), 수화인별로 화물을 분류하여 인도

(6) 수화인은 D/O와 교환으로 FCL화물은 CY에서 LCL화물은 CFS에서 인수
한편, 선박회사는 컨테이너 화물을 수화인에게 양하하기 위하여 컨테이너의 양륙준비, CY operator에게 관련서류의 송부, 도착통지서 및 운임청구서의 발송, 화물인도지시서의 발행, 컨테이너의 과부족 발생이 양화화물의 추적조사와 같은 업무를 수행

2) 수입 FCL화물의 운송절차

(1) 터미널에서 보세운송으로 부두직반출 운송(컨테이너 내장물품의 부두보세운송)

(2) 터미널 통관 후 부두직반출 운송(컨테이너 내장물품의 부두통관)

(3) 터미널 양하 →보세운송 및 타소장치허가 → 철도이용 보세운송 →
부산진역 경유부곡 ICD도착 → 화차하차 → 트럭 상차 → 화주문전도착 →
수입통관 → 컨테이너 내장물품 인출 → 공 컨테이너 반환

(4) 터미널 양하 → 게이트 반출 → 항외 CY 반입 → 장치 및 부두통관 →
화주의 화물반출 → 화주문전 운송

(5) 터미널 양하 → 게이트 반출 → 항외 CY 반입 → 보세운송 및 타소장치허가 →
도로 보세운송 → 화주문전 수입통관 → 컨테이너 내장물품 인출 → 공 컨테이너 반환

(6) 수출 FCL화물의 해상운송업무에 수반되는 문서는 화물인수예약서(B/N: Booking Note) → 기기수령증(E/R: Equipment Receipt) → 부두수취증(D/R: Dock Receipt) → 선하증권(B/L: Bill of Lading)

국제무역사 | 1급 자격과정

3) 수입 LCL화물의 운송절차

(1) LCL화물은 일반적으로 수출국의 CFS에서 복수 화주의 LCL화물로 혼재되어
컨테이너화물로 집하되므로 거의 모든 LCL화물은 양륙지의 CFS에서 인출 및 통관

(2) 부산 컨테이너 터미널에서 통관하는 경우에는 '터미널 양하 → 구내이송 →
CFS입고 → 반입신고 → 수입통관 및 수입면장 발급 → 화주별 또는 선하증권별
컨테이너 내장물품 인출 → 필요시 검수, 검량, 감정 → 화주의 반출'

(3) 부두 밖의 CFS에서 통관하는 경우에는 '터미널 양하 → 터미널 게이트반출 →
셔틀운송 → 부두 밖 CY반입 → CFS반입 → 수입통관 및 수입면장발급 →
컨테이너 내장물품 인출 → 필요시 검수, 검량, 감정 → 화주의 화물반출'

30 국제무역법규(國際貿易法規)

1. 복합운송에 관한 국제법규

1) UNIDROIT초안

(1) 1949년 국제상업회의소의 의뢰에 따라 국제해법회(CMI)가 공포한 국제 복합운송계약에 관한 조약 초안

(2) 1961년 이 초안은 로마사법통일국제협회(International Association for Unification of private Law : UNIDROIT)의 작업위원회에서 재개되어 주로 국제도로물건 운송조약(International Convention of Transport of Goods by Road :CMR)에 기반을 두고 운송책임체계를 취급

국제무역사 | 1급 자격과정

2) Tokyo 규칙

(1) 국제해법회가 1968년 3월 동경총회에서 채택한 규칙으로 1924년 헤이그규칙을 기초로 하여 특정 운송구간에 귀속시킬 수 없는 손해배상문제를 중심으로 해상부문에 대하여 조약을 작성

(2) 선하증권의 제 특성과 유통성을 구비한 신증권의 창설에 중점을 두고 있음

3) TCM조약안

(1) UNIDROIT 초안과 토교규칙을 통합하여 해석상 혼란을 제거하고 합리화하기 위하여 유엔유럽 경제위원회의 내륙운송위원회에서 주관하여 CMI와 UNIDROIT와 협의를 거쳐 작성된 로마초안(Rome Draft)을 근거로 1971년 11월 정부간 해사 자문기구(IMCO)에 의해 공포된 조약안

(2) TCM조약안은 1972년 개도국들의 화주측의 이익이 충분히 고려되지 않았다는 이유로 일단 백지화 되었으나, 현재 각 운송구간의 고유한 기존의 제 조약과 국내 강행법규에 적용되고 있으며 복합운송인의 책임에 대한 부분은 현행 시베리아 랜드 브리지 서비스에서 사용

4) 유엔국제화물복합운송조약

(1) TCM조약의 백지화로 유엔국제무역개발회의(UN Conference on Trade & Develop ment : UNCTAD)의 정부간 준비그룹(Inter -governmental Preparatory Group of a Convention on a International Intermodal Transport : IPG)에 의해 1980년 5월 24일 채택된 것이 유엔국제복합운송조약

(2) 유엔국제복합운송조약은 1981년 8월 31일까지 서명을 위해 개시 되었으며 무역거래량 또는 거래 총량 등의 기준에 관한 다른 조건 없이 30개국의 비준이 있은 후 12개월이 경과하면 발효하게 되어있으나(조약 36조) 아직까지 이 기준이 충족되지 못하고 있어 가까운 장래에 효력을 발생시키는 것은 어려운 실정

(3) 함부르크규칙과 유엔국제 복합운송조약이 발효되고 있지 않기 때문에 복합운송서류는 헤이그규칙 체제를 근간으로 하고 있으며, 헤이그규칙 체제는 그동안 컨테이너가 출현하여 다양한 항해안전조치가 취해지고 세계일주 서비스가 등장하는 등 복합운송이 성장한 현재의 국제환경에 적합하지 않음

국제무역사 | 1급 자격과정

5) 복합운송서류에 관한 통일규칙

(1) 1972년 11월의 국제제컨테이너 운송회의의 TCM조약안의 백지환원에 의하여 복합운송조약의 조기성립을 기대할 수 없자 1972년 11월 국제상업회의소가 작성하여 공표한 규칙

(2) 1975년 5월 복합운송에 있어서 지연에 대한 책임에 따르는 실제상의 문제를 고려하여 약간의 개정이 이루어져 오늘에 이르고 있음

(3) 복합운송서류에 관한 통일규칙은 이종책임체계(network system) 및 그 적용의 임의성에 입각한 것이며, 발틱국제해운동맹의 표준증권양식 등 국제해운업계에서 컨테이너운송증권의 기준으로 채용

(4) 복합운송서류에 관한 통일규칙은 일반규정, 정의, 유통증권, 비유통증권, 복합운송인의 책임, 당사자의 권리의무, 멸실이나 손상에 관한 책임, 지연에 대한 책임, 잡칙, 제소기간 등 10개 항목의 규칙

(5) 복합운송서류에 관한 통일규칙은 기본적으로 국제해법회와 유엔/정부간 해사자문기구에 의한 복합운송안, 즉 동경규칙 내지 TCM 조약안에 그 근거를 두고 있으며, 발효여부에 따라 큰 영향을 받게 될 전망

6) UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents

(1) 복합운송 증권규칙은 복합운송에 관한 헤이그규칙과 헤이그 · 비스비규칙 위에 국제무역업계의 다양한 의견을 반영하여 1988년 UNCTAD/ICC 합동 작업반에 의하여 제정되었으며, 1992년 1월 1일부터 시행

(2) UNCTAD/ICC 규칙은 사적규칙(Private Rules)으로서 채택여부는 체맹국(Contracting Parties)의 자발적 의사에 달려 있음

(3) 1992년 UNCTAD/ICC 복합운송증권에 관한 국제규칙에서 채택하고 있는 복합운송인의 책임원칙과 체계로는 과실추정 책임원칙과 변형단일 책임체계

(4) 복합운송증권규칙은 전문, 규칙의 해설 및 적용, 용어정의, 복합운송증권에 기재된 정보의 증거력, 복합운송인의 의무, 복합운송인의 책임, 복합운송인의 책임한도, 복합운송인의 책임제한권의 상실, 송화인의 책임, 물품의 멸실 및 송장의 통지, 제소기한, 불법행위에 대한 본 규칙의 적용, 복합운송인의 사용인, 대리인 및 기타의 복합운송의 피용인에 대한 본 규칙의 적용, 강행법규로 구성

국제무역사 | 1급 자격과정

(5) 국제복합 운송증권에 관한 통일규칙인 복합운송증권에 관한 국제상업회의소의 통일규칙(ICC Publication No.298)은 국제상공회의소(ICC)가 1975년 제정한 복합운송증권에 관한 국제적인 통일규칙

(6) 국제해사위원회(CMI)의 도쿄규칙과 로마사법국제위원회(UNIDROIT)가 작성한 TCM 조약안을 기초로 제정되어 세계적으로 널리 사용

7) 국제물품 매매계약에 관한 UN 협약(비엔나협약, 1980)

(1) 비엔나협약(Vienna Convention)은 경매에 의한 매매, 강제집행 또는 기타 법률상의 권한에 의한 매매등의 국제매매계약에는 적용이 배제

(2) 청약은 그것이 취소불능한 것이라도 어떠한 거절의 통지가 청약자에게 도달한 때에는 그 효력이 상실

(3) 취소불능한 것이라도 그 철회가 청약의 도달 전 또는 그와 동시에 피청약자에게 도달하는 경우에는 이를 철회할 수 있음

(4) 매수인이 손해배상 이외 구제를 구하는 권리행사로 인하여 손해배상을 청구할 수 있는 권리를 박탈당하지 아니함

(5) 이 협약의 두 번째 장에서는 청약 및 승낙으로 인한 계약의 형성에서 발생할 수 있는 여러 문제에 관하여 다루고 있음

국제무역사 | 1급 자격과정

(6) 이러한 방식의 계약의 경우에는 그 계약은 청약에 대한 승낙이 효력을 발생하는 경우에 체결

(7) 당사자의 물품 공급 의무 중 대부분이 노동 또는 기타 서비스의 공급으로 구성된 계약의 경우에는 협약이 적용되지 아니함

(8) 물품은 상품명세와 동일한 물품이 일반적으로 사용되는 목적에 적합함으로써 사용 목적상 일반적인 성격을 가져야 하고, 매도인이 견본으로 제시하였던 물품의 품질을 갖추고 있어야 하며, 동종물품에 적용되는 통상적 방법으로 포장되어야 함

(9) 계약위반에 대한 구제수단에서 매도인과 매수인에게 공통된 사항으로는 계약대로의 이행청구, 계약해제 및 손해배상의 청구, 이행기의 연장 등이 있음

(10) 매수인이 물품을 받은 상태와 실질적으로 동등한 물품을 반환하는 것이 불가능한 경우에는, 매수인은 계약의 해제를 선언하거나 매도인에게 대체품의 인도를 요구하는 권리를 상실

(11) 무역계약 체결을 위한 청약은 매도인과 매수인 중에서 아무나 할 수 있으며, 매도인의 청약에 대하여 매수인이 대금결제, 품질, 수량, 인도장소 및 시기 등 핵심 내용이 아닌 사항에 대해 사소한 변경을 하여 승낙을 하고, 매도인이 이에 대해 별다른 반대통지를 하지 않으면 계약이 성립된 것으로 인정, 선적기일 및 선적수량에 대해서 매도인이 스스로 선적횟수와 선적수량을 정해서 선적하는 것을 분할선적이라고 하고, 매수인이 선적횟수 및 기일과 선적수량을 정하고 이에 따라 매도인이 선적하도록 하는 것을 할부선적이라고 함

(12) 계약해제의 효과는 계약이 해제되더라도 계약 중에 기재된 분쟁해결 조항 및 계약해제로 인한 당사자의 권리 의무를 규율하는 조항은 계약해제로 인하여 분쟁이 해결될 때까지 효력을 유지, 계약이 해제되는 경우 양 당사자는 계약의 의무로부터 면제, 계약이 해제되는 경우 이로 인하여 손해를 입은 당사자는 상대방에 대하여 손해배상을 청구할 권리를 보유

감사합니다.

여러분의 꿈을 응원합니다!